SGK
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

Asgarî İşçilik İnceleme Rehberi

(Toplu Yemek İmalatı İşyerleri)

REHBERLİK ve TEFTİŞ BAŞKANLIĞI

2011

HİZMETE ÖZEL

Yıldızlar Ofset: 0.312 231 34 26 - ANKARA

ÖNSÖZ

Ülke yönetimlerinin karşı karşıya oldukları en büyük problemlerin başında kamusal ihtiyaçların finansmanı ve borçlanma gelmektedir. Bu sorunlarla mücadelede kamu harcamalarının kısıtlanması ve/veya gelirlerin artırılması ülkelerin karşısına çıkan başlıca iki yöntem olarak görülmektedir. Bu yöntemlerden gelirlerin artırılması yolu her zaman daha fazla tercih edilir nitelikte olmuştur. Ancak, bu enstürmanın kullanımı noktasında karşılaşılan en büyük engel kayıt dışı ekonominin/kayıt dışı istihdamın varlığıdır.

Kayıt dışı ekonomi büyük başlık olarak ele alındığında bu olgunun birinci ve en büyük başlığının kayıt dışı istihdam olduğu görülmektedir. Kayıt dışı istihdamı, kayıt dışı ekonominin çalışma hayatına yansıyan yüzü olarak nitelendirmek yerinde olur.

Gelişmekte olan tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de kayıt dışı istihdam öncelikli sorunlarımız arasında yer almaktadır. Belge düzeninin yeterince gelişmemiş olması, kontrol mekanizmalarının ve yaptırımların yetersizliği gibi nedenlerle kayıt dışı istihdam yaygın bir şekilde görülmektedir.

Ülkemizde kayıt dışı istihdam ile ilgili yeterli ve karşılaştırılabilir bilgiye sahip olmak adına yapılan birçok çalışmada, nedenler ve öneriler ile ilgili tespitler dile getirilmiştir. Bu noktada söylenecek en önemli şey, kayıt dışı istihdamla mücadele sürecinde üretilen tek bir politikayla veyahut tek bir Kurumun çabasıyla başarıya ulaşılamayacağı gerçeğidir.

Sektörel ve bölgesel farklılıklar gösteren kayıt dışı istihdamla mücadelede başarıya ulaşmak, birbiriyle entegre şekilde yürütülecek politikalar ve kurumlar arası işbirliği ile mümkün olacaktır.

Kayıt dışı istihdamla mücadelede önemli bir sorumluluk yüklenen Kurumumuz, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız tarafından yürütülen planlı ve koordineli çalışmaları yakından takip etmekte ve bu faaliyetlerin kayıt dışı istihdam ile mücadelede önemli katkılar sağlayacağını düşünmekteyiz.

Denetim kapasitesini güçlendirmek ve toplumsal mutabakatı sağlamak adına başta asgarî işçilik inceleme rehberlerinin hazırlanması olmak üzere hayata geçirdiği tüm faaliyetler için Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızı kutlar, özverili ve içten çalışmaları için teşekkür ederim.

Fatih ACAR
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı

SUNUŞ

Sosyal Güvenlik Kurumunun ve Ülkemizin, hem sosyal hem de ekonomik anlamda başlıca sorunlarından birisi olmaya devam eden kayıt dışı istihdam, etkili ve sürekli biçimde mücadele edilmesi gereken bir vakıa olarak karşımızda durmaktadır.

Başkanlığımız, kayıt dışı istihdamla mücadelesinin en önemli boyutunu "asgarî işçilik incelemeleri" yolu ile gerçekleştirmektedir. Başkanlığımızca, asgarî işçilik incelemeleri; risk değerlendirme kriterlerinin kullanılması suretiyle yapılan analizler sonucu Kuruma yeterli işçilik bildiriminde bulunma bakımından riskli grup içerisinde kaldığı anlaşılan işyerlerine yönelik olarak gerçekleştirilmekte, bu sayede incelemeler, etkin ve etkili bir biçimde sürdürülmektedir.

"Asgarî işçilik incelemeleri" ile kayıt dışı istihdama karşı ısrarlı bir biçimde mücadele etmekte olan Başkanlığımız, bu mücadele yanında; sosyal sigorta olayları, Kurum personeli ve Kurumumuzun hizmet satın aldığı sağlık hizmeti sunucularının denetimi ile beraber Kurumumuzdan haksız yere gelir veya aylık alınması, sağlık hizmetlerinden usulsüz şekilde yararlanılması gibi diğer bir çok konuda da denetim görevi üstlenmiş olarak yoğun iş yükü altında çalışmalarını sürdürmektedir.

İşte tam bu noktada; Başkanlığımız, bir taraftan bütün bu denetimleri büyük bir özveri ile gerçekleştiren müfettişlerimize, kayıt dışı istihdam ile mücadelede çok önemli bir yer tutan "asgarî işçilik incelemeleri"ni icra etmelerinde yardımcı olacak, yol gösterecek ve uygulama birliği getirerek kurumsallaşmaya katkı verecek eserler ortaya koymak, bir taraftan da kayıt dışı istihdama karşı verilen mücadelenin daha da etkili yürütülmesine destek sağlamak amacıyla, "asgarî işçilik inceleme rehberleri" hazırlamaya büyük bir şevkle devam etmektedir.

"Asgarî işçilik inceleme rehberleri"nin, müfettişlerimizin yapacakları denetimlerde kendilerine yardımcı olmasını diler hazırlanmasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Mustafa APAYDIN
Rehberlik ve Teftiş Başkanı

İÇİNDEKİLER

İçindekiler.....i

I.BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

1. Amaç.....11

2. Kapsam.....11

3. Dayanak.....11

4. Tanımlar.....12

II. BÖLÜM

HAZIR YEMEK, TOPLU BESLENME, TOPLU YEMEK VE ÜRETİMİ KAVRAMI

1. Toplu Beslenme Hizmeti Veren Kuruluşlar.....18

1.1. Toplu Yemek Üreten İşletmeler: (Kurumsal Üretim Yapan İşletmeler).....18

1.2. Organizasyon Hizmeti Veren İşletmeler (Catering Kuruluşları) .18

2. İşletme Yapısı ve Büyüklükleri.....20

3. Toplu Yemek İşletmelerinin Müşteri Profili.....21

4. Üretim Şekilleri.....22

4.1. Taşımalı Yemek Üretimi ve Servisi.....22

4.2. Yerinde Yemek Üretimi ve Servisi.....22

5. Üretim Süreci İşlem Akışı.....23

6. Yemek Fabrikalarında Çalışan Personel Ve Görev Tanımları.....25

III. BÖLÜM

İNCELEMELERDE KULLANILACAK MEVZUAT HÜKÜMLERİ

1. Konuya İlişkin Sosyal Güvenlik Mevzuatı 31

1.1 5502 Sayılı Yasanın İlgili Hükümleri 31

1.2 5510 Sayılı Yasanın İlgili Hükümleri 31

1.3 Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin İlgili Hükümleri .. 33

2. Gıda Mevzuatı 34

2.1. Genel Olarak 34

2.2. Yemek Farbrikalarında İstihdamı Zorunlu Personel / Sorumlu Yönetici Çalıştırılması İle İlgili Hükümler 34

2.3 Sorumlu Yönetici/İstihdamı Zorunlu Personele Ödenmesi Gereken En Az Ücretlerle İlgili Düzenlemeler 39

3. Çalışma ve Üretim İzinleri 44

4. Yemek Fabrikası İşletmelerinin İşkolu Kodu Açısından Tasnifi 46

IV. BÖLÜM

İNCELEME AŞAMALARI

1. Ünite İşyeri Dosyalarının İncelenmesi 47

2. İşyerinde Durum Tespit Yapılması 48

3. Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi 48

3.1. Tabldot/Yemek İmalatı Yapılan İşyerlerinde İstenecek Defter, Kayıt ve Belgeler 48

3.2. Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi 49

3.2.1. Kayıt ve Belgelerin İstenmesi 49

3.2.2. Defterlerin İncelenmesi 50

3.2.3. Ücret Ödeme Belgelerinin İncelenmesi 51

3.2.4. Gelir, Gider ve Diğer Belgelerin İncelenmesi 53

3.2.5. Diğer Hususlar 54

4. Kamu Kurum Ve Kuruluşlarından Veya Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarından İstenecek Bilgi Ve Belgeler 55

V. BÖLÜM

İŞÇİLİK HESAPLAMALARI

İŞGÜCÜ (İŞÇİLİK - SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ - GÜN SAYISI - SİGORTALI SAYISI) İHTİYACININ TESPİTİ

1. Değişkenler 57

2. Hesaplama Yöntemleri.....58

2.1. İlgili Meslek Odası Görüşlerinin Kullanılması 59

2.1.1. Gıda Mühendisleri İzmir Şubesi Tarafından Yapılan Çalışma Sonuçları.....60

2.1.2. Gıda Mühendisleri Marmara Bölge Şubesi Tarafından Yapılan Çalışma Sonuçları 62

2.1.2.1. Yerinde Üretim- (Tek Öğün) Yemeğin Sunumu ve Servisi Dahil.....63

2.1.2.2. Taşımalı Üretim-(Tek Öğün) Yemeğin Sunumu ve Servisi Dahil.....64

2.1.2.3. Yerinde Üretim-(3 Öğün) Yemeğin Sunumu ve Servisi Dahil.....65

2.1.2.4. Taşımalı Üretim-(3 Öğün) Yemeğin Sunumu ve Servisi Dahil.....66

2.2. Yemek Hizmeti Sunulan Belli Sayıda Kişi Başına Düşen Tabldot/Yemek Üretimi İçin Gerekli Olan Personel Kişi Gün Sayısı Bilgisi Esas Alınarak Belirlenen Formüllerin Kullanılması 93
2.3. Kurumca Yayınlanan İşçilik Oranlarının Kullanılabileceği Durumlar 123
3. Yemek Fabrikası İşletmesinin Devamlı İşyerinden Yürütülen Taahhüt Konusu İşleri Ve/Veya Aynı İşletmenin Geçici İşyeri Faaliyetleri.....143

VI. BÖLÜM

RAPOR DÜZENLENMESİ

1. İşçilik İnceleme Raporu.....149
2. Rapor Düzenlemesi ile İlgili Genel Hususlar.....149
EKLER 153

I. BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

1. Amaç

Bu rehber, toplu yemek imalatı sektöründe faaliyet göstermekte olan işletmelere yönelik asgarî işçilik incelemelerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

2. Kapsam

Bu rehber, gıda ve gıda ile temas eden madde ve mamulleri imal eden, 5179 ve 5996 sayılı yasalarda gıda imal eden işletme olarak tanımlanan ve toplu beslenme hizmeti veren işletmelerden, sadece toplu yemek ve/veya tabldot usulü üretim yapan işletmelerde yürütülecek asgarî işçilik incelemelerinin usul ve esaslarını belirleme amacını taşır.

3. Dayanak

Bu rehber, 10 Ağustos 2007 tarih 26609 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 7'nci maddesi (ğ) bendinde düzenlenen "Müfettişler tarafından yapılacak denetimlere ilişkin, yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkililiğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak" hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

4. Tanımlar

Toplu Beslenme: Okul, hastane, üniversite ve diğer özel kişi ve kuruluşlara ait işyeri personelinin günlük öğün/yemek ihtiyacının yemek fabrikası şirketi tarafından toplu yemek mutfağında yerinde üretim ya da taşımalı üretim esaslarına göre karşılanmasını,

Yemek Fabrikası: Yemekleri hijyenik şartlarda merkez mutfağında üretip, toplu tüketim yerlerine sevk eden işyerlerini işleten işletmeleri,

Catering: Düğün, nişan, toplantı vb. organizasyon hizmetlerini yürüten ve bu kapsamda yiyecek ve içecek isteğinin de karşılandığı faaliyetlerin tümünü,

Toplu Tüketim Yeri: Okul, hastane, üniversite, diğer özel kişi ve kuruluşlara ait işyerleri gibi toplu beslenme yapılan kurum ve kuruluşları,

Toplu Yemek Mutfağı: Yerinde üretim usulü ile tabldot üretimi yapan firmaların üretim yaptığı mutfağı ve personeline toplu beslenme hizmeti veren kurum ve kuruluşların hizmet satın aldığı yemek şirketinin üretim ve/veya servis yapmak için kullandığı alanı,

Sorumlu Yönetici: Gıda mevzuatına uygun üretim yapılmasında, yemek fabrikası işleteni ile birlikte sorumlu olan ve 5179 ve 5996 sayılı yasalar gereğince istihdamı zorunlu, gıda mühendisi/kimya mühendisi veya ziraat mühendisi meslek mensubu olan teknik personeli,

İşletme Kayıt Belgesi: İstenilen bilgi ve belgeleri tamamlanmış kayıt kapsamındaki gıda işletmelerine Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından verilen belgeyi, (5996 sayılı yasa uygulaması…)

Gıda İşletmesi: Kâr amaçlı olsun veya olmasın kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişiler tarafından işletilen, gıdaların üretildiği/işlendiği/muhafaza edildiği/depolandığı/dağıtıldığı/nakledildiği/satıldığı/servis edildiği herhangi bir aşaması ile ilgili herhangi bir faaliyeti yürüten işletmeyi,

Üretim İzni ve Tescil: Yemek fabrikası işletmesine Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından çalışma izni ve gıda sicili ile üretim izninin verilmesi işlemini,(5179 sayılı yasa uygulaması…)

Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığını,

Sigortalı: Kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişiyi,

İşveren: 5510 sayılı Yasa'nın 4. maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları,

Asgarî Ücret: 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu gereğince "16" yaşından büyük işçiler için belirlenen bir aylık brüt ücreti ve prim hesabına esas oluşturan kazançların alt sınırını,

Ünite: Sosyal güvenlik il müdürlükleri ile sosyal güvenlik merkezlerini,

Durum Tespiti: Sigortalılık niteliğini, tescil işlemlerini, sigorta olaylarını, asgarî işçiliğin tespiti amacıyla yapılan denetim ve kontrolleri,

Sigorta Primine Esas Aylık Kazanç : 5510 sayılı yasanın 80. maddesinde sayılan ve Kurumca işverenlerden alınacak olan primlerin hesabına esas oluşturan kazançların bir aylık tutarını,

Sigorta Primine Esas Aylık Kazanç Alt Sınırı : 5510 sayılı yasanın 82. maddesine göre prim hesabına esas oluşturan kazançların aylık alt sınırını,

Sigorta Primine Esas Günlük Kazanç: 5510 sayılı yasanın 80. maddesinde sayılan ve Kurumca işverenlerden alınacak olan primlerin hesabına esas oluşturan aylık kazancın 30'a bölünmesi ile elde edilen tutarı,

Sigorta Primine Esas Günlük Kazanç Alt Sınırı: 5510 sayılı yasanın 82. maddesine göre prim hesabına esas oluşturan kazançların aylık alt sınırının 30'a bölünmesi ile elde edilen tutarını,

Sigorta Primine Esas Gün Sayısı: 5510 sayılı yasanın 80. maddesinde sayılan ve Kurumca işverenlerden alınacak olan primlerin hesabına esas oluşturan aylık kazancın hesaplanmasında nazara alınan sigortalıların toplam prim gün sayısını,

Asgarî İşçilik İncelemesi: İşverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun tespiti halinde, işin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarının; yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan sigortalı sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak tespit edilmesine yönelik incelemeyi,

İşin Yürütümü Açısından Gerekli Olan Asgarî Sigortalı/Çalışan Sayısı: Asgarî işçilik incelemesi sonucunda işin yürütümü için gerekli olduğu tespit edilen en az sigortalı/çalışan sayısını,

İşin Yürütümü Açısından Gerekli Olan Asgarî Prim Gün Sayısı: Asgarî işçilik incelemesi sonucunda işin yürütümü için gerekli olduğu tespit edilen en az prim gün sayısını,

İşin Yürütümü Açısından Gerekli Olan Asgarî İşçilik (Prime Esas Kazanç Tutarı): Asgarî işçilik incelemesi sonucunda işin yürütümü için gerekli olduğu tespit edilen en az işçilik (prime esas kazanç) tutarını,

Asgarî İşçilik Oranı: Gıda Üreten bir işletmenin, kamu kesimi için ihale mevzuatına göre yaptığı işlerde katma değer vergisi hariç istihkak tutarı ve piyasaya yapılan işler karşılığı elde edilen katma değer vergisi hariç satış gelirleri içerisindeki asgarî işçilik miktarının yüzdesini,

Asgarî İşçilik Matrahı (Sigorta Primine Esas Kazanç Matrahı): Bir yemek fabrikasının, ihale mevzuatına göre yaptığı işlerde katma değer vergisi hariç istihkak tutarını, piyasaya yapılan işler karşılığı elde edilen katma değer vergisi hariç satış gelirlerini,

Kaydi Tespitler: 5510 sayılı yasanın 86. Maddesinin 7. fıkrasına göre, işyeri yasal kayıt ve belgelerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgilerden sigortalılar adına saptanan gün, kazanç-ücret ve/veya çalışma gün sayısına ilişkin tespitleri,

Malzemeli İşçilik Tutarı: Yemek fabrikası faaliyetlerinde dışarıdan satın alınan, yemek üretimi ile doğrudan ilgili malzeme dahil işçilik içeren giderleri,

Salt İşçilik Tutarı: Yemek fabrikası faaliyetlerinde dışarıdan satın alınan ve salt işçilik içeren giderleri,

Fark İşçilik Tutarı: Kuruma bildirilmesi gerekli olduğu saptanan en az işçilik tutarı ile inceleme konusu faaliyet için Kuruma bildirilen işçilik tutarı arasında Kurum lehine oluşan prim matrahını,

ifade eder.

II. BÖLÜM

HAZIR YEMEK, TOPLU BESLENME, TOPLU YEMEK VE ÜRETİMİ KAVRAMI

Toplu beslenme, insanların ev dışında bu hizmeti veren kuruluşlar tarafından sunulan yiyecek ve yemeklerle beslenmesi anlamına gelmektedir. Bu hizmeti veren kuruluşlar ise toplu beslenme kuruluşları ve toplu beslenme sistemi olarak adlandırılmaktadır.

Toplu beslenme hizmeti; mönü planlama, besin satın alma, depolama, hazırlama, pişirme, servis, artık ve bulaşıkların yıkanması işlemlerinin yanında personelin yönetimi, araç gereçlerin kullanımını ve bakımını içeren bir sistemdir.

Toplu beslenme hizmeti sunan işletmelerin yaptığı iş, literatürde, Toplu Yemek Hizmeti, Yemek Hizmeti, Tabldotçuluk, Ziyafet Hizmeti, Banketçilik, Merkezi Mutfaklar, Yemek Fabrikaları gibi adlarla tanımlanmaktadır. Bunların tamamı İngilizce kökenli olan "Catering" kavramı altında toplanmaktadır. Anlamı, Türk Dil Kurumu sözlüğünde "yemek hizmeti sağlama" şeklinde açıklanmaktadır.

Akademik çalışmalarda ise kavramın Türkçe karşılığı olarak "toplu yemek", "toplu beslenme", "hazır yemek" kavramları ile açıklandığı görülmektedir. Yiyecek-içecekle ilgili Türkçe diğer kaynaklarda da "catering" kavramı farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Bu tanımlarda "catering" kavramının genel olarak, insanların toplu

olarak yeme-içme ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hizmetleri ifade ettiği görülmektedir. Dolayısıyla kavramın, bireysel taleplere yönelik hizmetleri kapsamadığı açıkça anlaşılmaktadır. Bu bakımdan, Otel, Lokanta, Dönerci, Pizzacı, Hamburgerci, Köfteci vb. gibi müşterilerine perakende satış yapan işyerleri bu çalışmanın kapsamı dışındadır.

Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayımlanan "Yemek Fabrikaları –Genel Kurallar (TS 8985)" standardında; **yemek fabrikası;** mobil servise uygun sulu, susuz yemek, kebap, kızartma, pilav ve hamurdan mamul tatlı, börek, makarna, komposto, salata gibi gıdaların tekniğine uygun hazırlanıp pişirildiği ve özel kaplarda toplu tüketim yerlerine sevkedildiği yer olarak tanımlanmaktadır.

Yemek fabrikaları çoğunlukla yemekhanesi olmayan bağımsız mutfak üniteleridir. Bu fabrikalardan yemek hizmeti alan kurumlar, kendi mutfaklarında yemek fabrikasının elemanlarının pişirdiği yemekleri veya yemek fabrikasının kendi mutfağında pişirilen ve uygun şartlarda kuruma taşınan yemekleri tüketmektedir.

1. Toplu Beslenme Hizmeti Veren Kuruluşlar

1.1. Toplu Yemek Üreten işletmeler: (Kurumsal Üretim Yapan İşletmeler)

Bu işletmeler sadece endüstriyel ağırlıklı toplu yemek üreten işletmelerdir. Bulunduğu bölgeye ve iş durumuna göre, toplu beslenme yapan kurum ve kuruluşlara, merkezi mutfaklarında ya da müşterinin kendi mutfağında düzenli olarak yemek hizmeti sunan işletmelerdir.

1.2. Organizasyon Hizmeti Veren İşletmeler: (Catering Kuruluşları)

Genel olarak müşterilerin istekleri doğrultusunda, düğün, nişan, sünnet, vb. faaliyet alanları içindeki iş ve işlemleri gerçekleştiren

işletmelerdir. Türkiye uygulamasında ''catering'' kavramına karşılık gelen işleri yapan işletmeler bunlardır.

Catering, toplu beslenme ile ilgili tüm faaliyetleri kapsayan bir kavram gibi tanımlanmakla birlikte, Türkiye uygulamasında catring işletmeleri daha çok, düğün nişan, toplantı vb organizasyonlarda yemek ve diğer ihtiyaçların karşılanması ile ilgili hizmetleri de sunan firmalar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Catering hizmetlerinin bir alt dalı olan Toplu Yemek Hizmeti, Türkiye'de halk arasında tabldotçuluk olarak bilinmektedir. Bugün bu kelime daha çok genel bir mutfakta hazırlanıp öğle saatlerine doğru teslim edilen ve fiks mönü olarak işyeri yemekhanesinde sunulan yemekleri tarif etmektedir. Toplu beslenme yapılan kurum ve kuruluşlara yemek fabrikaları aracılığı ile sunulan bu hizmet, Toplu Yemek Sektörü, Hazır Yemek Sektörü, Toplu Beslenme Hizmeti vb. çeşitli terimlerle adlandırılmaktadır.

Bu rehber, gıda mevzuatında benimsenen isme uygun olarak, rehbere konu olan işletmeleri; ''Hazır Yemek Fabrikaları'', ''Toplu Yemek Üreten İşletmeler'', ''Yemek Fabrikaları'' ve ''Tabldot Üreten İşyerleri'' olarak adlandırmaktadır.

Çalışma boyunca ortaya konacak olan hesaplamalarda temel değişken günlük ya da aylık üretim miktarı (günlük/aylık tabildot adedi veya günlük/aylık yemek ve/veya pide adedi) olacağından, incelemelerde işyeri yasal kayıtlarından tespit edilmesi gereken temel veri günlük yada aylık üretim miktarı olacaktır.

Rehber, toplu yemek üreten işletmelerde yapılacak asgarî işçilik incelemelerinde esas alınacak kriterleri belirleme amacına dönük olup, organizasyon hizmeti veren (catering kuruluşları) işletmelerin faaliyetleri ile ilgili herhangi bir önerme içermemektedir.

Buna karşın, organizasyon (catring) hizmeti veren kuruluşların yemek imalatı faaliyeti mevcutsa ve bu faaliyet firmanın diğer organizasyon hizmeti faaliyetlerinden kesin olarak ayrılabiliyorsa, catering firmaları da bu çalışma kapsamı içine girmektedir. Bu durumda, catering firmasının sunduğu yemek hizmeti faaliyetleri yemek adedi veya tabildot adedi olarak ifade edilebilir nitelikte olmalıdır.

2. İşletme Yapısı ve Büyüklükleri

Toplu yemek sektörünün önemli bir özelliği, sektördeki işletmelerin küçük ölçekli işletmelerden oluşmasıdır. Sektördeki işletme yapısı, ölçek olarak küçük işletme çapında kümelenmiştir.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması ile ilgili yönetmeliğin 5. maddesinde yer alan tanımı ve kriterleri esas aldığımızda, sektör işletmelerinin % 6'sının büyük işletme (250 kişiden fazla işçi çalıştıran), %10'nun orta büyüklükte (250 kişiden az işçi çalıştıran), %84'ünün küçük (50 kişiden az işçi çalıştıran) ve mikro (10 kişiden az işçi çalıştıran) işletme çapında faaliyet gösterdikleri sonucu ortaya çıkmaktadır. Bugün gelinen noktada ülkemizde halen yaklaşık 525 yemek fabrikası şirketi TOBB'a kayıtlı olarak ticari faaliyetini sürdürmektedir. Günde 10.000 öğün üzerinde yemek hizmeti organize edebilecek kapasitede firma sayısı Türkiye genelinde 25'in üzerinde değildir. Sektör işletmelerinin faaliyetleri beş ilde (Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Mersin) yoğunlaşmıştır.

Sektörde kurulu olan firmalar hitap ettikleri müşteri kitlesine sundukları hizmet şekillerine göre birbirinden ayrılmaktadır. Yapılan bir araştırma, sektör firmalarının yarısından fazlasının (%58) hem yerinde üretim hem de taşımalı üretim usulünü benimsediklerini ortaya koymuştur. Sadece, Taşımalı Üretim, müteahhitlik hizmeti, yerinde üretim, catering usulü üretim tarzı ise sektör firmalarının %42'sini oluşturmaktadır. Sektör firmalarının %45'inin günlük üretim

kapasitesi 1000-2000 kişi/gün, %16 sı 500-1000 kişi /gün ve %10'nu da 2000-3000 kişi/gün arası bir kapasiteye sahiptir. Büyük işletme çapı diyebileceğimiz %13'lük bir grup günlük 5000 ve üstü kişi/gün kapasiteye sahiptir.

Sektör emek yoğundur. Kullanılan teknolojnin, makine ve ekipmanın yeniliği birim zamanda daha fazla üretim yapılmasını mümkün kılmakla birlikte, işgücü ihtiyacını azaltmamaktadır. Sanılanın aksine, yemek hizmeti sunulan kişi/gün sayısı ile istihdam oranı arasında doğru orantı mevcuttur. Üretim aşamalarından hazırlık ve pişirme sürecindeki işgücü ihtiyacı hariç, makine ve ekipman kaynaklı yeni teknoloji kullanımına bağlı üretim artışı, istihdamı da artırmaktadır. Yapılan araştırmalar, bu işletmelerde kullanılan makine ve ekipmanlardaki teknolojik yeniliğin, sektörün emek yoğun niteliğini değiştirmediğini göstermektedir.

3. Toplu Yemek İşletmelerinin Müşteri Profili

Yemek Fabrikaları, toplu beslenme yapan Kurum ve Kuruluşlara hizmet vermektedirler.

Toplu beslenme yapan özel kuruluşlar,

Sağlık Bakanlığı tarafından işletilmekte olan hastanaler,

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar,

Üniversiteler,

Silahlı Kuvvetlere bağlı birlikler,

Diğer kamu kurum ve kuruluşları,

Çoğunlukla toplu beslenme yapmaktadırlar.

Kamu kesimimin toplu beslenme ihtiyaçları kapsamında yemek fabrikalarından yemek alımı, 4734 ve 4735 sayılı yasalar çerçevesinde ihale sözleşmeleri ile temin edilmekte ve bu sözleşmelere çoğu zaman çalıştırılacak işçi sayısı bilgisine de yer verildiği görülmektedir.

4. Üretim Şekilleri

Yemek fabrikaları tarafından benimsenen üretim şekilleri ikiye ayrılır:

4.1. Taşımalı Yemek Üretimi ve Servisi

Yemek fabrikasının merkez mutfağında üretilen yemeklerin, servis edilmek üzere müşteri mutfağına veya personelinin yemek yiyeceği alana yemek fabrikası araçları ile taşındığı sistemdir. Üretilen yemeğin araçlarla müşteri mutfağına taşınmasını zorunlu kıldığı için bu yöntem ilave servis personeli ve/veya şoförü çalıştırılmasını gerekli kılar. Kapıda Teslim ve Servis Hizmetli Teslim olmak üzere ikiye ayrılır.

- Kapıda Teslim: yemek yiyecek personel sayısının az olduğu kurum ve kuruluşlar tarafından benimsenen bir alım yöntemi olup, yemek fabrikası araçları tarafından taşınan yemeğin müşteriye teslimi yeterlidir.

- Servis Hizmetli Teslim: Personel sayısı çok olan kurum ve kuruluşlar tarafından benimsenmiş olup, yemek fabrikası tarafından üretilip taşınan yemeğin müşteri mutfağında veya gösterilen mekanda sunumu, servis edilmesi ve servis sonrası hizmetleri kapsamaktadır.

4.2. Yerinde Yemek Üretimi ve Servisi

Yerinde Yemek Üretimi modeli genelde büyük sanayi kuruluşları yada kamu kurumlarının kendi yerlerinde kurulan büyük mutfaklarda yemek fabrikası tarafından üretim yapılan ve aynı yerde servise sunulan ve servis sonrası hizmetlerin yürütüldüğü üretim şeklini ifade etmektedir.

İncelenmesi hedeflenen işletme kitlesinde, yukarıda anlatılan üretim şekilleri dışında bir üretim yöntemi ile karşılaşılması olasılığı yok denecek kadar azdır. Bunun yanında, sözü edilen iki üretim

modelinin karma olarak uygulandığı şekil, işletmelerin sıklıkla tercih ettiği bir yöntemdir.

Yapılan araştırmalar, Türkiye uygulamasında, orta ölçekli yemek fabrikalarının ağırlıklı olarak yerinde üretim ve merkezi mutfakta üretim şekillerinin birlikte yürütüldüğü bir sistemi benimsediğini göstermektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarına verilen toplu beslenme hizmetlerinde de ikili yapının tercih edildiği görülmektedir. Toplu beslenmeden faydalanacak personel sayısının çok fazla olduğu devlet hastaneleri, üniversiteler ve silahlı kuvvetler gibi kurumlara sunulan toplu beslenme hizmeti çoğunlukla bu kurumların mutfağında yürütülmektedir. Diğer kurumlara sunulan toplu beslenme hizmetlerinin yürütümünde ise taşımalı sistem benimsenmiştir.

Sektörde kurulu orta ölçekli herhangi bir yemek fabrikası, sıralanan üretim modellerinin tamamını aynı anda yürütebilir. Ancak, Kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt konusu yemek hizmeti veren firmaları hariç tutarsak Türkiye'deki yemek fabrikalarının ağırlıklı üretim modeli **taşımalı yemek üretimi sistemidir.**

5. Üretim Süreci İşlem Akışı

Bir Toplu Yemek Fabrikasında en az aşağıdaki bölümler bulunur:

1) İdare odası

2) Yakıt deposu

3) Servis bölümü

4) Soğuk hava depoları

5) Kuru erzak depoları

6) Yemek hazırlama bölümü

7) Pişirme bölümü

Bir toplu yemek fabrikasında üretim süreci aşağıdaki sırayı takip eder:

Menü Planlama

Satın almadan üretime, üretimden sunuma kadar geçen süre içerisinde yemeklerin hazırlanması için gereken malzeme ve işgücünün önceden planlanmasıdır. Bir başka deyişle üretimin planlamasıdır. Yemek üreticilerinin menülerinde yer alan başlıca gruplar; çorbalar, sıcak ana yemekler; et ve sebze yemekleri, yardımcı yemekler; makarna, pilav, salata, zeytinyağlılar, dolma ve börek çeşitleri, sütlü ve hamurlu tatlılar, komposto, yoğurt, cacık vb.dir. Menü planlama, çoğunlukla gıda mühendisleri tarafından yapılmaktadır. 5179 ve 5996 sayılı yasalar gereğince yemek fabrikalarında kimya, ziraat veya gıda mühendislerinden en az birinin tam zamanlı istihdam edilmesi yasal zorunluluktur.

Satın Alma

Yemek üretiminde kullanılacak hammaddelerin satın alınması sürecini ifade eder. Küçük ölçekli firmalarda işletme sahibi tarafından yerine getirilir. Ölçek büyüdükçe satın alma sorumlusu istihdamı kaçınılmazdır.

Teslim Alma ve Depolama

Yemek yapımında kullanılacak malzemelerin firma mutfağında depolanmasını ifade eder. Günlük üretim planlamasına göre malzemenin sürekli kontrol edilmesini gerekli kılan bir aşama olduğu için depo sorumlusu istihdam edilmesini zorunlu kılan bir işlemdir.

Üretim

Ön Hazırlık: Menü listesinde yer alan yemeklerin standart reçetelerden yararlanılarak bir gün öncesinden yıkama, ayıklama, kesme, doğrama gibi işlemlerden geçmesidir.

Pişirme

Ön hazırlıkları yapılan malzemeler standart reçetelere uygun olarak pişirilerek servise hazır hale getirilir. Bu aşama, aşçı ve aşçı yardımcısı istihdamını zorunlu kılar. Firma ölçeği büyüdükçe bu personele aşçıbaşı ve aşçıbaşı yardımcısı eklenir.

Servis

Pişen yemekler, taşımalı sistem çalışan firmalarda servis kaplarına alınarak sevkiyat elamanları tarafından taşınarak müşterinin mutfağında servise sunulur. Yerinde üretim hizmeti alan firmalarda ise pişme aşamasından sonra doğrudan sıcak olarak müşteri mutfağında servise sunulur. Bu işlem, servis elamanı, garson ve şoför çalıştırılmasını zorunlu kılar.

Bulaşık ve Temizleme

Yemekler yenildikten sonra boş malzemeler sevkiyat elamanları tarafından toplanır. Bulaşık yıkama elemanları tarafından makinelerde yıkanarak bir sonraki öğüne hazır hale getirilir. Bu aşama, bulaşıkçı ve temizlikçi çalıştırılmasını zorunlu kılar.

6. Yemek Fabrikalarında Çalışan Personel Ve Görev Tanımları

Büyük işletme ölçeğinde üretim yapan bir yemek fabrikasında karşılaşılan personelin meslek alanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

1.Aşçı	**14.** Pastacı Yardımcısı
2. Soğuk Aşçı	**15.** Sütlü Tatlıcı
3. Aşçı Yardımcısı	**16.** Hamurcu
4. Kasap	**17.** Sevk. Sor. (Mutf.)
5. Kasap Yardımcısı	**18.** Garson
6. Hazırlık Elemanı	**19.** Komi
7. Tem. Elm. (Mutf.)	**20.** Kepçeci

8. Tem. Elm. (Bulaşıkhane)	**21.** Izgaracı
9. Depo Sorumlusu	**22.** Dönerci
10. Depo Elemanı	**23.** Çaycı
11. Fırıncı	**24.** Yamak
12. Baklavacı	**25.** Serv. Yem. Dağıt.
13. Pastacı	**26**.Gıda Mühendisi-Sorumlu Yönetici-5179 ve 5996 sayılı yasalar gereğince İstihdamı

Sektörde büyük işletme ölçeğinde üretim yapan işletme sayısı çok azdır. Mevcut büyük işletmeler de kurumsallaşma sürecini büyük ölçüde tamamlamış işletmelerdir. Sözü edilen işletmelerde sosyal güvenlik uygulamaları bakımından sorunla karşılaşılması ihtimali minimum düzeydedir. Bu nedenle büyük işletmeler incelemelerde hedef işletme kitlesi değildir. Rehbere konu olan hedef işletme kitlesi, günlük 500 ile 5000 öğün arasında fiili üretim yapısına sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerdir.

Küçük ve orta ölçekli işletme çapına inildikçe yemek fabrikalarında istihdam edilen personelin büyük çoğunluğunun meslekî unvanlarının **gıda mühendisi, aşçıbaşı, aşçı, aşçı yardımcısı, garson, servis sorumlusu, şoför, depo elemanı ve sorumlusu, bulaşıkhane ve mutfak temizlik elemanı** görevlerine indirgendiği görülmektedir.

İncelenmesi hedeflenen işletme ölçeğinde (küçük ve orta ölçek), fırıncı, pastacı, baklavacı, vb diğer görevlilerin yaptıkları işler büyük ölçüde dışarıdan satın alınmak suretiyle temin edildiğinden bu ünvanlarda meslek alanına ihtiyaç duyulmamaktadır.

Küçük ve orta ölçekli yemek fabrikası işletmelerinde karşılaşılan personel ve görev tanımları aşağıda açıklanmıştır:

Sorumlu Yönetici

Yemeğin hijyen kurallarına uygun olarak üretilmesinden sorumlu olan gıda mühendisi/kimya mühendisi veya ziraat mühendisi meslek mensubu olan teknik personeldir. İşletmenin günlük üretim yapısı, çalışan sayısı ve kapasitesine bakılmaksızın 5179 ve 5996 sayılı yasalar gereğince yemek fabrikası işletmelerinde tam zamanlı en az bir meslek mensubu (sorumlu yönetici) istihdamı zorunludur.

Aşçıbaşı

İstihdamı zorunlu olan gıda mühendisi ile birlikte menü planlamasından ve menünün hazırlanmasından sorumlu olan kişidir. Günlük üretimin 3000 ve üzerinde olduğu yemek fabrikalarında istihdamı kaçınılmazdır.

Aşçılar

Aşçıbaşı tarafından hazırlanan mönülere uygun yiyeceklerin hazırlanması, pişirilmesi ve gerektiğinde servisinden sorumludur. Yiyecek hazırlama ve pişirme teknikleri ile standart reçetelerin kullanılması konusunda bilgi sahibi olması gerekmektedir. Mutfakta çalışan aşçıların özellikle kalite standartları bilgisinin olması ve üretim-servis aşamasındaki yöntem ve teknikleri Ayrıca mutfakta çalışabilecek bir personelin taşıması gereken kişisel özelliklere sahip olması gerekmektedir. Günlük en az 500 adetlik tabldot üretimi gerçekleştiren bir işletmede bu nitelikte bir personelin istihdamı kaçınılmazdır.

Aşçı Yardımcıları

Temel görevi üretime yardımcı olmaktır. Bu kapsamda; sipariş teslim almak, kullanılan araç ve ekipmanların periyodik bakımını yapmaya yardımcı olmak, menü planlaması ve hazırlanmasına yardımcı olmak, malzemeleri kontrol etmek, malzemeleri hazırlamak gibi görevleri yürütür. Günlük en az 500 adetlik tabldot üretimi

gerçekleştiren bir işletmede bu nitelikteki bir personelin işletmede istihdamı kaçınılmazdır.

Servis Elemanı-Kepçeci

Görevi, yemeği servis etmektir. Günlük en az 500 adetlik tabldot üretimi gerçekleştiren bir işletmede yerinde üretim ya da taşımalı sistem üretim şeklini benimseyen bir işletmenin yemek üretim faaliyetleri, servis ve sunum hizmetlerini de kapsıyorsa, bu nitelikteki bir personelin işletmede istihdamı kaçınılmazdır. Günlük en az 500 adet üretimin aldındaki işletme ölçeğinde bu görev aşçı yardımcıları tarafından da yürütülmektedir.

Garson

Masa temizlemek, masa hazırlamak, servis yapmak, servis sonunda araç ve gereçleri toplamak görevleri arasındadır. Günlük en az 500 adetlik tabldot üretimi gerçekleştiren bir işletmede yerinde üretim ya da taşımalı sistem üretim şeklini benimseyen bir işletmenin yemek üretim faaliyetleri, servis ve sunum hizmetlerini de kapsıyorsa, bu nitelikteki bir personelin işletmede istihdamı kaçınılmazdır.

Depo Sorumlusu ve Depo Elemanı

Sipariş vermek, malzeme alımı yapmak, gelen malzemeleri teslim almak, gelen malzemelerin kontrolünü yapmak, depo stok kontrolü yapmak, malzeme deposunun düzenini sağlamak gibi görevleri vardır. İncelenmesi hedeflenen işletme ölçeğinde bu görev aşçı yardımcıları tarafından da yürütülebilmektedir.

Bulaşıkçılar ve Hizmetliler

Toplu yemek ve ikram hizmeti sunulan mekânların ve yiyecek maddelerinin hazırlığının ve pişirilmesinin yapıldığı yerlerin temizliğinden, malzemelerin depolara taşınması ve depo çıktılarının

mutfağa getirilmesi, kullanılan ekipmanların temizliği ve bakımı gibi görevleri yerine getirirler. Günlük en az 500 adetlik tabldot üretimi gerçekleştiren bir işletmede bu nitelikteki bir personelin işletmede istihdamı kaçınılmazdır.

Şoförler

Taşımalı sistem üretim yapan yemek fabrikalarının ürettiği yemeğin müşteri mutfağına araçla taşınması ve servis edilmesinde görevlidirler. Bu görevin servis elemanları tarafından yerine getirildiği de görülmektedir. Günlük en az 500 adetlik tabldot üretimi gerçekleştiren taşımalı sistem üretim yapan bir işletmede bu nitelikteki bir personelin işletmede istihdamı kaçınılmazdır.

III. BÖLÜM

İNCELEMELERDE KULLANILACAK MEVZUAT HÜKÜMLERİ

1. Konuya İlişkin Sosyal Güvenlik Mevzuatı

1.1. 5502 Sayılı Yasanın İlgili Hükümleri

5502 sayılı Yasa'nın 17'nci maddesinin (d) fıkrasında "işin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarını tespit etmek" görevi Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına verilmiştir.

1.2. 5510 Sayılı Yasanın İlgili Hükümleri

Çoğu maddesi 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Yasa'nın;

Kurumun denetleme ve kontrol yetkisi başlıklı 59. maddesinin 1,2 ve 3.fıkralarında" *Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin işlemlerin denetimi, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları eliyle yürütülür. Askerî işyerlerine ait sigorta işlemlerinin denetim ve kontrolü, askerî iş müfettişleri tarafından da yapılabilir.*

Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarının görevleri sırasında tespit ettikleri Kurum alacağını doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemler, yemin hariç her türlü delile dayandırılabilir. Bunlar tarafından düzenlenen tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir. İşverenler ve sigortalılar ile işyeri sahipleri, tasfiye ve iflâs idaresinin memurları, işle ilgili

gerçek ve tüzel kişiler, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarına bilgi verilmek üzere çağrıldıkları zaman gelmek, gerekli olan defter, belge ve delilleri getirip göstermek ve vermek, görevlerini yapmak için her türlü kolaylığı sağlamak ve bu yoldaki isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmekle yükümlüdürler. Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları görevlerini yaparken, tüm kamu görevlileri gerekli kolaylığı gösterir ve yardımcı olurlar.

Bu Kanunun uygulanması bakımından, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları, 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen denetim, teftiş ve kontrol yetkisini de haizdir.

Asgarî işçilik uygulaması ve uzlaşma başlıklı 85'inci maddesinin 1,3, 4 ve 5. fıkralarında;

"İşverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun tespiti halinde, işin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarı; yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan sigortalı sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak tespit edilir. Söz konusu tespitler, Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından yapılır.

Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen usûllerle Kuruma bildirilmediği tespit edilen asgarî işçilik tutarı üzerinden Kurumca re'sen tahakkuk ettirilen sigorta primleri, 88'inci ve 89'uncu maddeler dikkate alınarak işverene tebliğ edilir. İşveren, tebliğ edilen prim borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde Kuruma itiraz edebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazın reddi halinde işveren, kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde yetkili iş mahkemesine başvurabilir. Mahkemeye başvurulması, prim borcunun takip ve tahsilini durdurmaz.

Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca, Kuruma asgarî işçilik tutarının bildirilmediği tespit edilen işyerleri hakkında ayrıca 102'nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi ile (e) bendinin (4) numaralı alt bendi uyarınca idarî para cezası uygulanır.

*Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar, bu maddenin uygulanmasıyla ilgili Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermeye mecburdur" hükümleri bulunmaktadır''d*enilmektedir.

1.3. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin İlgili Hükümleri

1.3.1. 16.5.2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Yasası'nın 17., 30. ve 41. maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 10.08.2007 tarihli ve 26609 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 7. maddesinin (d) bendinde "işin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarını tespit etmek" görevi Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına verilmiştir.

1.3.2. Müfettişlerin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen 13. maddesinin (ğ) bendinde de müfettişlerin "İşverenin Kuruma, emsaline, yapılan işin nitelik, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütülmesi için gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunu saptaması halinde, işin yürütülmesi için gerekli olan asgarî işçilik miktarını, yapılan işin niteliği, bünyesinde kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalışan işçi sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurları dikkate alarak tespit etmek" görev ve yetkisine haiz oldukları vurgulanmıştır.

2. Gıda Mevzuatı

2.1.Genel Olarak

Gıda işletmeleri ile ilgili mevzuatta yer alan sorumlu yönetici/ istihdamı zorunlu personel istihdamı hakkında yapılan düzenlemeler nedeniyle mevzuatın konumuzla ilgili kısımları aşağıda açıklanmıştır.

Gıda işletmeleri, 05.06.2004- 13.12.2010 tarihleri arasında 5179 Sayılı "Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun'' ve bu kanunun 4. ve 6. maddelerine dayanılarak çıkarılan 28.04.2004 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ''Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik'' hükümlerine tabi olmuşlardır.

Sözkonusu yönetmeliğin 1 numaralı ekinde yer alan ''Gıda ve Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Kolları listesinin'' 35 .sırasında toplu yemek üreten işyerleri ''Hazır Yemek Üreten İşyerleri ve Yemek Fabrikaları'' başlığı altında tasnif edilerek yönetmelik kapsamına alınmıştır.

Daha sonra çıkarılan, ''5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'' 13.06.2010 tarihli resmi gazetede yayımlanmış, bizim çalışma alanımızla ilgili hükümleri ise 13.12.2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. 5996 sayılı yasanın, gıda işletmelerinin kayıt ve tescili ile ilgili hükümlerinin uygulaması ile ilgili ''Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik'' de 17.12.2011 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2.2. Yemek Farbrikalarında İstihdamı Zorunlu Personel / Sorumlu Yönetici Çalıştırılması İle İlgili Hükümler

5179 sayılı yasanın 6. maddesi, gıda maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten işyerlerini, üretimin niteliğine

göre sorumlu yönetici istihdam etmeleri konusunda zorunlu kılmış ve uygulamaya ilişkin düzenlemeler için yönetmeliğe atıf yapmıştır.

5179 sayılı yasa, istihdamı zorunlu personel için getirilen yükümlülüğe verdiği önemi, bu yükümlülüğe uymayan gıda işletmelerine idari yaptırım uygulanmasını öngören bir düzenleme ile vurgulamaktadır. Yasanın 29. maddesi, 6. madde gereğince sorumlu yöneticileri istihdam etmeyen işyerlerine, birmilyar lira idarî para cezası verileceğini, otuz gün içinde, sorumlu yönetici görevlendirmediği takdirde de gıda işletmesinin faaliyetten men edileceğini hükme bağlamıştır.

Sözkonusu kanunun 6. maddesine göre çıkarılan ''Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin'' 29. maddesi, gıda üreten işletmeler ve işyerlerinin sorumlu yönetici istihdamı ile ilgili yükümlülükleri hakkında ayrıntılı bir düzenlemeye gitmiş, 30. maddesinde de sorumlu yöneticinin yetki ve sorumluluklarına yer verilmiştir.

Maddede yer alan düzenlemeye göre hazır yemek-toplu yemek fabrikaları, yönetmeliğin 7/A numaralı ekinin 16.sırasında tasnif edilmiş ve bu tasnifte kayıtlı meslek mensuplarından en az birini (gıda mühendisi, ziraat mühendisi, kimya mühendisi, veteriner hekim, diyetisyen, kimyager, ev ekonomisi beslenme bölümü mezunu) istihdam etmeleri konusunda zorunlu tutulmuştur.

Yönetmeliğin 29. maddesinde yer alan düzenlemeden; gıda üreten diğer işyerlerinden farklı olarak, hazır-toplu yemek fabrikalarında motor gücü ve çalışan sayısına bakılmaksızın sorumlu yöneticinin tam gün istihdamının zorunlu olduğu sonucuna varılmaktadır. Gıda Mühendisleri Odasının uygulaması da bu yöndedir.

Sözkonusu Yönetmeliğin ilgili maddesi aynen şöyledir:

Madde 29- *Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerlerinde, sorumlu yönetici aşağıdaki esaslara göre istihdam edilir.*

a) *Gıda üreten ve 60 beygir gücünün üzerinde motor gücü bulunan veya 10 ve üzerinde işçi çalıştıran veya et ve et ürünlerini üreten veya süt ve süt ürünlerini üreten veya su ürünlerini işleyen veya hazır yemek üreten iş yerleri* ***veya yemek fabrikaları*** *veya her türlü gıda katkı karışımları üreten iş yerlerinde; en az 4 yıllık lisans eğitimi almış ziraat, gıda, kimya mühendisleri, veteriner hekimler, kimyagerler, su ürünleri mühendisleri ve biyologlar ile gıda bilimi konusunda en az yüksek lisans yapmış diğer meslek gruplarına mensup kişilerin eğitim dallarına ve üretimin niteliğine göre sorumlu yönetici olarak istihdam edilmeleri her bir iş yeri için zorunludur.*

En az 4 yıllık lisans eğitimi almış Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Beslenme Bölümü mezunları ve Diyetisyenler yemek fabrikasında her bir iş yeri için sorumlu yönetici olarak istihdam edilebilirler.

b) *(a) bendi dışında kalan iş yerleri; (a) bendindeki meslek gruplarına uygun olarak azamî 5 iş yeri için tek sorumlu yönetici istihdam edebilecekleri gibi gıda bilimi konusunda eğitim görmüş tekniker ve teknisyen seviyesindeki elemanlar üretimin niteliğine göre en fazla iki iş yerinden sorumlu olacak şekilde istihdam edilebilirler.*

c) *(a) bendi dışında kalan iş yerlerinden yılda en çok 3 ay faaliyet gösteren mevsimlik iş yerleri ile 20 beygir gücü ve altında motor gücü bulunan; ekmek ve ekmek çeşitleri üreten iş yerleri, pastacılık ürünleri üreten iş yerleri, mantı, simit, yufka, bazlama, pide, galeta, kadayıf gibi unlu mamul ürünleri üreten iş yerleri, ürettiği ürünleri sadece ürettiği mekânda satan diğer iş yerleri; yetkili makamlarca verilmiş ustalık belgesi almış elemanlar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği/Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu veya bu kurumlarca yetkilendirilmiş bağlı mesleki birimlerinin birlikte açtığı kurslardan sorumlu yöneticilik usta eğitim belgesi almış olmaları hâlinde sorumlu yönetici olarak istihdam edilebilirler.*

d) *Gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten iş yerlerinde ise her bir iş yeri için sorumlu yönetici olarak gıda, ziraat, makine, petrol, endüstri, kimya mühendisleri veya kimyager istihdamı zorunludur.*

e) *60 beygir gücünün altında motor gücüne sahip, kimyasal ve ısıl işlem yapılmadan sadece fiziksel işlem uygulayarak kâğıt ve karton kutu üretimi yapan gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten iş yerlerinde (d) bendinde belirtilen meslek gruplarına mensup kişiler azamî 5 iş yerinde sorumlu yönetici olarak istihdam edilebilir.*

f) *Sorumlu yöneticinin atanması, kayıtlı bulunulan meslek odasından alınacak belge üzerine noter onaylı sözleşme ile yapılır. İş yeri ile sorumlu yönetici arasında yapılacak noter onaylı sözleşmede, sözleşme süresi ile çalışma gün ve saatleri belirtilmelidir.*

g) *Sorumlu yöneticiler sadece aynı il sınırları içerisinde sorumlu yöneticilik yapabilirler ve başka bir iş ile iştigal edemezler.*

h) *Sorumlu yöneticiler EK-7/A ve EK-7/B'de belirtilen iş kollarına göre istihdam edilirler.*

Sonuç olarak; 5179 sayılı yasanın uygulama yönetmeliğinin 7/A numaralı ekinde yer alan ''Gıda İşletmelerinde Üretimin Niteliğine Göre Sorumlu Yönetici Olarak İstihdam Edilecek Meslek Mensupları'' nın belirlendiği listenin 15. ve 16.sırasında '' Hazır Yemek Üreten İş Yerleri ve yemek fabrikaları, üretimin niteliğine göre, üretim gücü, kapasite ve motor gücüne bakılmaksızın Ziraat Mühendisi, Gıda Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kimyager, veteriner Hekim, Diyetisyen, Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Beslenme Bölümü Mezunu (4 Yıllık) meslek mensuplarından en az birini istihdam etmek zorundadırlar.

5179 sayılı yasa ile gıda işletmeleri için getirilen zorunlu istihdam-sorumlu yönetici istihdamı- düzenlemesi, 13.06.2010 tarihli resmi gazetede yayımlanan 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda da aynı şekilde yer almıştır.

Kanunun ''sorumluluklar'' madde başlıklı 22. maddesinin 7. fıkrasında, bu kanuna ekli 1 numaralı listede kayıtlı olan gıda işletmelerinin işin nevine göre, konu ile ilgili lisans eğitimi almış en az bir personel çalıştırmak zorunda oldukları belirtilmiş ve 22. maddenin uygulanmasının bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirleneceği vurgulanmıştır. Sözü edilen düzenleme ''Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik'' ismi ile 17.12.2011 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Adı geçen yönetmeliğin 10. maddesi çalıştırılması zorunlu personelle ilgili düzenlemeler yapmıştır.

Madde aynen şöyledir:

MADDE 10 *– (1) Gıda işletmelerinde, çalıştırılması zorunlu olan personel ile ilgili aşağıdaki hususlar uygulanır.*

a) *Çalıştırılması zorunlu personelden meslek odası bulunan meslek mensubu, bağlı olduğu meslek odasından ilgili işletmede çalıştığına dair belge alacaktır. Meslek odası bulunmayan meslek mensupları için gıda işletmecisi ile yapacağı sözleşme aranacaktır. Kamu kurumlarında çalışanlarda bu belge yerine kurum amiri tarafından imzalı görevlendirme yazısı aranır.*

b) *Gıda işletmecisi, üretimin nevine uygun en az lisans düzeyinde eğitim almış ise kendi işletmesinde zorunlu personel olarak çalışabilir.*

c) *Gıda işletmecisi, işletmesindeki her faaliyet için ayrı ayrı personel çalıştırabileceği gibi sadece bir personel de çalıştırabilir. Sadece bir personel çalıştırılması durumunda tüm faaliyetlere uygun meslek mensubu personel istihdam edilir.*

ç) *Gıda işletmecisi aynı adreste birden fazla faaliyet göstermesi durumunda tüm faaliyetlerde kullanılan alet ekipmanın toplam motor gücü, 30 beygir gücünün üzerinde veya çalıştırdığı toplam personel sayısı on kişiden fazla ise çalıştırılması zorunlu olan personeli istihdam etmek zorundadır.*

d) *Çalıştırılması zorunlu olan personelin herhangi bir sebeple işten çıkarılması veya çıkması durumunda, gıda işletmecisi bu durumu ve yeni personel ile ilgili bilgi ve belgeleri yetkili mercie vermek zorundadır.*

e) *Gıda işletmecisi, işletmenin faaliyette bulunduğu çalışma gün ve saatlerine göre zorunlu personel istihdam etmek zorundadır. Gıda işletmesinde çalışan zorunlu personel, işletmenin faaliyette bulunduğu çalışma gün ve saatleri içerisinde başka bir işte çalışamaz.*

5996 sayılı yasa, 40. maddesindeki düzenleme ile istihdamı zorunlu personel çalıştırmayan gıda işletmelerine uygulanacak idari yaptırımlarla ilgili olarak 5179 sayılı yasada yer alan düzenlemeye benzer fakat, daha hafif bir yaptırım öngörerek, yasanın 22 nci maddenin yedinci fıkrasında belirtilen personeli çalıştırmayan gıda işletmelerine üçbin Türk Lirası idarî para cezası yaptırımı uygulanacağını hükme bağlamıştır.

2.3 Sorumlu Yönetici/İstihdamı Zorunlu Personele Ödenmesi Gereken En Az Ücretlerle İlgili Düzenlemeler

5179 sayılı yasanın 4 ve 6. maddelerine dayanılarak çıkarılan ve 28.04.2004 tarihinde yürürlüğe giren , ''Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin'' 29. Maddesinin f bendi '' *Sorumlu yöneticinin atanması, kayıtlı bulunulan meslek odasından alınacak belge üzerine noter onaylı sözleşme ile yapılır. İş yeri ile sorumlu yönetici arasında yapılacak noter onaylı sözleşmede, sözleşme süresi ile çalışma gün ve saatleri belirtilmelidir.''*

5996 sayılı yasaya istinaden çıkarılan ''Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin'' 10. Maddesinin 1. Fıkrasının a bendine göre *''Çalıştırılması zorunlu personelden meslek odası bulunan meslek mensubu, bağlı olduğu meslek odasından ilgili işletmede çalıştığına dair belge alacaktır. Meslek odası bulunmayan meslek mensupları için gıda*

işletmecisi ile yapacağı sözleşme aranacaktır. Kamu kurumlarında çalışanlarda bu belge yerine kurum amiri tarafından imzalı görevlendirme yazısı aranır.'' hükümlerini getirdiğinden, sorumlu yönetici çalıştırılması ile ilgili sürecin tamamlanmasına ilgili meslek odaları da dahil edilmiştir.

''TMMOB Mimar Mühendislik Hizmetleri ve Asgarî Ücret–Asgarî Çizim ve Düzenleme Esasları Yönetmeliğinin'' 4. Maddesinin i bendinde yer verilen yetkiye dayanılarak ilgili meslek odaları (Gıda, Kimya ve Ziraat Mühendisleri Odaları) ortaklaşa imzaladıkları protokollerle, yemek fabrikalarında istihdam edilen sorumlu yöneticilere ödenmesi gereken asgarî ücret tutarlarını her yıl iki dönemde geçerli olacak şekilde yeniden belirlemektedirler.

Yemek fabrikası sahibi ile sorumlu yönetici arasında imzalanan ve noter onaylı olması gereken sözleşmelere oda tarafından belirlenen taban ücret yazılmadığı müddetçe, ilgili meslek odası tarafından onay verilmemekte ve sorumlu yöneticinin işyerinde çalışması için gerekli olan ''Sorumlu Yöneticilik Onay Belgesi'' düzenlenmemektedir.

Bu uygulamaya bağlı olarak Kimya Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası ve Gıda Mühendisleri Odasının her yıl ortaklaşa imzaladıkları protokollerle belirlenen ve yönetmeliğin 29. maddesi gereğince istihdamı zorunlu olan meslek mensuplarına istihdam edildikleri gıda işletmeleri tarafından ödenmesi gereken asgarî ücret tutarları dönemler itibariyle aşağıda gösterildiği gibidir.

TABLO-1

YILLAR	YEMEK FABRİKASI İŞLETMELERİNDE İSTİHDAMI ZORUNLU MÜHENDİSLER İÇİN İLGİLİ MESLEK ODALARI TARAFINDAN BELİRLENEN ÜCRET TUTARLARI	
	1.DÖNEM (01.01.-30.06)	2.DÖNEM (01.07.-31.12.)
1999	225,00 **(net)**	225,00 **(net)**
2000	285,00 **(net)**	285,00 **(net)**
2001	330,00 **(net)**	330,00 **(net)**
2002	450,00 **(net)**	450,00 **(net)**
2003	650,00 **(net)**	650,00 **(net)**
2004	8/1 derecesindeki kamu personeli mühendisin ücreti olarak belirlenmiştir.	
2005	750,00 **(net)**	750,00 **(net)**
2006	1.278,11 **(brüt)**	1.299,07 **(brüt)**
2007	1.361,92 **(brüt)**	1.424,78 **(brüt)**
2008	1.955,58 **(brüt)**	2.095,27 **(brüt)**
2009	1.800,00**(net)**	1.800,00 **(net)**
2010	2.512,23 **(brüt)**	2.723,85 **(brüt)**
2011	2.863,53 **(brüt)**	2.975,28 **(brüt)**

13.12.2010 tarihinde tüm maddeleri ile birlikte yürürlüğe giren 5996 sayılı Kanun'un 1 No 'lu ekinde, gıda ve yem işletmelerinde üretimin nevine göre çalıştırılması zorunlu olan personelin tanımı yapılmaktadır.

Bu kapsamda, görevlerini 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve bağlı yönetmelikleri ile Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ile bağlı tebliğlerinde belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getirecek olan meslek mensubu mühendislerle gıda üreten işyeri sahipleri arasında imzalanacak sözleşmelerde kullanılmak üzere ilgili meslek odaları (Ziraat, Kimya ve Gıda Mühendisleri Odası)

tarafından ortaklaşa olarak "İstihdamı Zorunlu Personel Sözleşmesi'' tasarısı oluşturulmuştur.

Bu sözleşme, ilgili meslek mensubu ile işyeri sahibi arasında noter tasdikli olarak düzenlendikten sonra, bir nüshası ilgili meslek odasına gönderilmektedir. Sözleşme, ilgili meslek odası tarafından incelendikten sonra ilgili meslek mensubunun, işyerinde istihdamı zorunlu personel statüsünde atandığına dair ''istihdamı zorunlu personel onay belgesi'' verilmektedir. İstihdamı Zorunlu Personel Sözleşmesi ile ''istihdamı zorunlu personel onay belgesi'' nin birer nüshası, meslek mensubunun üyesi olduğu odada muhafaza edilmekte, birer nüshası da gıda işletmecisi tarafından çalışma ve gıda sicil izni ile üretim izni başvurularında Gıda Tarım ve Haynancılık İl Müdürlüğüne verilmektedir.

5179 sayılı yasanın ve yönetmeliğinin alanı bulduğu 2004-2011 yılları arasında, istihdamı zorunlu personel sözleşmesi esaslarına göre istihdam edilen meslek mensuplarına ''Sorumlu Yönetici '' denilmekte ve sorumlu yönetici ile gıda işletmecisi arasında imzalanan sözleşmeye de ''sorumlu yöneticilik sözleşmesi'' denilmekteydi. Sorumlu Yöneticilik Sözleşmesi noter tasdikli olarak imzalandıktan sonra ilgili meslek odası tarafından onaylanmakta ve meslek mensubu işyerine sorumlu yönetici olarak atanıp, sorumlu yöneticilik belgesi verilmekteydi.

Gıda üreten işletmelerle ilgili iş ve işlemleri yeniden şekillendiren 5996 sayılı yasada meslek mensuplarının istihdamı zorunlu personel statüsünde çalıştırılmaları zorunlu tutulmakla birlikte sorumlu yöneticilik kavramından bahsedilmemektedir.

Sorumlu Yöneticlik Sözleşmesi ya da İstihdamı Zorunlu Personel Sözleşmesi esaslarına göre bir işyerinde Sorumlu Yönetici/İstihdamı Zorunlu Personel olarak istihdam edilen bir meslek mensubuna, en az yukarıdaki tabloda belirlenen ücretlerin ödenmesi şart koşulmaktadır. İşyerinde sorumlu yönetici/istihdamı zorunlu personel olarak

istihdam edilecek meslek mensubu ile gıda işletmecisi arasında imzalanan Sorumlu Yöneticilik Sözleşmesi/İstihdamı Zorunlu Personel Sözleşmelerinde meslek mensubunun alacağı ücret tutarı bölümüne, ilgili meslek odası tarafından belirlenen taban ücret tutarı yazılmadığı müddetçe, oda tarafından Sorumlu Yöneticilik Belgesi/İstihdamı Zorunlu Personel Onay Belgesi verilmemekte ve o işyerine Sorumlu Yönetici/İstihdamı Zorunlu Personel ataması yapılmamaktadır.

Buna karşın, 5996 sayılı yasaya istinaden çıkarılan ve 17.12.2011 tarihinde yürürlüğe giren ''Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin'' çalıştırılması zorunlu personel istihdamı ile ilgili hükümlerinin 2012 ve sonraki yıllar için ilgili meslek odaları ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından nasıl uygulanacağı henüz belli değildir.

Sözkonusu İstihdamı Zorunlu Personel Sözleşme Tasarısı/ Sorumlu Yöneticilik Sözleşmesi sözleşme tasarıları ve İstihdamı Zorunlu Personel Onay Belgesi ve Sorumlu Yöneticilik Belgesi örnekleri rehber ekindedir. **(Ek-1,2,3,4)**

Bu rehberin hazırlanma sürecinde yapılan incelemelerde, yemek fabrikalarında istihdam edilen meslek mensubu mühendislerin sosyal güvenlik uygulamaları bakımından ciddi sorunlarla karşı karşıya oldukları görülmüştür. Bu bakımdan, yapılacak incelemelerde, ilgili meslek odasından temin edilen İstihdamı Zorunlu Personel Sözleşmesi veya Sorumlu Yöneticilik Sözleşmeleri incelenerek, gerek sözleşmede belirtilen çalışma süresinin gerekse kayıtlı olan ücret tutarının Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilip bildirilmediğinin kontrol edilmesi gerekmektedir.

İncelemelerde işverenlerce, sözleşmede kayıtlı ücret tutarının gerçekte mühendise ödenmediği, fiili ücretin daha az olduğu yönünde itirazlarda bulunulmaktadır. Unutulmamalıdır ki; ortada taraflarca imzalanmış yazılı bir hizmet akdi (istihdamı zorunlu personel

sözleşmesi) vardır ve aksi kanıtlanmadığı müddetçe hak edilen ücret, sözleşmede kayıtlı olan ücrettir. 5510 sayılı yasanın 80. maddesinin 1.fıkrasının a bendinin 1 numaralı alt bendine göre ''hak edilen ücretler'' de prime tabi olduğundan, hak edilen fakat sigortalıya ödenmemiş olan ücretlerin de sigorta primine esas kazanç olarak esas alınması gerektiği gözardı edilmemelidir.

3. Çalışma Ve Üretim İzinleri

5179 sayılı yasaya istinaden çıkarılan ve 2011 yılı sonuna kadar yürürlükte kalan ''Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin'' 25. 26. 27 ve 28. maddelerine göre;

Yemek fabrikaları, 5179 sayılı yasanın uygulamada kaldığı döneminde, çalışma ve üretim izni almadan ve gıda siciline kaydolmadan faaliyette bulunamazlar.

Çalışma izni ve gıda sicili almak isteyen yemek fabrikaları aşağıdaki belgelerle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın İl Müdürlüğüne başvururlar.

a) Dilekçe,

b) Bağlı olduğu meslek kuruluşundan üyelik veya faaliyet belgesi,

c) Şirket ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi veya noter onaylı nüshası,

d) İmza sirküleri sureti,

e) Gayrisıhhî Müessese ruhsatı veya noter onaylı nüshası,

f) Kapasite raporu,

g) Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi, diploma örneği ve söz konusu iş yerinde sorumlu yönetici olarak çalıştığına dair meslek odasından alacağı belge,

5996 sayılı yasaya istinaden çıkarılan ve 2012 yılı ve sonrası uygulamalarda geçerli olacak olan '' Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğine göre, gıda işletmeleri ''Kayıt'' kapsamındakiler ve ''Onay'' kapsamındakiler olarak iki sınıfa ayrılmıştır. Hazır Yemek ve Toplu Yemek Üreten İşletmeler ''Kayıt'' kapsamında olan işletmeler sınıfına dahil edilmiş ve yönetmeliğin 14 numaralı ekinde yer alan ''Kayıt Kapsamındaki Gıda İşletmelerinin Faaliyet Konuları'' listesinin 35. Sırasında sayılmışlardır. Yönetmeliğin 5. Maddesine göre '' gıda işletmecileri, kayıt kapsamındaki işletmelerini, ilgili kurumdan işyeri açma ve çalışma ruhsatı aldıktan sonra işletme kayıt işlemlerini yaptırmak üzere, en geç otuz gün içerisinde yetkili mercie başvurmak ve başvuru tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde kayıt işlemlerini tamamlamak zorundadırlar.'' Yönetmeliğin 6. maddesine göre '' gıda üreten işletmeciler İşletme Kayıt Belgesi Beyannamesine yönetmeliğin 3 numaralı ekindeki belgelerleri ekleyerek Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının İl Müdürlüğüne kayıt ve tescil için başvururlar. **(Bkz-5,6,7)**

5996 sayılı yasa uygulamasında kayıt yaptırmak isteyen yemek fabrikaları aşağıdaki belgelerle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın İl Müdürlüğüne başvururlar.

a) Yönetmeliğin 3 numaralı ekinde yer alan İşletme Kayıt Belgesi Beyannamesi,

b) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının veya Deneme İzin Belgesinin sureti,

c) Kapasite raporu veya ekspertiz raporu, resmi kurumlarda kurum beyanı,

d) Gıda işletmecisinin güncel bilgilerini içeren Ticaret Sicil Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi

e) Meslek odası bulunan meslek mensupları için odadan alınmış çalışma belgesi, meslek odası bulunmayan meslek mensupları için gıda işletmecisiyle yapacağı noter onaylı sözleşme, **(Bkz-5,6,7)**

4. Yemek Fabrikası İşletmelerinin İşkolu Kodu Açısından Tasnifi

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarife Cetvelinde ''**hazır yemeklerin ve yiyeceklerin imalatı''** faaliyetleri **''1085''** numarası ile kodlanmıştır. Kurum uygulaması ise, tabldot usulü yemek imal eden işyerlerinin ve yemek fabrikalarının çoğunlukla '' **lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri''** adı altında ''**5610''** numarasında kodlandığını göstermektedir. Yemek fabrikaları için uygun olan işkolu kodu 5610'dur. Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarife Cetvelinde, özel günlerde dışarıya yemek hizmeti sunan (catring) işletmelerinin faaliyetleri **''5621''**, diğer yiyecek hizmeti faaliyetleri ise ''**5629''** olarak kodlanmıştır. Yemek fabrikası işletmelerinin işyeri dosyası tescillerinde, bahsedilen kodların hepsinin kullanıldığı görülmektedir. Buna karşın, bu kodların hepsinin tehlike sınıfı aynıdır.

IV. BÖLÜM

İNCELEME AŞAMALARI

1.Ünite İşyeri Dosyalarının İncelenmesi

İşyeriyle ilgili incelemeye başlamadan önce, işyerinin işlem gördüğü ünitede bulunan işyeri dosyasının incelenmesi ve Kurumsal bilgi portalından yapılacak sorgulama sonucuna göre;

İşyerinin hangi tüzel kişi adına ve hangi tarihte Kuruma tescilinin sağlandığı,

İşyeri sicil numarasının belirlenmesi, işyerinde yapılan işin niteliği ve yapılan işin işkolu koduna uygun olup olmadığı bilgisi,

İşyerinden yapılan bildirimler dikkate alınarak en son çalıştırılan sigortalı sayısı, prim ödeme gün sayısı ve prime esas kazanç tutarlarında Kuruma yapılan bildirimlerde yaşanan gelişme bilgileri,

İşyerinden herhangi bir şekilde bildirimlere ara verilip verilmediği, ara verilme süre ve neden bilgileri,

İşyerinde daha önce durum tespiti yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise çalıştırılan sigortalıların adı-soyadı, işe giriş tarihi, aldıkları ücret bilgileri,

İşyerinin nitelik ve niceliği (kapasitesi) hakkında mevcut bilgiler,

İşyeri adresinde ve/veya işverenliğinde değişiklik olup olmadığı, yeni adres ve işveren bilgilerinin işyeri dosyası kapağına işlenip işlenmediği bilgisi,

Eksik gün çalışması bulunan sigortalılar ile ilgili eksik gün bildirim formlarının düzenlenip düzenlenmediği,

2.İşyerinde Durum Tespit Yapılması

Gerekmesi halinde, işin yürütüm şartlarının tespit edilmesi için, gerek duyulması halinde işyerinde yerel denetim yapılmalı ve ilgililerin ifadeleri alınmalıdır. Yerel denetim; çalışanlar, kullanılan makine teçhizat, üretim sürecinin gözlenmesi, vardiya sayısının tespit edilmesi, işyerinde fiilen çalışanların görev tanımlarının tespit edilmesi amacına dönük olmalıdır.

Yapılacak yerel denetimler, 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Başkanlığımız tarafından belirlenen ve bugüne kadar uygulanmakta olan esaslara bağlı kalınmak suretiyle yapılacaktır.

Bu bölümde, işverenler tarafından düzenlenmesi zorunlu olan kayıt ve belgeler, kayıt ve belgelerin istenilmesi ve incelenmesi hususları açıklanacaktır.

3. Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi

3.1. Tabldot/Yemek İmalatı Yapılan İşyerlerinde İstenecek Defter, Kayıt ve Belgeler

Toplu yemek imalatı yapılan işletmeler ile ilgili asgarî işçilik incelemelerinde, inceleme dönemini kapsayan ve işverenin defter tutma yükümlülüğüne göre, aşağıdaki kayıt ve belgeler istenecektir:

▪ V.U.K. md. 182 ve T.T.K. md. 66'ya göre tutulması zorunlu olan yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, V.U.K. md. 193'e göre tutulması zorunlu olan işletme hesabı defteri, V.U.K. md. 197'ye göre tutulması zorunlu olan imalat defteri, V.U.K. md.199'a göre tutulması gereken kombine imalat defteri,

▪ V.U.K. md. 229'da tanımlanan ve md.232'de kullanma mecburiyeti getirilen fatura (gelir-gider), md. 239'da adı geçen sevk irsaliyeleri, md. 234'te tanımlanan gider pusulası, md. 242'de belirtilen diğer vesikalar,

▪ V.U.K. md. 238 ve S.S.İ.Y. md. 105'e göre düzenlenmek zorunda olunan ücret ödeme bordrosu, 4857 sayılı İş Yasası 37. md. uyarınca düzenlemek zorunda olunan ücret hesap pusulası,

▪ İşyeri bildirgesi, aylık prim ve hizmet belgeleri ile eki eksik gün bildirim formları, prim ödeme makbuzları, sigortalı işe bildirgeleri, sigortalı işten ayrılış bildirgeleri, puantaj kayıtları,

▪ 193 sayılı G.V.K. md. 84'te tanımlanan muhtasar beyannameler.

3.2. Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi

3.2.1. Kayıt ve Belgelerin İstenmesi

5510 sayılı Yasa'nın 59. maddesinin ikinci fıkrasında "… İşverenler ve sigortalılar ile işyeri sahipleri, tasfiye ve iflâs idaresinin memurları, işle ilgili gerçek ve tüzel kişiler, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarına bilgi verilmek üzere çağrıldıkları zaman gelmek, gerekli olan defter, belge ve delilleri getirip göstermek ve vermek, görevlerini yapmak için her türlü kolaylığı sağlamak ve bu yoldaki isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmekle yükümlüdürler…",

86. maddesinin ikinci fıkrasında "İşveren, işyeri sahipleri; işyeri defter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yıl başından başlamak üzere on yıl süreyle, kamu idareleri otuz yıl süreyle, tasfiye ve iflâs idaresi memurları ise görevleri süresince, saklamak ve Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilen memurlarınca istenilmesi halinde onbeş gün içinde ibraz etmek zorundadır",

102. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde "86'ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki yükümlülüğü Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen onbeş gün içinde mücbir sebep olmaksızın tam olarak yerine getirmeyenlere … idari para cezası uygulanır" hükümleri bulunmaktadır.

İşyeri kanunî kayıt ve belgeleri 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre düzenlenen "Kayıt ve Belge İncelemesi" konulu kayıt ibraz yazısıyla ya da incelemeyi yapacak Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi ile işveren/ işveren vekili arasında karşılıklı imza atılmak suretiyle düzenlenecek "Kayıt ve Belge İsteme Bildirim Tutanağıyla" istenecektir.

3.2.2. Defterlerin İncelenmesi

İşverenin defter tutma yükümlülüğüne göre yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, karar defteri, işletme hesabı defteri, imalat defteri v.b. defterler incelenmelidir. İncelemede;

- Defterin türü, ilgili olduğu yıl, tasdik makamı ile tarihi ve nosu, kaç sayfa olarak tasdik edildiği, tek veya çift sayfa olarak tasdik edilip edilmediği, kayıtların tek veya çift sayfalara kaydedilip kaydedilmediği, tasdik nosunun her sayfada bulunup bulunmadığı, defterin kaç sayfasının muhasebe kayıtları için kullanıldığı,

- Defter tutma mükellefiyet durumuna göre yıl sonu kapanış işleminin yapılıp yapılmadığı/yıl sonu işletme hesap özetinin alınıp alınmadığı, kapanışla ilgili bilgiler,

▪ Defterlere yapılan ilk ve son muhasebe kayıtlarının tarih ve sıra numaraları,

▪ İşçi ücret giderlerinin defter kayıtlarına tam olarak intikal ettirilip ettirilmediği, defter kayıtlarına intikal eden giderler ile ücret ödeme belgeleri arasında farklılıklar olup olmadığı, farklılıkların nedenleri,

▪ Muhasebe işlemlerinin defter kayıtlarına intikal ettirilirken V.U.K.'da belirtilen kayıt nizamına uyulup uyulmadığı,

▪ Yasal defterlerle ilgili 5510 sayılı Yasa'nın 102-e-4 maddesinde belirtilen usule uyulup uyulmadığı,

kayıt inceleme tutanağına kaydedilecektir.

3.2.3. Ücret Ödeme Belgelerinin İncelenmesi

İşverenlerin yanında çalıştırdığı sigortalılara ödedikleri ücretlerin belgelendirilmesi amacıyla düzenlenen ücret ödeme bordrolarının incelenmesi sırasında;

▪ Ücret ödeme bordrolarının 5510 sayılı Yasa'nın 102-e-5 maddesinde belirtilen usule uygun düzenlenip düzenlenmediği, ücret ödeme bordrosu dışında ücret ödemelerine yönelik olarak ücret hesap pusulası, makbuz v.b. bir belgenin düzenlenip düzenlenmediği,

▪ Ücret ödeme belgelerindeki tutarlarla muhtasar beyannamelerdeki matrahların ve defter kayıtlarına intikal ettirilen tutarların karşılaştırılması, farklılıkların nedenleri,

▪ İşyerinde çalıştırılan sigortalılara yapılan brüt ücret ödemeleriyle Kuruma bildirilen prime esas kazanç tutarları arasında farklılık olup olmadığı, farklılıkların nedenleri,

▪ İşyeri kayıt ve belgelerinden işyerinde çalıştıkları anlaşılan, ancak 5510 sayılı Yasa hükümlerine göre (4-a) kapsamında sigortalılık

niteliği bulunmayan kişilerin olup olmadığı, bu kişilere yapılan ücret ödemeleri,

- Kurumumuza verilen prim belgelerinde yazılı kişilerle ücret ödeme belgelerinde yazılı kişilerin aynı olup olmadığı,

- İşyeri sigortalılarının aylık "30" günden daha az çalıştırılmış gibi Kuruma bildirilmiş olması halinde;

✓ Sigortalıların ayın geri kalan günlerinde işyerinde çalışıp çalışmadıkları,

✓ Çalışma günleri noksan gösterilen sigortalılarla ilgili olarak S.S.İ.Y. 'nin 109. maddesinin onikinci fıkrasında kayıtlı belgelerin işveren tarafından verilip verilmediği,

- Sigortalı olarak bildirilenlerin hizmet akdine dayalı olarak çalışıp çalışmadıkları,

- Kurumumuza tescili sağlanan sigortalıların işe giriş bildirgesinde yazılı işe giriş tarihi ile işyerine ait kayıt ve belgelerde yazılı işe giriş tarihlerinin mutabık olup olmadığı,

- Prim belgelerinin Kurumumuza yasal süresinde intikal ettirilip ettirilmediği,

- İşyeri bildirgesinde kayıtlı işverenin şirket olması halinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerinden; şirketin unvanı, hangi tarihte tüzel kişilik kazandığı, şirket ortaklarının kimler oldukları,

- İşyeri bildirgesinde kayıtlı sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarih, yapılan işin konusu, sigortalı sayısı, işveren vekili, işyeri bildirgesinin Kurum kayıtlarına giriş tarihi veya bildirgenin postaya veriliş tarihi,

hususları tespit edilerek kayıt inceleme tutanağına kaydedilecektir.

3.2.4. Gelir , Gider ve Diğer Belgelerin İncelenmesi

Gelir faturaları ve/veya sevk irsaliyeleri incelenerek tabldot/ yemek adetleri tespit edilerek kayıt inceleme tutanağına kaydedilecektir.

- Aylık tabldot/yemek adedinin tespit edilemediği durumlarda, asgarî işçilik oranının uygulanacağı matrahın belirlenmesi bakımından, gelir faturalarından veya yasal defterlerden KDV hariç aylık tabldot satış gelirleri tespit edilmelidir.

- Gıda üreten işletmelerde evrak akışı yoğundur. Toplu yemek mutfağına alınan mallar ve malzemelerin tür bakımından fazlalığı, taşımalı sistem yemek servisi yapan firmalar için müşteri sayısının fazlalığı ile birlikte evrak akışının yoğun olmasını da beraberinde getirmektedir. Bu bakımdan, gerek alış faturalarından ve irsaliyeli faturalardan gerekse satış irsaliyelerinin incelenmesinden kayıtdışı işçiliğin belirlenmesi bakımından önemli tespitler yapılabilmektedir. Fatura ve sevk irsaliyesi incelemelerinde, çalışmaları Kuruma hiç bildirilmeyen personele rastlanabileceği gibi, Kuruma bildirildiği tarihten daha önceki bir tarihte çalışmaya başlayan personelin çalışma süreleri ile ilgili tespitler de yapılabilmektedir. Bu bakımdan, incelemelerde, mutlaka satış irsaliyeleri ile alış fatura ve irsaliyelerinin incelemesi gerekmektedir. Yapılan incelemelerde, özellikle satış irsaliyelerinden, çalışmaları kayıtdışı kalmış servis ve şoför personelin çalışmalarını tespit bakımından son derece sağlıklı bilgiler saptanabildiği görülmüştür. Bu kapsamda, işletme kayıt ve belgeleri sosyal sigorta işlemleri kapsamında daha önce Başkanlığımız tarafından verilen talimatlar doğrultusunda incelenmeli, inceleme sırasında kaydi olarak yapılması muhtemel tespitler dikkate alınarak, işletme kayıtları sevk irsaliyeleri dahil incelenmelidir. İşletme yasal kayıt ve belgelerinden kayden tespit edilen ve Kuruma bildirilmediği anlaşılan işçilik tutarları, mükerrer prim tahakkukuna meydan vermemek bakımından asgarî işçilik incelemesi sonucunda hesaplanan fark işçilik tutarlarından indirim konusu yapılmalıdır.

3.2.5. Diğer Hususlar

▪ Diğer taraftan, bugüne kadar Başkanlığımızca yapılan incelemelerde Kurumdan 506 ve 1479 sayılı yasalar kapsamında yaşlılık aylığı veya 5434 sayılı yasa kapsamında emeklilik aylığı almakta olduğu halde şirket ortaklığı devam eden sigortalıların SGDP (Sosyal Güvenlik Destek Primi) bakımından tescillerinin yapılmadığı, bu konudaki yasal düzenlemenin yapıldığı tarihten bu yana bu sigortalılar adına önemli miktarda SGDP prim borcunun biriktiği gözlenmektedir. Bu bakımdan yasal kayıt ve belgelerin incelenmesi sırasında, şirket ortaklarının sosyal güvenlik durumları mutlaka sorgulanmalı ve Kurumdan yaşlılık veya emeklilik aylığı almakta iken şirket ortaklığı devam eden sigortalılardan SGDP tescili yapılmayanların (1479 sayılı yasanın ek 20. maddesinin 3.fıkrası ve 5510 sayılı yasanın geçici 14. maddesi hükümlerine göre işlem yapılmasını temin bakımından) tescilllerinin yapılması sağlanmalıdır. Yapılan incelemelerde özellikle 506 sayılı yasa kapsamında yaşlılık aylığı almakta iken şirket ortaklığı devam edenlerin SGDP tescillerinin yapılmadığı görülmektedir.

▪ İşyerinden Kuruma bildirilen sigortalıların görev tanımları ve bu görev tanımları itibariyle Kuruma bildirilen kazançlar ve gün sayıları ayrıma tabi tutularak tutanağa kaydedilmelidir. Görev tanımları; işyerinde yapılacak durum tespiti, işletme yetkililerinden veya sorumlu yöneticiden elde dilecek bilgiler, veya hizmet sözleşmelerinin incelenmesi ile belirlenebilir.

▪ İncelemelerde nadiren de olsa, malzemeli işçilik içeren giderlerle karşılaşılması olasıdır. Menüde yer alan pide yemeğinin dışarıdan satın alınması gibi. İncelemelerde bu gibi giderlerle karşılaşılması halinde bunlar da sayı ve/veya tutar cinsinden aylar itibariyle Kayıt İnceleme Tutanağına kaydedilmelidir. Hesaplamanın tabldot sayısı esas alınarak yapıldığı durumlarda, dışarıdan satın alınan yemek/tabldot adetleri tespit edilen aylık tabldot sayısından

indirim konusu yapılmalıdır. Keza, hesaplama, tabldot satış gelirleri esas alınarak yapılmış ise, bu defa dışarıdan satın alınan tabldot/yemek tutarları tabldot satış gelirlerinden indirim konusu yapılmalıdır. Yemek fabrikalarına ilişkin incelemelerde salt işçilik giderleri ile karşılaşılması olasılığı çok düşüktür.

4. Kamu Kurum Ve Kuruluşlarından Veya Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarından İstenecek Bilgi Ve Belgeler

a.) TOBB Gıda Mühendisleri/Ziraat Mühendisleri veya Kimya Mühendisleri Odalarının ilgili şubesinden, inceleme konusu gıda işletmesinin sahibi ya da ortağı ile Gıda/Ziraat veya Kimya Mühendisi arasında imzalanmış Sorumlu Yönetici Sözleşmesi veya İstihdamı Zorunlu Personel Sözleşmeleri talep edilmelidir. (Yemek fabrikalarında istihdam edilen sorumlu yöneticiler büyük ölçüde gıda mühendisleridir. Ziraat veya Kimya mühendislerinin yemek fabrikalarında istihdamı istisnaidir.)

b.) Gerekmesi halinde, Gıda Tarım ve Hayvanclık Bakanlığı İl Müdürlüğünden, Gıda Sicili, Üretim İzni, Kapasite Raporu, Sorumlu Yönetici veya İstihdamı Zorunlu Personel Sözleşmeleri, Gıda Kontrolörlerinin Periyodik Denetim Bilgileri, İşletme Kayıt Belgesi, İşletme Kayıt Belgesi ekindeki belgeler istenmelidir.

c.) Kayıt ve belge ibraz etmeyen işletmeler için yapılacak hesaplamalarda kullanılmak üzere, ilgili vergi dairesi başkanlığından, yemek fabrikası şirketinin inceleme yapılan yıla ait gelir tablosu bilgileri istenmelidir.

d.) Kayıt ve belge ibraz etmeyen işletmeler için yapılacak hesaplama sonucu belirlenen fark işçiliğin aylara dağıtımında kullanılmak üzere, elektrik veya su dağıtımından sorumlu kuruluştan şirketinin inceleme yapılan yıla aylık elektrik ve su kullanım bilgileri istenmelidir.

V. BÖLÜM

ASGARİ İŞÇİLİK HESAPLAMALARI ASGARİ İŞGÜCÜ (ASGARİ İŞÇİLİK-ASGARİ SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ-ASGARİ GÜN SAYISI-ASGARİ SİGORTALI SAYISI) İHTİYACININ TESPİTİ

1. Değişkenler

Bir toplu yemek fabrikası işletmesinde işçiliği belirleyen değişkenler şunlardır:

Üretim Miktarı (Tabldot Sayısı, Yemek Adedi)

Menü Seçenekleri/Yemek Çeşidi

Seçilen Üretim Modeli (Yerinde Üretim, Taşımalı Üretim -Kapıda Tesl, Servisli Tesl.)

Kullanılan Teknoloji

Dışarıdan Hizmet Satın Alınması

Menü seçenekleri ve kullanılan teknoloji değişkenleri programa alınması muhtemel işletme yapısında neredeyse aynıdır. Dışarıdan hizmet satın alınması uygulaması da nadiren ve arızi durumlarda karşılaşılabilecek bir uygulamadır. Günlük veya aylık üretim miktarı ve seçilen üretim modeli (taşımalı ve/veya yerinde üretim) temel değişkenlerdendir. Rehberde yer alan hesaplamalarda da temel değişken olarak bu iki unsur esas alınmıştır.

2. Hesaplama Yöntemleri

5510 sayılı yasanın 85. maddesindeki düzenlemede, işin yürütülmesi için gerekli olan asgarî işçilik miktarının tespit edilmesine ilişkin usuller sıralanırken herhangi bir yöntem sınırlamasına gidilmediği görülmektedir. Yasa maddesinde, **1-)** yapılan işin niteliği, **2-)** bünyesinde kullanılan teknoloji, **3-)** iş yerinin büyüklüğü, **4-)** benzer işletmelerde çalıştırılan işçi sayısı, **5-)** ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü'nün alınması, örnek olarak sayılan yöntemlerdendir. Aynı cümlede, örnek yönetmeler sayıldıktan sonra ''gibi unsurlar'' ifadesi kullanılarak, tespit yönteminde herhangi bir sınırlamaya olmadığı vurgulanmaktadır.

Bu rehberde anlatılan yemek fabrikalarındaki incelemelerde yapılacak asgarî işçilik hesaplamalarına ilişkin kriterler, **''…ilgili meslek odasının görüşünün alınması'' ve '' …gibi unsurlar''** kapsamı içinde değerlendirilebilecek nitelikte iki yöntem esas alınarak hazırlanmıştır.

Yemek fabrikası işletmelerine ilişkin incelemelerde, asgarî işgücü ihtiyacının hesaplanmasında kullanılmak üzere aşağıda iki yöntem anlatılacaktır. Bu iki yöntemin uygulanma önceliği tercihe bağlıdır. İncelemede tespit edilen hususlara göre, hesaplamada birinci yöntem de seçilebilir, ikincisi de...

Ancak, inceleme sonucu tespit edilen veriler kullanılarak, aşağıda açıklanacak yöntemlerden herhangi birisi esas alınarak yapılacak asgarî işçilik hesaplamalarında, mükerrer prim hesaplanmasına meydan vermemek bakımından;

Dışarıdan satın alınan fatura vb gider belgelerine dayalı malzemeli işçilik tutarlarının ve/veya adetlerinin yemek hizmeti gelirlerinden veya adetlerinden,

İşveren tarafından bildirilen işçilik tutarlarının, kaydi tespitlere bağlı kazançların, gıda mühendisi/sorumlu yönetici adına belirlenen fark

kazançların, dışarıdan satın alınan fatura vb gider belgelerine dayalı salt işçilik tutarlarının ise Kuruma bildirilmesi gerektiği hesaplanan asgarî işçilik tutarından indirim konusu yapılması gerektiği unutulmamalıdır.

2.1. İlgili Meslek Odası Görüşlerinin Kullanılması

Konu ile ilgili olarak TOBB Gıda Mühendisleri Odasının İzmir ve Marmara Bölge Şubeleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen raporlar rehber ekindedir. **(Bkz-Ek-8 ve 9)**

Bu bölümde anlatılan yönetmelerle yapılan hesaplamalar, doğrudan, <u>işin yürütümü için gerekli olan günlük ve aylık en az prim gün sayısının</u> belirlenmesi sonucunu doğurmaktadır.

İlgili meslek odaları tarafından yapılan çalışmalarda işgücü ihtiyacı içine yönetici, fabrika müdürü, bekçi gibi üretimle doğrudan ilgisi olmayan personelin de dahil edildiği görülmektedir. Yapılan sektör incelemelerinde yönetici ve fabrika müdürlüğü ihtiyacının çoğu zaman şirket ortağı da olan işletme sahipleri tarafından karşılandığı görülmektedir.

Bu bakımdan, aşağıdaki tablolar esas alınarak yapılacak hesaplamalarda, yönetici, bekçi gibi görevlerde çalıştırılması muhtemel işgücü ihtiyacı, aksi tespit edilmemiş olduğu sürece ihmal/gözardı edilmelidir. Bu nitelikteki görevlerde çalışan personelin tespiti ve çalışmalarına ihtiyaç duyulup duyulmadığı, her incelemede işletmenin durumuna göre ele alınması gereken bir keyfiyettir.

Gıda Mühendisleri Odası İzmir Bölge Şubesi tarafından hazırlanan günlük 1000 kişi esaslı tabldot imalatı için gerekli işgücü sayısına ulaşılırken, hesaplanan miktarın mümkün olan en az işgücü ile yürütülebilecek sınır değer olması gerektiği ilkesine uyulmadığı, asgarî işgücü yerine gerekli olan işgücü sonucuna ulaşıldığı görüldüğünden, hesaplamalarda İzmir Gıda Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan

işgücü ihtiyacı tablosunun kullanılmaması uygun olacaktır. Odanın İzmir şubesi tarafından günlük 1000 tabldot esaslı üretime dayalı olarak hazırlanan çalışma, incelemelerde fikir vermesi açısından rehbere eklenmiştir.

Buna karşın, İzmir Gıda Mühendisleri Odası tarafından, kahvaltı öğünü ve pide imalatı için gerekli olduğu belirlenen en az işgücü sayıları ile ilgili veriler, asgarî işçilik hesaplamaları bakımından kullanılabilir niteliktedir.

2.1.1. Gıda Mühendisleri İzmir Şubesi Tarafından Yapılan Çalışma Sonuçları

Bu çalışma ile, taşımalı sistem üretim modeli ile çalışan ve günlük 1000 adet yemek üreten bir yemek fabrikasının en az işgücü ihtiyacı aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Taşımalı Üretim (Tek Öğün)

TABLO-2

Personel Görev Tanımları	Günlük Yemek-Tabldot Üretim Miktarları ve Gerektirdiği Kişi/Gün Sayısı
	1000
Aşçı	3
Servis Elemanı	6
Şoför-Dağıtıcı	6
Aşçı Yardımcısı	3
Bulaşıkçı	3
Sekreter	1
Temizlik Görevlisi	1
BİLDİRİMİ GEREKLİ OLAN GÜNLÜK EN AZ PRİME ESAS GÜN SAYISI TOPLAMI	**23**

Yukarıda da belirtildiği üzere, Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından günlük 1000 adet yemek üretim yapısına sahip bir işletme için belirlenen işgücü ihtiyacı verileri, işin yürütümü için gerekli olan en az işçilik tutarının hesaplanabilmesi için kullanılabilir nitelikte değildir. İncelemelerde fikir vermesi açısından rehbere konulmuştur.

Yemek fabrikası işletmesinin müşterilerine kahvaltı öğünü ve pide satışı yaptığı hizmet seçenekleri ile de karşılaşılması muhtemeldir. İncelemelerde kahvaltı öğünü alan müşteri grubu ile karşılaşıldığında mümkünse öncelikle aylar itibariyle kahvaltı satışları adet olarak belirlenerek, buradaki tablo yardımıyla kahvaltı öğününün asgarî işçiliği hesaplanmalıdır. Kahvaltı adedinin belirlenemediği durumlarda, aylar itibariyle kahvaltı satış gelirleri belirlenerek, bu gelirlere, Kurum Asgarî İşçilik Tespit Komisyonunca belirlenen %10'luk asgarî işçilik oranı uygulanarak hesaplama yapılmalıdır.

Kahvaltı Öğünü ve Pide İmalatı

TABLO-3

Gerekli Olan En Az İşgücü	**Kahvaltı ve Pide Adetleri**	
	Kahvaltı Öğünü	**Pide İmalatı**
1 Personel İle 1 Saatte Hazırlanabilecek Kahvaltı Sayısı (Her 100 adetlik kahvaltı miktarı en az bir saatlik işgücü gerektirir.)	100	
Tırnakçı, Kürekçi ve Hamurcu ile 1 saatte hazırlanabilecek Pide Adedi (Her 400 adetlik pide miktarı en az 3 saatlik işgücü gerektirir.)		400

Verilen hizmet kahvaltı ve akşam yemeği ile gece vardiyası yemeğini de gerekli kılıyor ise çalışan eleman sayısında yine farklılıklar ortaya çıkar. Günlük 1000 yemekten sonrası için yemek fabrikalarında ikinci vardiyanın çalışması zorunlu olmaktadır.

Genelde çalışma süreleri en az 10 saat olmakla birlikte bazen iş yüküne göre 12–14 saati de bulabilmektedir. Vardiya sistemine geçen yemek fabrikalarında da çalışma süreleri en az 10 saattir.

2.1.2. Gıda Mühendisleri Marmara Bölge Şubesi Tarafından Yapılan Çalışma Sonuçları

Gıda Mühendisleri Odası Marmara Bölge Şubesi tarafından üyelerine yaptırılan incelemelerde ulaşılan sonuçlar diğerine göre daha kapsamlı içeriğe sahiptir. Bu çalışma ile, günlük 500 öğünden başlayıp günlük 10000 öğüne kadar çıkan bir üretim yapısı için, yerinde üretim ve servis, taşımalı üretim ve servis değişkenlerini de esas alan bir ayrımla, bir yemek fabrikasının en az işgücü ihtiyacı belirlenmiştir. Bu çalışma ile belirlenen işgücü ihtiyacı, bir yemek fabrikasının günlük üretim miktarı ve diğer değişkenler esas alınarak aşağıda tablolar halinde gösterilmiştir. İncelemelerde hedef işletme kitlesi günlük 500 ila 5000 adetlik fiili üretim yapısına sahip olanlarda yoğunlaşacağından, günlük 5000 adet üretim yapısının üzerindeki işletmeler aşağıdaki tablolara dahil edilmemiştir. Ancak, incelemelerde günlük 5000 adetlik sayının üzerinde fiili üretim yapısına sahip bir işletme ile karşılaşıldığında, rehberin 6 numaralı ekinde yer alan çalışma raporundan faydalanılmalıdır.

Tablolar; işletmelerin 4857 sayılı iş yasasındaki yasal çalışma süreleri içinde kaldığı ve haftanın 6 gün üretim yaptığı esas alınarak hazırlanmıştır.

Yerinde üretim ve taşımalı üretim modelinde, yemeğin sunumu ve servisinin bulunmadığı hizmet seçeneği sık karşılaşılan uygulamalar değildir. Yerinde üretim ve taşımalı üretim modeli genellikle yemeğin servisi ve sunumunu da içine alan bir uygulama içeriğine sahiptir.

Taşımalı üretim modelini uygulayan bir işletmenin müşterilerine kapıda teslim hizmet verdiği görülüyorsa bu müşteri ile ilgili servis elamanı ve garson ihtiyacı ortadan kalkacaktır.

2.1.2.1. Yerinde Üretim- (Tek Öğün) Yemeğin Sunumu ve Servisi Dahil

TABLO-4

Personel Görev Tanımları	Bir Yemek Fabrikası İşletmesinde Günlük Yemek-Tabldot Üretim Miktarlarına Göre İşin Yürütümü İçin Gerekli Olan En Az Kişi/Gün Sayısı					
	500	1000	2000	3000	4000	5000
Aşçıbaşı	1	1	2	1	1	1
Aşçı				3	4	5
Aşçı Yardımcısı	1	3	4	5	6	7
Bulaşıkçı	2	2	3	4	5	5
Servis Elemanı/kepçeci	2	2	2	3	5	6
Garson	2	2	2	3	5	6
Şoför						
Satınalma Elemanı						1
Temizlikçi-Ortacı						2
İnsan Kayn.Sorumlusu						1
Satış-Müşteri Temsilcisi						
Satınalma Elemanı						1
Sekreter						1
Ön Muhasebe Elemanı				1	1	1
Gıda Mühendisi	1	1	1	1	1	1
Yönetici						
BİLDİRİMİ GEREKLİ OLAN GÜNLÜK EN AZ PRİME ESAS GÜN SAYISI TOPLAMI	9	11	14	21	28	38

2.1.2.2. Taşımalı Üretim-(Tek Öğün) Yemeğin Sunumu ve Servisi Dahil

TABLO-5

Personel Görev Tanımları	Bir Yemek Fabrikası İşletmesinde Günlük Yemek-Tabldot Üretim Miktarlarına Göre İşin Yürütümü İçin Gerekli Olan En Az Kişi/Gün Sayısı					
	500	1000	2000	3000	4000	5000
Aşçıbaşı	1	1	2	1	1	1
Aşçı				3	4	5
Aşçı Yardımcısı	1	3	4	5	6	7
Bulaşıkçı	2	2	3	4	5	5
Servis Elemanı/kepçeci	2	2	2	3		
Garson					5	6
Şoför	1	1	2	3	5	6
Satınalma Elemanı						1
Temizlikçi						2
İnsan Kayn.Sorumlusu						1
Satış-Müşteri Temsilcisi						
Sekreter						1
Ön Muhasebe Elemanı				1		1
Gıda Mühensisi	1	1	1	1	1	1
Yönetici						
BİLDİRİMİ GEREKLİ OLAN GÜNLÜK EN AZ PRİME ESAS GÜN SAYISI TOPLAMI	**8**	**10**	**14**	**21**	**27**	**37**

2.1.2.3. Yerinde Üretim-(3 Öğün) Yemeğin Sunumu ve Servisi Dahil

TABLO-6

Personel Görev Tanımları	Bir Yemek Fabrikası İşletmesinde Günlük Yemek-Tabldot Üretim Miktarlarına Göre İşin Yürütümü İçin Gerekli Olan En Az Kişi/Gün Sayısı					
	500	1000	2000	3000	4000	5000
Aşçıbaşı	1	2	3	1	1	1
Aşçı				3	4	5
Aşçı Yardımcısı	2	3	4	4	6	7
Bulaşıkçı	2	4	5	5	5	6
Servis Elemanı/kepçeci	2	2	2	3	5	6
Garson	2	2	2	3	5	6
Şoför						
Satınalma Elemanı					1	1
Temizlikçi-Ortacı					2	2
İnsan Kayn.Sorumlusu					1	1
Satış-Müşteri Temsilcisi						1
Sekreter		1	1	1	1	1
Ön Muhasebe Elemanı		1	1	1	2	2
Gıda Mühendisi	1	1	1	1	1	1
Yönetici						
BİLDİRİMİ GEREKLİ OLAN GÜNLÜK EN AZ PRİME ESAS GÜN SAYISI TOPLAMI	**10**	**16**	**19**	**22**	**34**	**40**

2.1.2.4. Taşımalı Üretim-(3 Öğün) Yemeğin Sunumu ve Servisi Dahil

TABLO-7

Personel Görev Tanımları	Bir Yemek Fabrikası İşletmesinde Günlük Yemek-Tabldot Üretim Miktarlarına Göre İşin Yürütümü İçin Gerekli Olan En Az Kişi/Gün Sayısı					
	500	1000	2000	3000	4000	5000
Aşçıbaşı	1	2	3	1	1	1
Aşçı				3	4	5
Aşçı Yardımcısı	2	3	4	4	6	7
Bulaşıkçı	2	4	5	5	5	6
Servis Elemanı/kepçeçi	2	2	2	3	5	6
Garson						
Şoför	1	2	2	3	5	6
Satınalma Elemanı					1	1
Temizlikçi-Ortacı					2	2
İnsan Kayn.Sorumlusu					1	1
Satış-Müşteri Temsilcisi						
Sekreter		1	1	1	1	1
Ön Muhasebe Elemanı		1	1	1	2	2
Gıda Mühendisi	1	1	1	1	1	1
Yönetici						
BİLDİRİMİ GEREKLİ OLAN GÜNLÜK EN AZ PRİME ESAS GÜN SAYISI TOPLAMI	**9**	**16**	**19**	**22**	**34**	**39**

- Üretilen yemek sayısının artışında ihtiyaç olan aşçı veya aşçı yardımcısı sektör içerinde mezeci, soğukçu, tatlıcı, kasap olarak da karşılanmaktadır. Bu çalışmada yapılan hesaplamalarda sözkonusu işgücü ihtiyacının genel olarak aşçı yardımcıları tarafından karşılandığı kabul edilmiştir.

- Uygulamada **her 800 kişi** için bir araç ihtiyacı olmakta bu **araçlarda 1 şoför 1 servis** elemanı ve bir garson görev almaktadır.

- Yemek üretimi ve/veya hizmet verilen kişi sayısı 1000 sayısını geçtiğinde ise üretimi yapan işyerleri için muhasebe elemanlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

- 1000 yemek üzeri üretim yapan ya da 3 öğün hizmet veren firmalarda vardiyalı çalışma zorunlu hale gelmektedir.

- 1000 in üzerinde 3 öğün yemek veren işyerleri için sekreter, satın alma elmanı, depo sorumlusu gibi yeni işçilikler ortaya çıkmakta bu işçiliklerin her biri için ayrı bir personel artışı ise sektörde görülmemektedir. Örneğin yukarıda verilen tablolarda yönetici, gıda mühendisi ve aşçı başı bu görevlerin bir veya bir kaçını üstlenebilmektedir.

- Üretimi yapılan yemek sayısının 5000 porsiyonu geçmesi durumunda veya aynı sayıda yemek için 2 vardiyalık üretim yapılacağında aşçı başı sayısı 1 artmaktadır.

- Üretimi yapılan/ hizmeti verilen yemek sayısı artışların yemek servisi için her bir dağıtım noktası için ya da **her 800 kişi için 2 servis görevlisi/kepçeci** ihtiyaç olacaktır.

- Yemek hizmetinin verildiği salonda görevlendirilmek üzere hizmetin verildiği yerin büyüklüğüne ve hizmetin veriliş süresine göre garsonlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sayının artışı ise **her 800 kişi için 2 personel** olarak belirlenmiştir.

- Yemek üretimi yapılan / hizmeti veren firmanın sahip olduğu gıda güvenliği veya kalite sistemleri gereğince kalite bölümü -üretilen sayıya bakılmaksızın- kurulabilmektedir. bu bölüm için en az bir mühendis veya teknik elamanın çalıştırılması zorunludur.

- Üretimi yapılan/ hizmeti verilen yemek sayısı artışlarına bağlı olarak artan personel için işyerlerinde insan kaynakları bölümün oluşturulması istenir. Bu bölümün için en az bir uzmanın çalıştırılması gerekmektedir.

- Üretimi yapılan/ hizmeti verilen yemek sayısı artışlarına bağlı olarak mutfak içerisinde düzenin sağlanmasında görev alacak ortacı veya temizlikçilere ihtiyaç duyulmaktadır.

- Üretimi yapılan/ hizmeti verilen yemek sayısı artışlarına bağlı olarak müşteri ilişkilerin

- Sağlanmasında ya da bu müşterilerin sayısının artmasına yönelik en az 1 satış temsilcisi çalıştırılabilir.

Bu bölümde anlatılan kriterlerin uygulanması, incelemelerde karşılaşılması muhtemel iki örnekle aşağıda açıklanmıştır.

Örnek-1. X Yemek Tabldot Ltd.Şti.'nin Gaziemir Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğünde tescilli olan 2.5610.000000.35 sicil sayılı dosyada işlem gören bir adet devamlı işyeri, Konak Sosyal Güvenlik Merkez müdürlüğünde ise 4.5610.000000.35 sicil sayılı bir adet geçici işyeri dosyası kaydı mevcuttur:

Şirketin 2011 yılı yasal kayıt ve belgelerinin incelenmesi sonucunda;

İşletmenin haftanın 6 iş günü faaliyet gösterdiği,

Kendine ait merkezi mutfağı kullanarak, özel sektörde kurulu müşterilerine yemeğin sunumu ve servisi dahil taşımalı tek öğün yemek hizmeti verdiği,

Bir adet müşterisine yerinde üretim modeline uygun olarak tek öğün, yemeğin sunumu ve servisi dahil yemek hizmeti verdiği,

A Kamu kurumunun personelinin 2011 öğle yemeği ihtiyaçlarının karşılanması için ihale sözleşmesi ile taahhüt içine girdiği, bu işin A Kamu kurumunun mutfağı kullanılarak yerinde üretim usulü ile tek öğün olarak yapıldığı, ihale sözleşmesi ve teknik şartnamelerde çalıştırılacak işçi sayısının 5 olarak belirlendiği, işin 31.12.2011 tarihinde tamamlandığı ancak, işverence ilişiksizlik belgesi almak ve 2011/13 sayılı genelge hükümlerinden faydalanmak için henüz Kuruma başvurulmadığı,

Özel sektör kuruluşlarına verdiği yemek hizmeti ve A Kamu kurumuna karşı üstlendiği taahhüt konusu işi şirket adına tescilli olan devamlı işyerinden Kuruma bildirilen sigortalılarla yürüttüğü,

Gaziemir Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğünde tescilli olan geçici işyeri dosyasının B Kamu kurumunun 2011 yılı personel yemeği ihtiyacının karşılanması faaliyetleri ile ilgili olarak tescil edildiği, işin 01.01.2001 tarihinde başlayıp, 31.12.2011 tarihinde sona erdiği,

5179 ve 5996 sayılı yasalar gereğince istihdamı zorunlu olan bir adet gıda mühendisi istihdam ettiği, Gıda Mühendisleri Odasından elde edilen Sorumlu Yöneticilik Sözleşmesinde kayıtlı olan kazanç tutarlarının mühendis adına aynı tutarlarda Kuruma bildirilmediği,

İncelemeye ibraz edilen sevk irsaliyelerinden Kuruma bildirilmeyen kayıtdışı kalmış sigortalı hizmetler bulunduğu,

İşletmenin devamlı işyerinde çalışan ve Kuruma bildirimi yapılan personelin görev tanımlarının ve Sigorta Primine Esas Kazançlarının aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi olduğu saptanmıştır.

TABLO-8

Çalışan Personel	Aylara Göre Bildirilen Sigorta Primine Esas Kazançlar											
	Ocak	**Şubat**	**Mart**	**Nisan**	**Mayıs**	**Haziran**	**Temmuz**	**Ağustos**	**Eylül**	**Ekim**	**Kasım**	**Aralık**
Gıda Müh.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Aşçı	796,50	796,50	796,50	796,50	796,50	796,50	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00
Aşçı Yard	796,50	796,50	796,50	796,50	796,50	796,50	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00
Şoför	796,50	796,50	796,50	796,50	796,50	796,50	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00
Servis El.	796,50	796,50	796,50	796,50	796,50	796,50	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00
Garson	796,50	796,50	796,50	796,50	796,50	796,50	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00
Bulaşıkçı	796,50	796,50	796,50	796,50	796,50	796,50	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00
Toplam SPEK	**5.779**	**5.779**	**5.779**	**5.779**	**5.779**	**5.779**	6.522	**6.522**	**6.522**	**6.522**	**6.522**	**6.522**
Toplam Gün Sayısı	**210**	**210**	**210**	**210**	**210**	**210**	**210**	**210**	**210**	**210**	**210**	**210**

Şirketin yemek hizmeti gelir faturaları ve/veya sevk irsaliyelerinin incelenmesi sonucunda; taşımalı sistem hizmet verilen müşterilere satılan yemek/tabldot adetlerinin aylık olarak aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi olduğu tespit edilmiştir. Taşımalı yemek satın alan müşterilere, yemeğin servisi ve sunumunu da içerecek şekilde hizmet verilmektedir.

TABLO-9

Dönem	Taşımalı Üretim Tabldot Adetleri
2011/1	60.000
2011/2	65.000
2011/3	62.000
2011/4	63.000
2011/5	61.000
2011/6	60.000
2011/7	66.000
2011/8	62.000
2011/9	60.500
2011/10	61.200
2011/11	63.000
2011/12	64.000

Şirketin bir müşterisine yerinde üretim modeline uygun olarak yemek hizmeti sunduğu ve müşteri mutfağı kullanılarak yemek üretimi yapıldığı anlaşılmıştır. Şirketin yemek hizmeti gelir faturaları ve/veya sevk irsaliyelerinin incelenmesi sonucunda; yerinde üretim sistemi hizmeti verilen müşterisine satılan yemek/tabldot adetlerinin aylık olarak aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi olduğu saptanmıştır.

TABLO-10

Dönem	Yerinde Üretim Yemek Tabldot Adetleri*
2011/1	9.000
2011/2	7.000
2011/3	8.500
2011/4	7.000
2011/5	6.000
2011/6	7.500
2011/7	6.200
2011/8	7.800
2011/9	8.000
2011/10	6.000
2011/11	7.000
2011/12	6.000

*A Kamu kurumuna verilen yemek/tabldot hizmetinin işçiliği bellidir. İhale sözleşmesinde bu işçilik 5 kişi olarak belirlenmiştir. Bu nedenle, A Kamu kurumuna verilen tabldot adetleri yukarıdaki tabloya dahil edilmemiştir.

* B Kamu kurumuna verilen tabldot hizmeti de Kurumda tescilli geçici işyeri dosyasından yürütülmektedir. Bu işyeri ile ilgili olarak 2011/13 sayılı genelge hükümlerine göre ilgili ünite tarafından zaten işçilik araştırması yapılacağından B kamu kurumuna verilen tabldot adetleri de yukarıdaki tabloya dahil edilmemiştir.

İncelenen faturalardan saptanan kahvaltı satışları ve pide satışları aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.

TABLO-11

Dönem	Kahvaltı Satışları (Yerinde Üretim ve Taşımalı Üretim Dahil)	Pide Satışları (Yerinde Üretim ve Taşımalı Üretim Dahil)
2011/1	4.000	5.000
2011/2	5.000	5.500
2011/3	5.000	6.000
2011/4	4.000	4.000
2011/5	5.000	5.200
2011/6	3.500	5.400
2011/7	3.500	6.000
2011/8	4.000	4.000
2011/9	5.000	5.000
2011/10	4.000	4.800
2011/11	4.000	4.000
2011/12	3.500	5.200

Fatura ve servk irsaliyeleri üzerinde yapılan incelemelerde iki sigortalının Kuruma bildirilmeden kayıtdışı çalıştırıldığı belirlenmiş ve bu sigortalıların tespit edilen çalışma gün sayılarına ilişkin kayıtdışı kalmış kazançları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Kaydi Tespitler

TABLO-12

Dönem	A Sigortalısı		B Sigortalısı		Kazançlar Toplamı (TL)
	Kazanç	Gün	Kazanç	Gün	
2011/1	398,00	15	424,00	16	**822,00**
2011/2	796,00	30	796,00	30	**1.592,00**
2011/3	796,00	30	796,00	30	**1.592,00**
2011/4	796,00	30	796,00	30	**1.592,00**
2011/5	796,00	30	796,00	30	**1.592,00**
2011/6	796,00	30	796,00	30	**1.592,00**
2011/7	837,00	30	837,00	30	**1.674,00**
2011/8	837,00	30	837,00	30	**1.674,00**
2011/9	837,00	30	837,00	30	**1.674,00**
20 11/10	837,00	30	837,00	30	**1.674,00**
2011/11	837,00	30	837,00	30	**1.674,00**
2011/12	837,00	30	837,00	30	**1.674,00**

İzmir Gıda Mühendisleri Odasından elde edilen Sorumlu Yönetici/istihdamı Zorunlu Personel Sözleşmesinin incelenmesi sonucu işletmede X gıda mühendisinin 01.01.2011-31.12.2011 tarihlerinde sorumlu yönetici sıfatıyla istihdamı zorunlu personel sözleşmesi esaslarına göre çalıştırıldığı, sözleşmede kayıtlı ücretinin gıda mühendisleri odasının belirlediği ücretlere uygun olarak yılın ilk 6 ayı için 2.863,53 TL, ikinci altı ayı için de 2.975,28 Tl olarak belirlendiği görülmüştür. Adı geçen mühendis adına işverence Kuruma yapılan kazanç bildirimleri ilgili meslek odası tarafından belirlenen ve hizmet sözleşmesinde kayıtlı olan ücret sınırının altında kalmıştır. Aşağıdaki tablo, bu mühendis adına Kuruma bildirilmeyen ve kayıtdışı kalan kazanç tutarlarını göstermektedir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Elde Edilen Belgelere Dayalı Kazanç ve Hizmet Tespitleri

TABLO-13

Dönem	Mühendis/ Sorumlu Yönetici Adına Kuruma Bildirilmesi Gereken Kazançlar (TL)	Mühendis/ Sorumlu Yönetici Adına Kuruma Bildirilen Kazançlar (TL)	Mühendis Adına Kuruma Bidirilmeyen Fark Kazançlar (TL)
2011/1	2.863,53	1.000,00	**1.863,53**
2011/2	2.863,53	1.000,00	**1.863,53**
2011/3	2.863,53	1.000,00	**1.863,53**
2011/4	2.863,53	1.000,00	**1.863,53**
2011/5	2.863,53	1.000,00	**1.863,53**
2011/6	2.863,53	1.000,00	**1.863,53**
2011/7	2.975,28	1.500,00	**1.475,28**
2011/8	2.975,28	1.500,00	**1.475,28**
2011/9	2.975,28	1.500,00	**1.475,28**
2011/10	2.975,28	1.500,00	**1.475,28**
2011/11	2.975,28	1.500,00	**1.475,28**
2011/12	2.975,28	1.500,00	**1.475,28**

Gıda Mühendisi adına saptanan fark işçilik tutarları, bu sigortalı ile ilişkilendirilip fark tahakkuk yapılacağından, mükerrer prim hesaplamasına meydan vermemek bakımından aşağıdaki fark işçilik tablosunda indirim konusu yapılmalıdır.

İnceleme sonucu tespit edilen bilgiler kullanılarak işletmenin faaliyetleri ile ilgili asgarî işçilik hesaplamaları aşağıda gösterildiği gibi yapılmıştır.

İşletmenin Taşımalı Üretim Faaliyetlerinin İşçilik Hesabı

TABLO-14

Dönem	A (adet)	B (gün)	C =A/B (adet)	D (gün)	E =Dx30 (gün)
2011/1	60.000	26	2307	**14**	**420**
2011/2	65.000	24	2708	**14**	**420**
2011/3	62.000	27	2296	**14**	**420**
2011/4	63.000	26	2423	**14**	**420**
2011/5	61.000	26	2346	**14**	**420**
2011/6	60.000	26	2307	**14**	**420**
2011/7	66.000	26	2538	**14**	**420**
2011/8	62.000	27	2296	**14**	**420**
2011/9	60.500	26	2326	**14**	**420**
2011/10	61.200	26	2353	**14**	**420**
2011/11	63.000	26	2423	**14**	**420**
2011/12	64.000	27	2370	**14**	**420**

A-Aylık Tabldot Adedi. (Bu tutarlar Tablo-9'dan alınmıştır.)

B- İşletmenin Ay içinde Fiilen Çalıştığı Gün Sayısı.

C-Günlük Ortalama Tabldot Üretimi.

D-İşin Yürütümü İçin Gerekli Olan Günlük En Az Çalışma Gün Sayısı.

(İlgili meslek odasından alınan görüşe göre, taşımalı üretim modelinde tek öğün günlük 2000 adet tabldot miktarına kadar, **gıda mühendisi, aşçıbaşı, aşçı, aşçı yardımcısı, bulaşıkçı, servis elamanı ve şoför personeli** için işin yürütümünde gerekli olan **günlük en en az çalışma gün sayısı 14'dür**. **Bakınız-Tablo-5)**

E-İşin Yürütümü İçin Gerekli Olan Aylık En Az Prime Esas Gün Sayısı.

Yerinde Üretim Faaliyetlerinin İşçilik Hesabı

TABLO-15

Dönem	A (adet)	B (gün)	C =A/B (adet)	D (gün)	E =DX30
2011/1	9.000	26	346	**8**	**240**
2011/2	7.000	24	291	**8**	**240**
2011/3	8.500	27	314	**8**	**240**
2011/4	7.000	26	269	**8**	**240**
2011/5	6.000	26	230	**8**	**240**
2011/6	7.500	26	288	**8**	**240**
2011/7	6.200	26	238	**8**	**240**
2011/8	7.800	27	288	**8**	**240**
2011/9	8.000	26	307	**8**	**240**
2011/10	6.000	26	230	**8**	**240**
2011/11	7.000	26	269	**8**	**240**
2011/12	6.000	27	222	**8**	**240**

A-Aylık Tabldot Adedi. (Bu Tutarlar Tablo- 10'dan alınmıştır.)

B- İşletmenin Ay içinde Fiilen Çalıştığı Gün Sayısı.

C-Günlük Ortalama Tabldot Üretimi.

D-İşin Yürütümü İçin Gerekli Olan Günlük En Az Prime Esas Gün Sayısı.

(İlgili meslek odasından alınan görüşe göre, yerinde üretim modelinde tek öğün günlük 500 adet tabldot miktarına kadar, **gıda mühendisi, aşçıbaşı, aşçı, aşçı yardımcısı, bulaşıkçı, servis elamanı ve garson görevleri için işin yürütümünde gerekli olan günlük en az prime esas gün sayısı 9'dur.** Buna karşın, gıda mühendisi istihdamı faaliyet bazında değil şirket bazında dikkate alınmaktadır. Bu şirketin taşımalı üretim faaliyetlerinde gıda mühendisi istihdamı gerekliliği

dikkate alındığından yerinde üretim faaliyetinde tekrar gıda mühendisi gerekliliği aranmamıştır. Bu bakımdan yerinde üretim faaliyetlerinin yürütümünde gerekli olan günlük en az prime esas gün sayısı 9-1=8 olarak esas alınmıştır. **Bakınız-Tablo-4)**

E-İşin Yürütümü İçin Gerekli Olan Aylık En Az Prime Esas Gün Sayısı.

Kahvaltı Satışlarının İşçilik Hesabı

TABLO-16

Dönem	A (adet)	B (gün)	C =A/B (saat)	D =C/7,5 (gün)
2011/1	4.000	100	40	**5**
2011/2	5.000	100	50	**6**
2011/3	5.000	100	50	**6**
2011/4	4.000	100	40	**5**
2011/5	5.000	100	50	**6**
2011/6	3.500	100	35	**4**
2011/7	3.500	100	35	**4**
2011/8	4.000	100	40	**5**
2011/9	5.000	100	50	**6**
2011/10	4.000	100	40	**5**
2011/11	4.000	100	40	**5**
2011/12	3.500	100	35	**4**

A-Aylık Kahvaltı Adedi. (Bu Tutarlar Tablo- 11'den alınmıştır.)

B- Saat Başına Kahvaltı Adedi.

(İlgili meslek odasından alınan görüşe göre, 1 kişi 1 saatte 100 adet kahvaltı hazırlayabilir. **Bakınız-Tablo-3 ve Ek-5)**

C-Kahvaltı Üretimi İçin Gerekli Olan Aylık Toplam Çalışma Saati.

D-İşin Yürütümü İçin Gerekli Olan Aylık En Az Prime Esas Gün Sayısı.

(İşletme haftada 6 gün çalıştığı için günlük çalışma saati 7,5 saat olarak alınmıştır.)

Pide Satışlarının İşçilik Hesabı

TABLO-17

Dönem	A (adet)	B (gün)	C =A/Bx3 (saat)	D =C/7,5 (gün)
2011/1	5.000	400	37,5	**5**
2011/2	5.500	400	41,25	**5**
2011/3	6.000	400	45	**6**
2011/4	4.000	400	30	**4**
2011/5	5.200	400	39	**5**
2011/6	5.400	400	40,5	**5**
2011/7	6.000	400	45	**6**
2011/8	4.000	400	30	**4**
2011/9	5.000	400	37,5	**5**
2011/10	4.800	400	36	**4**
2011/11	4.000	400	30	**4**
2011/12	5.200	400	39	**5**

A-Aylık Pide İmalatı Adedi. (Bu Tutarlar Tablo- 11'den alınmıştır.)

B- Saat Başına Pide Adedi.

(İlgili meslek odasından alınan görüşe göre, 3 kişi 1 saatte 400 adet pide hazırlayabilir. **Bakınız-Tablo-3 ve Ek-5)**

C-Pide Üretimi İçin Gerekli Olan Aylık Toplam Çalışma Saati.

D-İşin Yürütümü İçin Gerekli Olan Aylık En Az Prime Esas Gün Sayısı.

(İşletme haftada 6 gün çalıştığı için günlük çalışma saati 7,5 saat olarak alınmıştır.)

A Kamu Kurumuna Sunulan Yerinde Yemek Üretimi Hizmetinin Asgarî İşçilik Hesabı

TABLO-18

Dönem	A (adet)	B (gün)	C =(A/B)x3 (gün)
2011/1	5	30	150
2011/2	5	30	150
2011/3	5	30	150
2011/4	5	30	150
2011/5	5	30	150
2011/6	5	30	150
2011/7	5	30	150
2011/8	5	30	150
2011/9	5	30	150
2011/10	5	30	150
2011/11	5	30	150
2011/12	5	30	150

A-İhale Sözleşmesine Göre Aylık Çalıştırılması Gereken Personel Sayısı.

B- Prim Hesabına Esas Aylık Gün Sayısı.

C-İşin Yürütümü İçin Gerekli Olan Aylık En Az Prime Esas En Az Gün Sayısı.

Fark İşçilik (Kuruma Bildirilmeyen İşçilik Tutarı)

TABLO-19

Dönem	A (gün)	B (gün)	C (gün)	D (TL)	E (TL)	F =[A-(B+C)] xD-(E) (TL)
2011/1	820	210	31	26,55	1.863,53	**13.508,92**
2011/2	821	210	60	26,55	1.863,53	**12.765,52**
2011/3	822	210	60	26,55	1.863,53	**12.792,07**
2011/4	819	210	60	26,55	1.863,53	**12.712,42**
2011/5	821	210	60	26,55	1.863,53	**12.765,52**
2011/6	819	210	60	26,55	1.863,53	**12.712,42**
2011/7	820	210	60	27,90	1.475,28	**13.869,72**
2011/8	819	210	60	27,90	1.475,28	**13.841,82**
2011/9	821	210	60	27,90	1.475,28	**13.897,62**
2011/10	819	210	60	27,90	1.475,28	**13.841,82**
2011/11	819	210	60	27,90	1.475,28	**13.841,82**
2011/12	819	210	60	27,90	1.475,28	**13.841,82**

A-Kuruma Bildirilmesi Gerekli Olan Aylık En Az Prime Esas Gün Sayısı Toplamları.

(Tablo-14,15,16,17,18'in son sütunları toplamı)

B-İşveren Tarafından Kuruma Bildirilen Prim Gün Sayısı.

(Tablo-8'in son satırı.)

Hesaplama, gıda mühendisi, aşçıbaşı, aşçı, aşçı yardımcısı, bulaşıkçı, servis elemanı, garson ve şoför personeli için yapıldığından, işletmede bu görevlerde çalışan personel adına işveren tarafından Kuruma bildirilen prim gün sayısı indirim konusu yapılmalıdır.

C-Kayden Tespit Edilen ve Kuruma Bildirilmediği Belirlenen Sigorta Primine Esas Gün Sayıları.

(Tablo-12'den alınmıştır.)

Sigortalılar adına kaydi olarak saptanan ve Kuruma bildirilmediği belirlenen prime esas gün sayıları, bu sigortalılar ile ilişkilendirilip fark tahakkuk yapılacağından, mükerrer prim hesaplamasına meydan vermemek bakımından indirim konusu yapılmalıdır.

D-Prime Esas Günlük Kazanç Alt Sınırı.

E-Gıda Mühendisi Adına Tespit Edilen ve Kuruma Bildirilmeyen Fark Kazançlar.

(Tablo-13'den alınmıştır.)

Gıda Mühendisi adına saptanan fark işçilik tutarları, bu sigortalı ile ilişkilendirilip fark tahakkuk yapılacağından, mükerrer prim hesaplamasına meydan vermemek bakımından indirim konusu yapılmalıdır.

F-Kuruma Bildirilmeyen Asgarî İşçilik (Fark İşçilik) Tutarı.

Hesaplanan fark işçilik tutarının en az kaç sigortalı ile ilişkili olduğunun belirlenmesi ise bize, inceleme dönemi aylarında kayıtdışı çalıştırılan personel sayısını verecektir. Hesaplamalar 4857 sayılı iş yasasına göre 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen brüt asgarî ücret esas alınarak yapıldığından hesaplama sonucunda bulunan fark işçilik tutarlarının brüt aylık asgarî ücret tutarına bölünmesi ile işletmede kayıtdışı çalıştırılan personel sayısına ulaşılacaktır.

Kayıtdışı Çalıştırılan Personel Sayısının Belirlenmesi

TABLO-19

Dönem	Fark İşçilik Tutarı	Brüt Ücret	Kayıtdışı Çalıştırılan Personel Sayısı (Fark İşçilik Tutarı/Brüt Ücret)
2011/1	13.508,92	796,50	**16**
2	12.765,52	796,50	**16**
3	12.792,07	796,50	**16**
4	12.712,42	796,50	**15**
5	12.765,52	796,50	**16**
6	12.712,42	796,50	**15**
7	13.869,72	837,00	**16**
8	13.841,82	837,00	**16**
9	13.897,62	837,00	**16**
10	13.841,82	837,00	**16**
11	13.841,82	837,00	**16**
12	13.841,82	837,00	**16**

Örnek-2. Y Yemek Tabldot Ltd.Şti.'nin Karşıyaka Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğünde tescilli olan 2.5610.000000.35 sicil sayılı dosyada işlem gören bir adet devamlı işyeri mevcuttur.

Şirketin 2011 yılı yasal kayıt ve belgelerinin incelenmesi sonucunda;

İşletmenin haftanın 6 iş günü faaliyet gösterdiği,

Kendine ait merkezi mutfağı kullanarak, özel sektörde kurulu müşterilerine yemeğin sunumu ve servisi dahil tek öğün taşımalı hizmet verdiği,

Özel sektörde kurulu 2 adet müşterisine de yerinde üretim modeline uygun olarak 3 öğün, yemeğin sunumu ve servisi dahil yemek hizmeti verdiği,

Gerek taşımalı üretim gerekse yerinde üretim yemek hizmetini şirket adına tescilli olan devamlı işyerinden Kuruma bildirilen sigortalılarla yürüttüğü,

5179 ve 5996 sayılı yasalar gereğince istihdamı zorunlu olan bir adet gıda mühendisi istihdam ettiği, Gıda Mühendisleri Odasından elde edilen Sorumlu Yöneticilik Sözleşmesinde kayıtlı olan kazanç tutarlarının mühendis adına aynı tutarlarda Kuruma bildirilmediği,

İncelemeye ibraz edilen sevk irsaliyelerinden ve diğer belgelerden Kuruma bildirilmeyen kayıtdışı kalmış sigortalı hizmetler bulunmadığı,

İşletmenin devamlı işyerinde çalışan ve Kuruma bildirimi yapılan personelin görev tanımlarının ve Sigorta Primine Esas Kazançlarının aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi olduğu,

TABLO-20

Çalışan Personel	Aylara Göre Bildirilen Sigorta Primine Esas Kazançlar											
	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
Gıda Müh.	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Aşçı	796,50	796,50	796,50	796,50	796,50	796,50	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00
Aşçı Yard			796,50	796,50	796,50	796,50	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00
Şoför	796,50	796,50	796,50	796,50	796,50	796,50	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00
Servis El.	796,50	796,50	796,50	796,50	796,50	796,50	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00
Garson	796,50	796,50	796,50	796,50	796,50	796,50	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00
Şoför					796,50	796,50	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00
Ön Muh.			796,50	796,50	796,50	796,50	837,00	837,00	837,00	837,00		
Sekreter	796,50	796,50	796,50	796,50	796,50	796,50	837,00	837,00				
Bulaşıkçı						796,50	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00
Toplam SPEK	**5332,5**	**5332,5**	**6925,5**	**6925,5**	**7722**	**8518,5**	**9033**	**9033**	**8196**	**8196**	**7359**	**7359**
Toplam Gün Sayısı	**180**	**180**	**240**	**240**	**270**	**300**	**300**	**300**	**270**	**270**	**240**	**240**

Şirketin yemek hizmeti gelir faturaları ve/veya sevk irsaliyelerinin incelenmesi sonucunda; taşımalı sistem hizmet verilen müşterilere tek öğün olarak satılan emek/tabldot adetleri aylık olarak aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi tespit edilmiştir.

TABLO-21

Dönem	Taşımalı Üretim Tabldot Adetleri
2011/1	80.000
2011/2	80.500
2011/3	80.200
2011/4	82.000
2011/5	81.200
2011/6	80.300
2011/7	81.100
2011/8	81.000
2011/9	80.250
2011/10	82.000
2011/11	82.100
2011/12	81.800

Şirketin iki müşterisine yerinde üretim modeline uygun olarak üç öğün yemek hizmeti sunduğu ve müşteri mutfağı kullanılarak yemek üretimi yapıldığı anlaşılmıştır. Şirketin yemek hizmeti gelir faturaları ve/veya sevk irsaliyelerinin incelenmesi sonucunda; yerinde üretim sistemi hizmeti verilen müşterilere satılan yemek/tabldot adetleri aylık olarak aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi tespit edilmiştir.

TABLO-22

Dönem	Yerinde Üretim Yemek /Tabldot Adetleri
2011/1	30.000
2011/2	31.000
2011/3	31.200
2011/4	32.000
2011/5	31.300
2011/6	33.000
2011/7	32.900
2011/8	32.100
2011/9	31.250
2011/10	30.500
2011/11	31.800
2011/12	32.000

İzmir Gıda Mühendisleri Odasından elde edilen Sorumlu Yönetici/istihdamı Zorunlu Personel Sözleşmesinin incelenmesi sonucu işletmede X gıda mühendisinin 01.01.2011-31.12.2011 tarihlerinde sorumlu yönetici sıfatıyla istihdamı zorunlu personel sözleşmesi esaslarına göre çalıştırıldığı, sözleşmede kayıtlı ücretinin gıda mühendisleri odasının belirlediği ücretlere uygun olarak yılın ilk 6 ayı için 2.863,53 TL, ikinci altı ayı için de 2.975,28 Tl olarak belirlendiği görülmüştür. Adı geçen mühendis adına işverence Kuruma yapılan kazanç bildirimleri ilgili meslek odası tarafından belirlenen ve hizmet sözleşmesinde kayıtlı olan ücret sınırının altında kalmıştır. Aşağıdaki tablo, bu mühendis adına Kuruma bildirilmeyen ve kayıtdışı kalan kazanç tutarlarını göstermektedir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Elde Edilen Belgelere Dayalı Kazanç ve Hizmet Tespitleri

TABLO-23

Dönem	Mühendis/ Sorumlu Yönetici Adına Kuruma Bildirilmesi Gereken Kazançlar (TL)	Mühendis/ Sorumlu Yönetici Adına Kuruma Bildirilen Kazançlar (TL)	Mühendis Adına Kuruma Bidirilmeyen Fark Kazançlar (TL)
2011/1	2.863,53	1.350.00	**1.513,53**
2011/2	2.863,53	1.350.00	**1.513,53**
2011/3	2.863,53	1.350.00	**1.513,53**
2011/4	2.863,53	1.350.00	**1.513,53**
2011/5	2.863,53	1.350.00	**1.513,53**
2011/6	2.863,53	1.350.00	**1.513,53**
2011/7	2.975,28	1.500,00	**1.625,28**
2011/8	2.975,28	1.500,00	**1.625,28**
2011/9	2.975,28	1.500,00	**1.625,28**
2011/10	2.975,28	1.500,00	**1.625,28**
2011/11	2.975,28	1.500,00	**1.625,28**
2011/12	2.975,28	1.500,00	**1.625,28**

Gıda Mühendisi adına saptanan fark işçilik tutarları, bu sigortalı ile ilişkilendirilip fark tahakkuk yapılacağından, mükerrer prim hesaplamasına meydan vermemek bakımından aşağıdaki fark işçilik tablosunda indirim konusu yapılmalıdır.

İnceleme sonucu tespit edilen bilgiler kullanılarak işletmenin faaliyetleri ile ilgili asgarî işçilik hesaplamaları aşağıda gösterildiği gibi yapılmıştır.

Taşımalı Üretim Faaliyetlerinin İşçilik Hesabı

TABLO-24

Dönem	A (adet)	B (gün)	C =A/B (adet)	D (gün)	E =Dx30 (gün)
2011/1	80.000	26	3076	**21**	**630**
2011/2	80.500	24	3354	**21**	**630**
2011/3	80.200	27	2970	**21**	**630**
2011/4	82.000	26	3153	**21**	**630**
2011/5	81.200	26	3123	**21**	**630**
2011/6	80.300	26	3088	**21**	**630**
2011/7	81.100	26	3119	**21**	**630**
2011/8	81.000	27	3000	**21**	**630**
2011/9	80.250	26	3086	**21**	**630**
2011/10	82.000	26	3153	**21**	**630**
2011/11	82.100	26	3157	**21**	**630**
2011/12	81.800	27	3029	**21**	**630**

A-Aylık Tabldot Adedi. (Bu tutarlar Tablo-21'den alınmıştır.)

B- İşletmenin Ay içinde Fiilen Çalıştığı Gün Sayısı.

C-Günlük Ortalama Tabldot Üretimi.

D-İşin Yürütümü İçin Gerekli Olan Günlük En Az Çalışma Gün Sayısı.

İlgili meslek odasından alınan görüşe göre, taşımalı üretim modelinde tek öğün günlük 3000 adet tabldot miktarına kadar, **gıda mühendisi**, **aşçıbaşı, aşçı, aşçı yardımcısı, bulaşıkçı, servis elamanı ve şoför personel ve ön muhasebe elemanı** için işin yürütümünde gerekli olan **günlük en en az çalışma gün sayısı 21'dir**. **Bakınız-Tablo-5**

E-İşin Yürütümü İçin Gerekli Olan Aylık En Az Prime Esas Gün Sayısı.

Yerinde Üretim Faaliyetlerinin İşçilik Hesabı

TABLO-25

Dönem	A (adet)	B (gün)	C =A/B (adet)	D (gün)	E =DX30 (gün)
2011/1	30.000	26	1153	**15**	**450**
2011/2	31.000	24	1291	**15**	**450**
2011/3	31.200	27	1155	**15**	**450**
2011/4	32.000	26	1230	**15**	**450**
2011/5	31.300	26	1203	**15**	**450**
2011/6	33.000	26	1269	**15**	**450**
2011/7	32.900	26	1265	**15**	**450**
2011/8	32.100	27	1188	**15**	**450**
2011/9	31.250	26	1201	**15**	**450**
2011/10	30.500	26	1173	**15**	**450**
2011/11	31.800	26	1223	**15**	**450**
2011/12	32.000	27	1185	**15**	**450**

A-Aylık Tabldot Adedi. (Bu Tutarlar Tablo- 22'den alınmıştır.)

B- İşletmenin Ay içinde Fiilen Çalıştığı Gün Sayısı.

C-Günlük Ortalama Tabldot Üretimi.

D-İşin Yürütümü İçin Gerekli Olan Günlük En Az Prime Esas Gün Sayısı.

İlgili meslek odasından alınan görüşe göre, yerinde üretim modelinde üç öğün günlük 1000 adet tabldot miktarına kadar, **gıda mühendisi, aşçıbaşı, aşçı, aşçı yardımcısı, bulaşıkçı, servis elamanı, garson, ön muhasebe, sekreter görevleri için işin yürütümünde gerekli olan günlük en az çalışma gün sayısı 16'dır.** Buna karşın, gıda mühendisi istihdamı faaliyet bazında değil şirket bazında dikkate alınmaktadır. Bu şirketin taşımalı üretim faaliyetlerinde gıda mühendisi

istihdamı gerekliliği dikkate alındığından yerinde üretim faaliyetinde tekrar gıda mühendisi gerekliliği aranmamıştır. Bu bakımdan yerinde üretim faaliyetlerinin yürütümünde gerekli olan günlük en az prime esas gün sayısı 16-1=15 olarak esas alınmıştır. **Bakınız-Tablo-6**

E-İşin Yürütümü İçin Gerekli Olan Aylık En Az Prime Esas Gün Sayısı.

Fark İşçilik (Kuruma Bildirilmeyen Asgarî İşçilik Tutarı)

TABLO-26

Dönem	A (gün)	B (gün)	C (gün)	D (TL)	E (TL)	F =[A-(B+C)] xD- (E) (TL)
2011/1	1080	180	0	26,55	1.513,53	**22.381,47**
2011/2	1080	180	0	26,55	1.513,53	**22.381,47**
2011/3	1080	240	0	26,55	1.513,53	**20.788,47**
2011/4	1080	240	0	26,55	1.513,53	**20.788,47**
2011/5	1080	270	0	26,55	1.513,53	**19.991,97**
2011/6	1080	300	0	26,55	1.513,53	**19.195,47**
2011/7	1080	300	0	27,90	1.625,28	**20.136,72**
2011/8	1080	300	0	27,90	1.625,28	**20.136,72**
2011/9	1080	270	0	27,90	1.625,28	**20.973,72**
2011/10	1080	270	0	27,90	1.625,28	**20.973,72**
2011/11	1080	240	0	27,90	1.625,28	**21.810,72**
2011/12	1080	240	0	27,90	1.625,28	**21.810,72**

A-Kuruma Bildirilmesi Gerekli Olan Aylık En Az Prime Esas Gün Sayısı Toplamları.

(Tablo-24 ve 25'in son sütunları toplamı)

B-İşveren Tarafından Kuruma Bildirilen Prim Gün Sayısı.

(Tablo-20'nin son satırı.)

Hesaplama, gıda mühendisi, aşçıbaşı, aşçı, aşçı yardımcısı, bulaşıkçı, servis elemanı, garson, şoför, sekreter , ön muhasebe elemanı görev ünvanı ile çalışan personel için yapıldığından, işletmede bu görevlerde çalışan personel adına işveren tarafından Kuruma bildirilen prim gün sayısı indirim konusu yapılmalıdır.

C-Kayden Tespit Edilen ve Kuruma Bildirilmediği Belirlenen Sigorta Primine Esas Gün Sayıları.

D-Prime Esas Günlük Kazanç Alt Sınırı.

E-Gıda Mühendisi Adına Tespit Edilen ve Kuruma Bildirilmeyen Fark Kazançlar.

(Tablo-23'den alınmıştır.)

Gıda Mühendisi adına saptanan fark işçilik tutarları, bu sigortalı ile ilişkilendirilip fark tahakkuk yapılacağından, mükerrer prim hesaplamasına meydan vermemek bakımından indirim konusu yapılmalıdır.

Hesaplanan fark işçilik tutarının en az kaç sigortalı ile ilişkili olduğunun belirlenmesi ise bize, inceleme dönemi aylarında kayıtdışı çalıştırılan personel sayısını verecektir. Hesaplamalar 4857 sayılı iş yasasına göre 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen brüt asgarî ücret esas alınarak yapıldığından hesaplama sonucunda bulunan fark işçilik tutarlarının brüt aylık asgarî ücret tutarına bölünmesi ile işletmede kayıtdışı çalıştırılan personel sayısına ulaşılacaktır.

Kayıtdışı Çalıştırılan Personel Sayısının Belirlenmesi

TABLO-27

Dönem	Fark İşçilik Tutarı	Brüt Ücret	Kayıtdışı Çalıştırılan Personel Sayısı (Fark İşçilik Tutarı/Brüt Ücret)
2011/1	22.381,47	796,50	**28**
2	22.381,47	796,50	**28**
3	20.788,47	796,50	**26**
4	20.788,47	796,50	**26**
5	19.991,97	796,50	**25**
6	19.195,47	796,50	**24**
7	20.136,72	837,00	**24**
8	20.136,72	837,00	**24**
9	20.973,72	837,00	**25**
10	20.973,72	837,00	**25**
11	21.810,72	837,00	**26**
12	21.810,72	837,00	**26**

2.2. Yemek Hizmeti Sunulan Belli Sayıda Kişi Başına Düşen Tabldot/Yemek Üretimi İçin Gerekli Olan Personel Kişi Gün Sayısı Bilgisi Esas Alınarak Belirlenen Formüllerin Kullanılması:

Sektörde optimum personel istihdamı ile ilgili olarak yapılan bilimsel araştırmalarda; taşımalı veya yerinde üretim modelini uygulayan bir yemek fabrikası işletmesinde üretimle doğrudan ilgili gıda mühendisi, aşçıbaşı, aşçı, aşçı yardımcısı, bulaşıkçı, temizlikçi, depo sorumlusu gibi personelin bir günde en fazla 125 adet tabldot-yemek üretebileceği sonucuna varılmıştır. Yapılan son araştırmalar bu sayının 150 olduğu yönünde sonuçlar vermektedir. Çok özel müşteri istekleri bulunuyorsa bu sayı günde 100 hatta, 75'e kadar düşmektedir. Sayının düşmesi işgücünün artırılması sonucunu doğurmaktadır. Asgarî işçilik

incelemelerinin mantığına uygun olarak aşağıdaki hesaplamalarda, bu konuda halen en yüksek değer olarak kabul edilen ''150 adet tabldot'' miktarı esas alınacaktır.

Yukarıdaki paragrafta yapılan açıklama, bir başka açıdan şu anlama gelmektedir: Bir yemek fabrikası, 150 tabldot üretebilmek için üretimle doğrudan ilgili olan personelin tamamının katılımı ile toplamda en az 1 günlük çalışma gün sayısına ihtiyaç duymaktadır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 2001/270 sayılı kararla belirlenen kriterlere göre yemek fabrikaları ve toplu yemek mutfaklarında yapılan kapasite hesaplarında da benzer bir yaklaşımın benimsendiği görülmektedir. Ancak, TOBB tarafından yapılan kapasite hesaplarında bu değer 125 olarak alınmaktadır. Yani, üretim bölümünün toplamda en az 1 günü bulan çalışması ile, bir günde 150 adet tabldot üretilebilmektedir. Bu hesaplamaya, işletmede üretimle doğrudan ilgisi olmayan yönetici, sekreter, muhasebe personeli, şoför, garson, servis elemanı gibi görevlerde çalışan kişilerin işçiliği dahil edilmemektedir. İstanbul Sanayi Odası da yemek fabrikaları ile ilgili olarak yaptığı kapasite hesaplarında; hammadde kabulünden, hazırlanan tabildot yemeğin sevkiyat anına kadar olan safhada fiilen çalışan depo görevlisi, aşçı, aşçı yardımcısı, bulaşıkçı, temizleyici, kalite kontrol elemanı(gıda mühendisi) görevlerinde çalışan personeli esas almış, servis ve sevkiyat elamanlarını üretim bölümü ile ilgili olmadıkları için hesaplamada değerlendirme dışı bırakmıştır.

Bu bölümde anlatılan kriterler esas alındığında, hammadde kabulünden, bitmiş ürünün sevkiyat anına kadar olan üretim safhası içerisinde fiilen çalışan personelin tamamının katılımı ile (ambarcı, aşcı, aşcı yardımcısı, bulaşıkcı, temizleyici, gıda mühendisi-kalite kontrol-laboratuvar elemanı gibi personelin toplamı için) günde en fazla 150 adet tabldot yemek üretileceği kabul görmüş bir uygulamadır.

Bu bölümde anlatılan yönetmelerle yapılan hesaplamalar, doğrudan, <u>işin yürütümü için gerekli olan günlük ve/veya aylık en az prim gün sayısının</u> belirlenmesi sonucunu doğurmaktadır.

Yukarıda anlatılan kriterler esas alınarak, üretim bölümünün aylık en az işgücü ihtiyacının hesabı, aşağıdaki şekilde formüle edilmiştir.

Buna göre:

Yerinde ve/veya Taşımalı Üretim Modeli İle Üretim Yapılması Halinde Sadece Üretim İçin:

A=Aylık Üretim Miktarını (Tabldot Adedi),

B=Sabit Değer (150): İşletmede üretimle doğrudan ilgili olan personelin tümünün ortaya koyduğu işgücü ile 1 günde üretilebilecek tabldot sayısını,

C=Üretim Bölümü İçin Gerekli Aylık En Az Kişi Gün Sayısını,

ifade etmek üzere,

C= A/ B

işleminin sonucu bize, işletmenin **<u>üretim bölümünde işin yürütümü için gerekli olan aylık en az işgücü ihtiyacının</u>** çalışma gün sayısı cinsinden değerini verecektir.

Üretim sonrası servis ve sevkiyat sürecinin işçiliği yukarıda anlatılan formülün kapsamı dışındadır.

Rehberin önceki bölümlerinde de açıklandığı üzere, Taşımalı Üretim Modeli, Kapıda Teslim Hizmet Seçeneği ve Servis ve Sunum Dahil Hizmet Seçeneği olmak üzere iki alt bölüme ayrılmıştır.

Kapıda Teslim Hizmet seçeneğinde, müşterilere sadece yemeğin teslimi yapılmaktadır. Dolayısıyla bu hizmet seçeneğinde sadece şoför gereksinimi vardır.

Sunum ve Servis Dahil Hizmet seçeneği ise yemeğin sevkiyatı yanında yemeğin sunumu ve servisini de içeren bir yapıya sahiptir. Bu bakımdan, bu hizmet seçeneği şoför istihdamı yanında servis elamanı ve garson istihdamını da zorunlu kılan bir niteliği haizdir. Buna karşın, uygulamada servis işçiliği gereksiniminin çoğu zaman aşçı yardımcıları tarafından, garson işçiliği gereksiniminin de şoförler tarafından yerine getirildiği bilinmektedir.

Yerinde Üretim Modeli ise şoför istihdamını zorunlu kılmamakla birlikte, servis ve garson işçiliği gerektirmektedir. Ancak, yerinde üretim modelinde de servis işçiliğinin aşçı yardımcıları tarafından yerine getirildiğini gösteren uygulamalar vardır.

Gıda Mühendisleri Odası Marmara Bölge Şubesinin, bu rehberin 9 numaralı ekine alınan görüşünü içeren raporunun 3. sayfası 3. maddesi ve 4.sayfası 8. ve 9. maddesinde belirtilen kriterler esas alınarak, belli sayıda üretim miktarının gerektirdiği en az şoför/garson/servis elamanı işçiliği, yani üretim sonrası süreci olarak adlandırabileceğimiz servis ve sevkiyat işlemlerinin yürütümü için gerekli olan en az işçilik, yerinde üretim ve taşımalı üretim değişkenleri dikkate alınarak ayrıca hesaplanmalıdır.

Gıda Mühendisleri Odası Marmara Bölge Şubesinin, bu rehberin 9 numaralı ekine alınan görüşünü içeren raporunun 3. sayfası 3. maddesi ve 4. sayfası 8. ve 9. maddelerine göre;

Taşımalı üretim modelinde

Günlük her 800 kişi(öğün) için en az bir şoför, bir servis elemanı ve bir garson olmak üzere 3 kişi/gün sayısına gereksinim vardır. Ancak, uygulamada servis elamanının yaptığı işi çoğu zaman aşçı yardımcılarının, garsonun yaptığı işi de çoğu zaman şoförlerin yaptığı bilindiğinden, incelemelerde aksi tespit edilmediği müddetçe bu sayı her 800 tabldot için 1 kişi/gün olarak esas alınmalıdır.

Yerinde Üretim Modelinde

Günlük her 800 kişi(öğün) için en az bir garson'a ve iki servis görevlisine gereksinim vardır. Ancak, uygulamada servis elamanının yaptığı işi çoğu zaman aşçı yardımcılarının yaptığı bilindiğinden incelemelerde aksi tespit edilmediği müddetçe bu sayı her 800 tabldot için 1 kişi/gün olarak esas alınacaktır.

Yukarıda verilen bilgiler esas alınarak, servis, sunum ve sevkiyat sürecinin yürütümü için gerekli olan aylık en az işgücü ihtiyacının hesabı aşağıdaki şekilde formüle edilmiştir.

Buna göre;

Taşımalı Üretim için

A=Üretim Miktarı (Aylık Yemek ya da Tabldot adedi)

B= 800 (sabit değer)

C=Sevkiyat, Sunum ve Servis İşçiliğini,

ifade etmek üzere,

C=A/B

işleminin sonucu bize, işletmenin üretim süreci sonrası **sevkiyat, servis ve sunum işlemlerinin yürütümü** için gerekli olan aylık en az işgücü ihtiyacının çalışma gün sayısı cinsinden değerini verecektir.

Yerinde Üretim için

A=Üretim Miktarı, (Aylık Yemek ya da Tabldot adedi)

B= 800 (Sabit değer)

C=Servis ve Sunum İşçiliğini,

ifade etmek üzere,

C=A / B

işleminin sonucu bize, işletmenin üretim süreci sonrası **servis ve sunum işlemlerinin** yürütümü için gerekli olan aylık en az işgücü ihtiyacının çalışma gün sayısı cinsinden değerini verecektir.

Bu bölümde anlatılan yöntemlerin kullanılması ile üretim bölümü ve üretim sonrası sevkiyat ve sunum işlemlerinin asgarî işçiliği hesaplanmaktadır. Bu bölümde açıklanan yöntemlerle belirlenen asgarî işgücü ihtiyacı, üretimle doğrudan ilgisi bulunmayan personel ihtiyacı ile ilgili herhangi bir hesaplama içermemektedir. Bu bakımdan, uygulamada bu bölümde anlatılan yöntemin kullanılması durumunda, incelenen işyerinden sekreter, yönetici, ön muhasebe personeli vb idari görevlerde çalışanlar adına Kuruma yapılan işçilik bildirimleri tutarlarının hesaplanan asgarî işçilik tutarından indirim konusu yapılmaması gerekmektedir.

Bu bölümde anlatılan yöntemlerin kullanımı, uygulamada karşılaşılması muhtemel iki örnekle aşağıda açıklanmıştır.

Örnek-1. Y Yemek Tabldot Ltd.Şti.'nin Karşıyaka Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğünde tescilli olan 2.5610.000000.35 sicil sayılı dosyada işlem gören bir adet devamlı işyeri mevcuttur.

Şirketin 2011 yılı yasal kayıt ve belgelerinin incelenmesi sonucunda;

Kendine ait merkezi mutfağı kullanarak, özel sektörde kurulu müşterilerine yemeğin sunumu ve servisi dahil taşımalı hizmet verdiği,

Özel sektörde kurulu 1 adet müşterisine yerinde üretim modeline uygun olarak, yemeğin sunumu ve servisi dahil yemek hizmeti verdiği,

A Kamu kurumunun personelinin 2011 öğle yemeği ihtiyaçlarının karşılanması için ihale sözleşmesi ile taahhüt içine girdiği, yemeğin sunumu ve servisinin de taahhüt kapsamında olduğu, bu işin A Kamu

kurumunun mutfağı kullanılarak yerinde üretim usulü ile yapıldığı, ihale sözleşmesi ve teknik şartnamelerde çalıştırılacak işçi sayısı bilgisine yer verilmediği, işin 31.12.2011 tarihinde sona erdiği ancak, ilişiksizlik belgesi almak için henüz Kuruma başvurulmadığı, dolayısıyla ihale konusu iş için 2011/13 sayılı genelge hükümlerinden faydalanılmadığı,

Gerek taşımalı üretim gerekse yerinde üretim yemek hizmetini şirket adına tescilli olan devamlı işyerinden Kuruma bildirilen sigortalılarla yürüttüğü,

5179 ve 5996 sayılı yasalar gereğince istihdamı zorunlu olan bir adet gıda mühendisi istihdam ettiği, Gıda Mühendisleri Odasından elde edilen Sorumlu Yöneticilik Sözleşmesinde kayıtlı olan kazanç tutarlarının mühendis adına aynı tutarlarda Kuruma bildirilmediği,

İncelemeye ibraz edilen sevk irsaliyelerinden ve diğer belgelerden Kuruma bildirilmeyen kayıtdışı kalmış sigortalı hizmetler bulunmadığı,

İşletmenin devamlı işyerinde çalışan ve Kuruma bildirimi yapılan personelin görev tanımlarının ve Sigorta Primine Esas Kazançlarının aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi olduğu tespit edilmiştir.

TABLO-28

Çalışan Personel	Aylara Göre Bildirilen Sigorta Primine Esas Kazançlar											
	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
Gıda Müh.	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Aşçı	796,50	796,50	796,50	796,50	796,50	796,50	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00
Aşçı Yard			796,50	796,50	796,50	796,50	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00
Bulaşıkçı						796,50	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00
Şoför	796,50	796,50	796,50	796,50	796,50	796,50	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00
Servis El.	796,50	796,50	796,50	796,50	796,50	796,50	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00
Garson	796,50	796,50	796,50	796,50	796,50	796,50	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00
Şoför					796,50	796,50	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00
ön Muh.Sor.			796,50	796,50	796,50	796,50	837,00	837,00	837,00	837,00		
Sekreter	796,50	796,50	796,50	796,50	796,50	796,50	837,00	837,00				
Toplam SPEK	**5332,5**	**5332,5**	**6925,5**	**6925,5**	**7722**	**8518,5**	**9033**	**9033**	**8196**	**8196**	**7359**	**7359**
Toplam Gün Sayısı	**180**	**180**	**240**	**240**	**270**	**300**	**300**	**300**	**270**	**270**	**240**	**240**

Şirketin yemek hizmeti gelir faturaları ve/veya sevk irsaliyelerinin incelenmesi sonucunda; taşımalı sistem hizmet verilen müşterilere satılan yemek/tabldot adetlerinin aylık olarak aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi olduğu tespit edilmiştir.

TABLO-29

Dönem	Taşımalı Üretim Tabldot Adetleri
2011/1	82.000
2011/2	81.500
2011/3	80.200
2011/4	82.000
2011/5	81.200
2011/6	80.300
2011/7	81.100
2011/8	81.000
2011/9	80.250
2011/10	80.000
2011/11	81.200
2011/12	80.800

Gelir faturaları ve/veya sevk irsaliyelerinin incelenmesi sonucunda; şirketin bir adet özel sektör müşterisine ve A Kamu kurumuna yerinde üretim modeline uygun olarak sunduğu yemek adetleri/tabldot miktarlarının aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi olduğu gibi olduğu tespit edilmiştir.

TABLO-30

Dönem	Yerinde Üretim Yemek Tabldot Adetleri
2011/1	31.000
2011/2	32.320
2011/3	33.150
2011/4	32.000
2011/5	31.300
2011/6	33.000
2011/7	31.900
2011/8	32.100
2011/9	32.250
2011/10	31.500
2011/11	31.800
2011/12	32.000

İzmir Gıda Mühendisleri Odasından elde edilen Sorumlu Yönetici/istihdamı Zorunlu Personel Sözleşmesinin incelenmesi sonucu işletmede X gıda mühendisinin 01.01.2011-31.12.2011 tarihlerinde sorumlu yönetici sıfatıyla istihdamı zorunlu personel sözleşmesi esaslarına göre çalıştırıldığı, sözleşmede kayıtlı ücretinin gıda mühendisleri odasının belirlediği ücretlere uygun olarak yılın ilk 6 ayı için 2.863,53 TL, ikinci altı ayı için de 2.975,28 Tl olarak belirlendiği, adı geçen mühendis adına işverence Kuruma yapılan kazanç bildirimlerinin ilgili meslek odası tarafından belirlenen ve hizmet sözleşmesinde kayıtlı olan ücret sınırının altında kaldığı, tespit edilmiştir.

Aşağıdaki tablo, işletmede istihdam edilen mühendis adına Kuruma bildirilmeyen ve kayıtdışı kalan kazanç tutarlarını göstermektedir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Elde Edilen Belgelere Dayalı Kazanç ve Hizmet Tespitleri

TABLO-31

Dönem	Mühendis/ Sorumlu Yönetici Adına Kuruma Bildirilmesi Gereken Kazançlar (TL)	Mühendis/ Sorumlu Yönetici Adına Kuruma Bildirilen Kazançlar (TL)	Mühendis Adına Kuruma Bidirilmeyen Fark Kazançlar (TL)
2011/1	2.863,53	1.350.00	**1.513,53**
2011/2	2.863,53	1.350.00	**1.513,53**
2011/3	2.863,53	1.350.00	**1.513,53**
2011/4	2.863,53	1.350.00	**1.513,53**
2011/5	2.863,53	1.350.00	**1.513,53**
2011/6	2.863,53	1.350.00	**1.513,53**
2011/7	2.975,28	1.500,00	**1.625,28**
2011/8	2.975,28	1.500,00	**1.625,28**
2011/9	2.975,28	1.500,00	**1.625,28**
2011/10	2.975,28	1.500,00	**1.625,28**
2011/11	2.975,28	1.500,00	**1.625,28**
2011/12	2.975,28	1.500,00	**1.625,28**

Gıda Mühendisi adına saptanan fark işçilik tutarları, bu sigortalı ile ilişkilendirilip fark tahakkuk yapılacağından, mükerrer prim hesaplamasına meydan vermemek bakımından aşağıdaki fark işçilik tablosunda indirim konusu yapılmalıdır.

İnceleme sonucu tespit edilen bilgiler kullanılarak işletmenin faaliyetleri ile ilgili asgarî işçilik hesaplamaları aşağıda gösterildiği gibi yapılmıştır.

Taşımalı Üretim Faaliyetlerinin Üretimle İlgili Bölümünün Asgarî İşçilik Hesabı

TABLO-32

Dönem	**A (adet)**	**B**	**C = A / 150 (gün sayısı)**
2011/1	82.000	150	546
2011/2	81.500	150	543
2011/3	80.200	150	534
2011/4	82.000	150	546
2011/5	81.200	150	541
2011/6	80.300	150	535
2011/7	81.100	150	540
2011/8	81.000	150	540
2011/9	80.250	150	535
2011/10	80.000	150	533
2011/11	81.200	150	541
2011/12	80.800	150	538

A-Aylık Tabldot Adedi. (Bu tutarlar Tablo-29′dan alınmıştır.)

B-150 (Üretim Bölümü İçin Sabit Değerdir.)

C- Taşımalı Üretim Faaliyetlerinin Üretim Bölümü İçin Gerekli Olan Aylık En Az İşgücü Miktarı(Çalışma Gün Sayısı)

Taşımalı Üretim Faaliyetlerinin Üretim Sonrası Sevkiyat ve Servisle İlgili Bölümünün İşçilik Hesabı

TABLO-33

Dönem	A (adet)	B	C = (A / 800) (gün sayısı)
2011/1	82.000	800	102
2011/2	81.500	800	101
2011/3	80.200	800	100
2011/4	82.000	800	102
2011/5	81.200	800	101
2011/6	80.300	800	100
2011/7	81.100	800	101
2011/8	81.000	800	101
2011/9	80.250	800	100
2011/10	80.000	800	100
2011/11	81.200	800	101
2011/12	80.800	800	101

A-Aylık Tabldot Adedi. (Bu tutarlar Tablo-29'dan alınmıştır.)

B-800 (Üretim Sonrası Süreç İçin Sabit Değerdir)

C- Taşımalı Üretimin Sevkiyat, Servis ve Sunum İşlemleri İçin Gerekli Olan Aylık En Az İşgücü Miktarı(Çalışma Gün Sayısı)

Yerinde Üretim Faaliyetlerinin Üretimle İlgili Bölümünün İşçilik Hesabı

TABLO-34

Dönem	A (adet)	B (gün)	C = A / 150 (gün sayısı)
2011/1	31.000	150	206
2011/2	32.320	150	215
2011/3	33.150	150	221
2011/4	32.000	150	213
2011/5	31.300	150	208
2011/6	33.000	150	220
2011/7	31.900	150	212
2011/8	32.100	150	214
2011/9	32.250	150	215
2011/10	31.500	150	210
2011/11	31.800	150	212
2011/12	32.000	150	213

A-Aylık Tabldot Adedi. (Bu tutarlar Tablo-30'dan alınmıştır.)

B-150 (Üretim Bölümü İçin Sabit Değerdir.)

C- Yerinde Üretim Faaliyetlerinin Üretim Bölümü İçin Gerekli Olan En Az İşgücü Miktarı(Çalışma Gün Sayısı)

Yerinde Üretim Faaliyetlerinin Üretim Sonrası Servis ve Sunumla İlgili Bölümünün İşçilik Hesabı

TABLO-35

Dönem	A (adet)	B (gün)	C = A / 800 (gün sayısı)
2011/1	31.000	800	38
2011/2	32.320	800	40
2011/3	33.150	800	41
2011/4	32.000	800	40
2011/5	31.300	800	39
2011/6	33.000	800	41
2011/7	31.900	800	39
2011/8	32.100	800	40
2011/9	32.250	800	40
2011/10	31.500	800	39
2011/11	31.800	800	39
2011/12	32.000	800	40

A-Aylık Tabldot Adedi. (Bu tutarlar Tablo-30'dan alınmıştır.)

B- 800 (Üretim Sonrası Süreç İçin Sabit Değerdir.)

C- Yerinde Üretim Faaliyetlerinin Servis ve Sunum İşlemleri İçin Gerekli Olan En Az İşgücü Miktarı(Çalışma Gün Sayısı)

Fark İşçilik (Kuruma Bildirilmeyen İşçilik Tutarı)

TABLO-36

Dönem	A (gün)	B (gün)	C (gün)	D (TL)	E (TL)	F =[A-(B+C)] xD- (E) (TL)
2011/1	892	150	0	26,55	1.513,53	**18.186,57**
2011/2	899	150	0	26,55	1.513,53	**18.372,42**
2011/3	896	180	0	26,55	1.513,53	**17.496,27**
2011/4	901	180	0	26,55	1.513,53	**17.629,02**
2011/5	889	210	0	26,55	1.513,53	**16.513,92**
2011/6	896	240	0	26,55	1.513,53	**15.903,27**
2011/7	892	240	0	27,90	1.625,28	**16.565,52**
2011/8	895	240	0	27,90	1.625,28	**16.649,22**
2011/9	890	240	0	27,90	1.625,28	**16.509,72**
2011/10	882	240	0	27,90	1.625,28	**16.286,52**
2011/11	893	240	0	27,90	1.625,28	**16.593,42**
2011/12	892	240	0	27,90	1.625,28	**16.565,52**

A-Kuruma Bildirilmesi Gerekli Olan Aylık En Az Prime Esas Gün Sayısı Toplamları.

(Tablo-32, 33, 34 ve 35'in son sütunları toplamı)

B-İşveren Tarafından Kuruma Bildirilen Prim Gün Sayısı.

(Tablo-28'in son satırı.)

Hesaplama, gıda mühendisi, aşçıbaşı, aşçı, aşçı yardımcısı, bulaşıkçı, servis elemanı, garson, şoför görev ünvanı ile çalışan personel için yapıldığından, işletmede sekreter, ön muhasebe sorumlusu görevlerinde çalışan personel adına Kuruma bildirilen işçilikler indirim konusu yapılmayacaktır.

C-Kayden Tespit Edilen ve Kuruma Bildirilmediği Belirlenen Sigorta Primine Esas Kazanç Tutarları.

D-Prime Esas Günlük Kazanç Alt Sınırı.

E-Gıda Mühendisi Adına Tespit Edilen ve Kuruma Bildirilmeyen Fark Kazançlar.

(Tablo-31'den alınmıştır.)

Gıda Mühendisi adına saptanan fark işçilik tutarları, bu sigortalı ile ilişkilendirilip fark tahakkuk yapılacağından, mükerrer prim hesaplamasına meydan vermemek bakımından indirim konusu yapılmalıdır.

F-Kuruma Bildirilmeyen Asgarî İşçilik (Fark İşçilik) Tutarı.

Hesaplanan fark işçilik tutarının en az kaç sigortalı ile ilişkili olduğunun belirlenmesi ise bize, inceleme dönemi aylarında kayıtdışı çalıştırılan personel sayısını verecektir. Hesaplamalar 4857 sayılı iş yasasına göre 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen brüt asgarî ücret esas alınarak yapıldığından hesaplama sonucunda bulunan fark işçilik tutarlarının brüt aylık asgarî ücret tutarına bölünmesi ile işletmede kayıtdışı çalıştırılan personel sayısına ulaşılacaktır.

Kayıtdışı Çalıştırılan Personel Sayısının Belirlenmesi

TABLO-37

Dönem	Fark İşçilik Tutarı	Brüt Ücret	Kayıtdışı Çalıştırılan Personel Sayısı (Fark İşçilik Tutarı/Brüt Ücret)
2011/1	18.186,57	796,50	22
2	18.372,42	796,50	23
3	17.496,27	796,50	21
4	17.629,02	796,50	22
5	16.513,92	796,50	20
6	15.903,27	796,50	19
7	16.565,52	837,00	19
8	16.649,22	837,00	19
9	16.509,72	837,00	19
10	16.286,52	837,00	19
11	16.593,42	837,00	19
12	16.565,52	837,00	19

Örnek-2. Z Yemek Tabldot Ltd.Şti.'nin Menemen Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğünde tescilli olan 2.5610.000000.35 sicil sayılı dosyada işlem gören bir adet devamlı işyeri mevcuttur.

Şirketin 2011 yılı yasal kayıt ve belgelerinin incelenmesi sonucunda;

Kendine ait merkezi mutfağı kullanarak, özel sektörde kurulu müşterilerine yemeğin sunumu ve servisi dahil taşımalı hizmet verdiği,

Özel sektörde kurulu 1 adet müşterisine yerinde üretim modeline uygun olarak , yemeğin sunumu ve servisi dahil yemek hizmeti verdiği,

Gerek taşımalı üretim gerekse yerinde üretim yemek hizmetini şirket adına tescilli olan devamlı işyerinden Kuruma bildirilen sigortalılarla yürüttüğü,

5179 ve 5996 sayılı yasalar gereğince istihdamı zorunlu olan bir adet gıda mühendisi istihdam ettiği, Gıda Mühendisleri Odasından elde edilen Sorumlu Yöneticilik Sözleşmesinde kayıtlı olan kazanç tutarlarının mühendis adına aynı tutarlarda Kuruma bildirilmediği tespit edilmiştir.

İşletmenin devamlı işyerinde çalışan ve Kuruma bildirimi yapılan personelin görev tanımlarının ve Sigorta Primine Esas Kazançlarının aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi olduğu tespit edilmiştir.

TABLO-38

Çalışan Personel	Aylara Göre Bildirilen Sigorta Primine Esas Kazançlar												
	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
Gıda Müh.	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1900	1900	1900	1900	1900	1900
Aşçı	796,50	796,50	796,50	796,50	796,50	796,50	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00
Aşçı Yrd	796,50	796,50	796,50	796,50	796,50	796,50	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00
Aşçı Yard			796,50	796,50	796,50	796,50	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00
Bulaşıkçı						796,50	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00
Bulaşıkçı	796,50	796,50	796,50	796,50	796,50	796,50	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00
Şoför	796,50	796,50	796,50	796,50	796,50	796,50	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00
Servis El.	796,50	796,50	796,50	796,50	796,50	796,50	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00
Servis El.	796,50	796,50	796,50	796,50	796,50	796,50	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00
Servis El.	796,50	796,50	796,50	796,50	796,50	796,50	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00
Garson	796,50	796,50	796,50	796,50	796,50	796,50	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00
Şoför	796,50	796,50	796,50	796,50	796,50	796,50	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00
Şoför					796,50	796,50	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00
ön Muh.Sor.			796,50	796,50	796,50	796,50	837,00	837,00	837,00	837,00		
Sekreter	796,50	796,50	796,50	796,50	796,50	796,50	837,00	837,00				
Toplam SPEK	**9.465,00**	**9.465,00**	**11.058,00**	**11.058,00**	**11.854,50**	**12.651,00**	**13.618,00**	**13.618,00**	**12.781,00**	**12.781,00**	**11.944,00**	**11.944,00**
Toplam Gün Sayısı	**330**	**330**	**390**	**390**	**420**	**450**	**450**	**450**	**420**	**420**	**390**	**390**

Fatura ve servk irsaliyeleri üzerinde yapılan incelemelerde iki sigortalının Kuruma bildirilmeden kayıtdışı çalıştırıldığı belirlenmiş ve bu sigortalıların tespit edilen çalışma gün sayılarına ilişkin kayıtdışı kalmış kazançları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Kaydi Tespitler

TABLO-39

Dönem	A Sigortalısı		B Sigortalısı		Kazançlar Toplamı (TL)
	Kazanç	Gün	Kazanç	Gün	
2011/1	398,00	15	424,00	16	**822,00**
2011/2	796,00	30	796,00	30	**1.592,00**
2011/3	796,00	30	796,00	30	**1.592,00**
2011/4	796,00	30	796,00	30	**1.592,00**
2011/5	796,00	30	796,00	30	**1.592,00**
2011/6	796,00	30	796,00	30	**1.592,00**
2011/7	837,00	30	837,00	30	**1.674,00**
2011/8	837,00	30	837,00	30	**1.674,00**
2011/9	837,00	30	837,00	30	**1.674,00**
2011/10	837,00	30	837,00	30	**1.674,00**
2011/11	837,00	30	837,00	30	**1.674,00**
2011/12	837,00	30	837,00	30	**1.674,00**

Sigortalılar adına kaydi olarak saptanan fark işçilik tutarları, bu sigortalılar ile ilişkilendirilip fark tahakkuk yapılacağından, mükerrer prim hesaplamasına meydan vermemek bakımından aşağıdaki fark işçilik tablosunda indirim konusu yapılmalıdır.

İzmir Gıda Mühendisleri Odasından elde edilen Sorumlu Yönetici/istihdamı Zorunlu Personel Sözleşmesinin incelenmesi sonucu işletmede X gıda mühendisinin 01.01.2011-31.12.2011 tarihlerinde sorumlu yönetici sıfatıyla istihdamı zorunlu personel sözleşmesi esaslarına göre çalıştırıldığı, sözleşmede kayıtlı ücretinin gıda

mühendisleri odasının belirlediği ücretlere uygun olarak yılın ilk 6 ayı için 2.863,53 TL, ikinci altı ayı için de 2.975,28 Tl olarak belirlendiği, adı geçen mühendis adına işverence Kuruma yapılan kazanç bildirimlerinin ilgili meslek odası tarafından belirlenen ve hizmet sözleşmesinde kayıtlı olan ücret sınırının altında kaldığı, tespit edilmiştir.

Aşağıdaki tablo, işletmede istihdam edilen mühendis adına Kuruma bildirilmeyen ve kayıtdışı kalan kazanç tutarlarını gösterme ktedir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Elde Edilen Belgelere Dayalı Kazanç ve Hizmet Tespitleri

TABLO-40

Dönem	Mühendis/ Sorumlu Yönetici Adına Kuruma Bildirilmesi Gereken Kazançlar (TL)	Mühendis/ Sorumlu Yönetici Adına Kuruma Bildirilen Kazançlar (TL)	Mühendis Adına Kuruma Bidirilmeyen Fark Kazançlar (TL)
2011/1	2.863,53	1.500,00	**1.363,53**
2011/2	2.863,53	1.500,00	**1.363,53**
2011/3	2.863,53	1.500,00	**1.363,53**
2011/4	2.863,53	1.500,00	**1.363,53**
2011/5	2.863,53	1.500,00	**1.363,53**
2011/6	2.863,53	1.500,00	**1.363,53**
2011/7	2.975,28	1.900,00	**1.075,28**
2011/8	2.975,28	1.900,00	**1.075,28**
2011/9	2.975,28	1.900,00	**1.075,28**
2011/10	2.975,28	1.900,00	**1.075,28**
2011/11	2.975,28	1.900,00	**1.075,28**
2011/12	2.975,28	1.900,00	**1.075,28**

Gıda Mühendisi adına saptanan fark işçilik tutarları, bu sigortalı ile ilişkilendirilip fark tahakkuk yapılacağından, mükerrer prim hesaplamasına meydan vermemek bakımından aşağıdaki fark işçilik tablosunda indirim konusu yapılmalıdır.

Şirketin yemek hizmeti gelir faturaları ve/veya sevk irsaliyelerinin incelenmesi sonucunda; taşımalı sistem hizmet verilen müşterilere satılan yemek/tabldot adetleri aylık olarak aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi olduğu tespit edilmiştir.

TABLO-41

Dönem	**Taşımalı Üretim Tabldot Adetleri**
2011/1	52.000
2011/2	51.000
2011/3	50.000
2011/4	55.200
2011/5	57.000
2011/6	53.300
2011/7	52.500
2011/8	53.400
2011/9	54.700
2011/10	55.200
2011/11	54.100
2011/12	53.250

Gelir faturaları ve/veya sevk irsaliyelerinin incelenmesi sonucunda; şirketin bir adet özel sektör müşterisine yerinde üretim modeline uygun olarak sunduğu yemek adetleri/tabldot miktarlarının aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi olduğu gibi olduğu tespit edilmiştir.

TABLO-42

Dönem	Yerinde Üretim Yemek/ Tabldot Adetleri
2011/1	10.000
2011/2	11.000
2011/3	10.250
2011/4	9.500
2011/5	9.400
2011/6	9.300
2011/7	9.600
2011/8	9.700
2011/9	9.250
2011/10	10.100
2011/11	12.000
2011/12	11.500

İnceleme sonucu tespit edilen bilgiler kullanılarak işletmenin faaliyetleri ile ilgili asgarî işçilik hesaplamaları aşağıda gösterildiği gibi yapılmıştır

Taşımalı Üretim Faaliyetlerinin Üretimle İlgili Bölümünün İşçilik Hesabı

TABLO-43

Dönem	A (adet)	B	C = A / 150 (gün sayısı)
2011/1	52.000	150	346
2011/2	51.000	150	340
2011/3	50.000	150	333
2011/4	55.200	150	368
2011/5	57.000	150	380
2011/6	53.300	150	355
2011/7	52.500	150	350
2011/8	53.400	150	356
2011/9	54.700	150	364
2011/10	55.200	150	368
2011/11	54.100	150	360
2011/12	53.250	150	355

A-Aylık Tabldot Adedi. (Bu tutarlar Tablo-41'den alınmıştır.)

B-150 (Üretim Bölümü İçin Sabit Değerdir.)

C-- Üretim Bölümü İçin Gerekli Olan Aylık En Az İşgücü Miktarı(Çalışma Gün Sayısı)

Taşımalı Üretim Faaliyetlerinin Üretim Sonrası Sevkiyat ve Servisle İlgili Bölümünün Asgarî İşçilik Hesabı

TABLO-44

Dönem	A (adet)	B	C = A / 800 (gün sayısı)
2011/1	52.000	800	65
2011/2	51.000	800	63
2011/3	50.000	800	62
2011/4	55.200	800	69
2011/5	57.000	800	71
2011/6	53.300	800	66
2011/7	52.500	800	65
2011/8	53.400	800	66
2011/9	54.700	800	68
2011/10	55.200	800	69
2011/11	54.100	800	67
2011/12	53.250	800	66

A-Aylık Tabldot Adedi. (Bu tutarlar Tablo-41'den alınmıştır.)

B-800 (Üretim Sonrası Süreç İçin Sabit Değerdir)

C- Sevkiyat, Servis ve Sunum İşlemleri İçin Gerekli Olan Aylık En Az İşgücü Miktarı(Çalışma Gün Sayısı)

Yerinde Üretim Faaliyetlerinin Üretimle İlgili Bölümünün Asgarî İşçilik Hesabı

TABLO-45

Dönem	A (adet)	B (gün)	C = A / 150 (gün sayısı)
2011/1	10.000	150	**66**
2011/2	11.000	150	**73**
2011/3	10.250	150	**68**
2011/4	9.500	150	**63**
2011/5	9.400	150	**62**
2011/6	9.300	150	**62**
2011/7	9.600	150	**64**
2011/8	9.700	150	**64**
2011/9	9.250	150	**61**
2011/10	10.100	150	**67**
2011/11	12.000	150	**80**
2011/12	11.500	150	**76**

A-Aylık Tabldot Adedi. (Bu tutarlar Tablo-42'den alınmıştır.)

B-150 (Üretim Bölümü İçin Sabit Değerdir.)

C-- Üretim Bölümü İçin Gerekli Olan Aylık En Az İşgücü Miktarı(Çalışma Gün Sayısı)

Yerinde Üretim Faaliyetinin Üretim Sonrası Servis ve Sunumla İlgili Bölümünün Asgarî İşçilik Hesabı

TABLO-46

Dönem	A (adet)	B (gün)	C = A / 800 (gün sayısı)
2011/1	10.000	800	12
2011/2	11.000	800	13
2011/3	10.250	800	12
2011/4	9.500	800	11
2011/5	9.400	800	11
2011/6	9.300	800	11
2011/7	9.600	800	12
2011/8	9.700	800	12
2011/9	9.250	800	11
2011/10	10.100	800	12
2011/11	12.000	800	15
2011/12	11.500	800	14

A-Aylık Tabldot Adedi. (Bu tutarlar Tablo-42'den alınmıştır.)

B- 800 (Üretim Sonrası Süreç İçin Sabit Değerdir.)

C- Servis ve Sunum İşlemleri İçin Gerekli Olan Aylık En Az İşgücü Miktarı(Çalışma Gün Sayısı)

Fark İşçilik (Kuruma Bildirilmeyen İşçilik Tutarı)

TABLO-47

Dönem	A (gün)	B (gün)	C (gün)	D (TL)	E (TL)	F =[A-(B+C)] xD- (E) (TL)
2011/1	489	300	31	26,55	1.513,53	**2.681,37**
2011/2	489	300	60	26,55	1.513,53	**1.911,42**
2011/3	475	330	60	26,55	1.513,53	**743,22**
2011/4	511	330	60	26,55	1.513,53	**1.699,02**
2011/5	524	360	60	26,55	1.513,53	**1.247,67**
2011/6	494	390	60	26,55	1.513,53	**0**
2011/7	491	390	60	27,90	1.625,28	**0**
2011/8	498	390	60	27,90	1.625,28	**0**
2011/9	504	390	60	27,90	1.625,28	**0**
2011/10	516	390	60	27,90	1.625,28	**216,12**
2011/11	522	390	60	27,90	1.625,28	**383,52**
2011/12	511	390	60	27,90	1.625,28	**76,62**

A-Kuruma Bildirilmesi Gerekli Olan Aylık En Az Prime Esas Gün Sayısı Toplamları.

(Tablo-43,44,45 ve 46'nın son sütunları toplamı)

B-İşveren Tarafından Kuruma Bildirilen Prim Gün Sayısı.

(Tablo-38'de kayıtlı A ve B sigortalıları adına belirlenen gün sayıları toplamı.)

Hesaplama, gıda mühendisi, aşçıbaşı, aşçı, aşçı yardımcısı, bulaşıkçı, servis elemanı, garson, şoför görev ünvanı ile çalışan personel için yapıldığından, işletmede sekreter, ön muhasebe sorumlusu görevlerinde çalışan personel adına Kuruma bildirilen işçilikler indirim konusu yapılmayacaktır.

C-Kayden Tespit Edilen ve Kuruma Bildirilmediği Belirlenen Sigorta Primine Esas Gün Sayıları.

(Tablo-39'un son satırı.)

D-Prime Esas Günlük Kazanç Alt Sınırı.

E-Gıda Mühendisi Adına Tespit Edilen ve Kuruma Bildirilmeyen Fark Kazançlar.

(Tablo-40'dan alınmıştır.)

Gıda Mühendisi adına saptanan fark işçilik tutarları, bu sigortalı ile ilişkilendirilip fark tahakkuk yapılacağından, mükerrer prim hesaplamasına meydan vermemek bakımından indirim konusu yapılmalıdır.

F-Kuruma Bildirilmeyen Asgarî İşçilik (Fark İşçilik) Tutarı.

Hesaplanan fark işçilik tutarının en az kaç sigortalı ile ilişkili olduğunun belirlenmesi ise bize, inceleme dönemi aylarında kayıtdışı çalıştırılan personel sayısını verecektir. Hesaplamalar 4857 sayılı iş yasasına göre 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen brüt asgarî ücret esas alınarak yapıldığından hesaplama sonucunda bulunan fark işçilik tutarlarının brüt aylık asgarî ücret tutarına bölünmesi ile işletmede kayıtdışı çalıştırılan personel sayısına ulaşılacaktır.

Kayıtdışı Çalıştırılan Personel Sayısının Belirlenmesi

TABLO-48

Dönem	Fark İşçilik Tutarı	Brüt Ücret	Kayıtdışı Çalıştırılan Personel Sayısı (Fark İşçilik Tutarı/Brüt Ücret)
2011/1	**2.681,37**	796,50	3
2	**1.911,42**	796,50	2
3	**743,22**	796,50	1
4	**1.699,02**	796,50	2
5	**1.247,67**	796,50	1
6	**0**	796,50	0
7	**0**	837,00	0
8	**0**	837,00	0
9	**0**	837,00	0
10	**216,12**	837,00	1
11	**383,52**	837,00	1
12	**76,62**	837,00	1

2.3. Kurumca Yayınlanan Asgarî İşçilik Oranlarının Kullanılabileceği Durumlar:

Kuruma yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığının Ünitece araştırılmasında veya 3568 sayılı yasa kapsamındaki meslek mensupları tarafından ihale konusu işler ile özel nitelikteki inşaat işyerlerinden dolayı işyeri kayıtlarının incelenmesi sonucunda rapor düzenlenirken ya da Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca işin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik miktarının tespitinde dikkate alınmak üzere, Kurum merkez teşkilatında toplanan Asgarî İşçilik Tespit Komisyonunca çeşitli işkollarına ilişkin oranlar belirlenmekte ve belirlenen oranlar yayımlanan tebliğlerle duyrulmaktadır.

Bu rehberin konusu olan ''hazır yemek'' , ''toplu yemek'', ''tabldot'', ''sıcak yemek yapılması ve dağıtılması'' işleri ile ilgili olarak Kurumca yayınlanan son üç düzenleme ile ilgili bilgiler aşağıda gösterildiği gibidir.

SSK Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 03.09.1999 tarihli 16-192 sayılı genelgenin ekinde yer alan asgarî işçilik oranlarını gösterir listenin 382.sırasında yemek(tabldot) işlerinin işçilik oranı ***%20*** *olarak belirlenmiştir.*

29.09.2005 tarihli 25951 sayılı resmi gazetede yayımlanan tebliğ ekinde, Sosyal Güvenlik Kurumu Asgarî İşçilik Tespit Komisyonunca belirlenen çeşitli işkollarına ait asgarî işçilik oranlarını gösterir tebliğ eki listede toplu yemek üretimi (tabldot) işleri ile ilgili olarak herhangi bir işçilik oranı belirlenmemiştir.

*12.05.2010 tarih 27579 sayılı resmi gazetede yayımlanan, Sosyal Güvenlik Kurumu Asgarî İşçilik Tespit Komisyonunca belirlenen çeşitli işkollarına ait asgarî işçilik oranlarını gösterir tebliğ eki listenin yemek bölümü başlığı altında 1. Sırasında ''****Hazır paket halinde kahvaltılık ve kumanya temini ve dağıtımı'' işi için belirlenen işçilik oranı %10, 2.sırada yer alan '' sıcak yemek yapılması ve dağıtılması'' işinin işçilik oranı %20 olarak belirlenmiştir.***

Asgarî işçilik oranlarının belirlendiği tebliğlerin yürürlükte kaldığı dönemler dikkate alındığında, **29.05.2005-12.05.2010** tarihleri arasında yemek hizmeti alımları için herhangi bir işçilik oranının yürürlükte olmadığı görülmektedir.

Kurumca yayınlanan tebliğ eki listelerde gösterilen asgarî işçilik oranları, Kurum müfettişlerince yapılan asgarî işçilik incelemelerinde, asgarî işçilik tutarının belirlenmesinde kullanılan yöntemlerden birisidir. İncelemelerde genellikle başka bir hesaplama yöntemi bulunamamışsa, asgarî işçilik oranı, hakediş veya hasılata uygulanmak ve varsa malzemeli işçilik tutarları ile salt işçilik tutarları indirim konusu yapılmak suretiyle asgarî işçilik ve fark işçilik miktarları hesaplanmaktadır.

Yemek fabrikalarında uygulanacak asgarî işçilik incelemeleri sırasında da yukarıda bahsedilen işçilik oranlarının kullanılması mümkün bulunmaktadır.

Ne var ki, Hazır Yemek(Tabildot) faaliyetleri ile ilgili olarak Kurum Asgarî İşçilik Tespit Komisyonunca belirlenen işçilik oranı, Kamu kesiminin toplu beslenme ihtiyaçlarının ihale mevzuatı kapsamında karşılanması ile ilgili olarak yemek hizmeti alım sözleşmeleri ile taahhüt edilen faaliyetler kıstas alınarak belirlenen bir oran olup, bu oran esas itibariyle yerinde üretim sistemini uygulayan bir yemek fabrikasının faaliyetleri esas alınarak belirlenmiştir.

Bu rehberin **V. Bölüm 2.1. ve 2.2.** maddelerinde yer alan hesaplama yöntemleri oluşturulurken , temelde, işletmenin günlük ya da aylık üretim miktarlarının esas alındığı bir usul benimsenmiştir. Bu bakımdan, Kurum Asgarî İşçilik Tespit Komisyonu tarafından belirlenen işçilik oranları, incelemelerde sadece aşağıda sayılan hal ve durumlarda kullanılmalıdır.

- İnceleme döneminde sadece taahhüt konusu toplu yemek üretimi yapan işletmeler,

- Kayıt ve belgelerini incelemeye ibraz etmeyen işletmeler,

- Kayıt ve belgelerini incelemeye ibraz etmekle birlikte incelenen dönem içinde ürettiği yemek adedi belirlenemeyen işletmeler.

Asgarî İşçilik Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgarî işçilik oranlarının kullanılabileceği durumlar, uygulamada karşılaşılması muhtemel örneklerle birlikte aşağıda açıklanmıştır.

a.) İnceleme Döneminde Sadece Taahhüt Konusu Yemek Hizmeti İşi Yapan İşletmeler:

Bu işletmeler, merkezi bir mutfağı olsun ya da olmasın, sadece taahhüt konusu yemek hizmeti işi yaparlar. Özel ve Kamu sektörüne

toplu beslenme hizmeti vermekle birlikte, inceleme döneminde sadece taahhüt konusu iş yapan işletmeler de bu kapsamda değerlendirilmelidir.

Örnek : X Yemek Tabldot Ltd.Şti.'nin Konak Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğünde tescilli olan 2.5610.000000.35 sicil sayılı dosyada işlem gören bir adet devamlı işyeri kaydı mevcuttur. Şirketin 2011 yılı yasal kayıt ve belgelerinin incelenmesi sonucunda;

A ve B Kamu kurumlarının personelinin 2011 yılı sabah, öğle ve akşam yemeği ihtiyaçlarının karşılanması için ihale sözleşmesi ile taahhüt içine girdiği, ihale sözleşmesi ve teknik şartnamelerde çalıştırılacak işçi sayısına yer verilmediği, yemek üretiminde A ve B Kamu kurumlarının mutfağının kullanıldığı, işin 01.01.2011 tarihinde başlayıp 31.12.2011 tarihinde sona erdiği,

Şirketin kendine ait merkezi bir mutfağının bulunduğu, ancak, 2011 yılında özel sektöre ait herhangi bir kuruluşa yemek hizmeti vermediği,

A ve B Kamu kurumlarına karşı üstlenilen taahhüt konusu işin şirket adına tescilli olan devamlı işyerinden Kuruma bildirilen sigortalılarla yürütüldüğü, 2011/13 sayılı genelgeden yararlanmak üzere işverence Kuruma henüz başvuru yapılmadığı saptanmıştır.

Gider belgelerinin incelenmesi sonucunda, A ve B Kamu kurumlarına sunulan yemek hizmetinde her ay düzenli olarak en az bir defa menüde yer alan ''pide'' yemeğinin işletme tarafından fatura karşılığı dışarıya yaptırıldığı saptanmıştır. İşletmenin gider faturalarının incelenmesi sonucu ''pide alışları'' aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi saptanmıştır. Bu tutarlar, safi asgarî işçilik matrahının belirlenmesi için yemek hizmeti gelirlerinden indirim konusu yapılmalıdır.

TABLO-49

Dönem	Pide Alışları (TL)
2011/1	2.000,00
2011/2	2.300,00
2011/3	2.100,00
2011/4	1.900,00
2011/5	1.850,00
2011/6	1.900,00
2011/7	2.250,00
2011/8	2.000,00
2011/9	2.000,00
2011/10	2.150,00
2011/11	2.200,00
2011/12	2.000,00

A ve B Kamu kurumuna verilen yemek ve kahvaltı hizmeti karşılığında elde edilen gelir faturalarından tespit edilen yemek hizmeti gelirleri kdv hariç aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.

Taahhüt Konusu Yerinde Üretim Yemek Hizmeti Gelirleri

TABLO-50

Dönem	Kahvaltı Gelirleri (TL)	Yemek Gelirleri (TL)
2011/1	20.000	50.000
2011/2	30.000	45.000
2011/3	25.000	60.000
2011/4	36.000	65.000
2011/5	45.000	60.000
2011/6	47.000	70.000
2011/7	35.000	65.000
2011/8	36.000	60.000
2011/9	36.000	60.000
2011/10	35.000	65.000
2011/11	30.000	62.000
2011/12	30.000	60.000

İzmir Gıda Mühendisleri Odasından elde edilen Sorumlu Yönetici/istihdamı Zorunlu Personel Sözleşmesinin incelenmesi sonucu işletmede X gıda mühendisinin 01.01.2011-31.12.2011 tarihlerinde sorumlu yönetici sıfatıyla istihdamı zorunlu personel sözleşmesi esaslarına göre çalıştırıldığı, sözleşmede kayıtlı ücretinin gıda mühendisleri odasının belirlediği ücretlere uygun olarak yılın ilk 6 ayı için 2.863,53 TL, ikinci altı ayı için de 2.975,28 Tl olarak belirlendiği görülmüştür. Adı geçen mühendis adına işverence Kuruma yapılan kazanç bildirimleri asgarî ücret düzeyinde kalmıştır. Aşağıdaki tablo, bu mühendis adına Kuruma bildirilmeyen ve kayıtdışı kalan kazanç tutarlarını göstermektedir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Elde Edilen Belgelere Dayalı Kazanç ve Hizmet Tespitleri

TABLO-51

Dönem	Mühendis/ Sorumlu Yönetici Adına Kuruma Bildirilmesi Gereken Kazançlar (TL)	Mühendis/ Sorumlu Yönetici Adına Kuruma Bildirilen Kazançlar (TL)	Mühendis Adına Kuruma Bidirilmeyen Fark Kazançlar (TL)
2011/1	2.863,53	796,00	**2.067,53**
2011/2	2.863,53	796,00	**2.067,53**
2011/3	2.863,53	796,00	**2.067,53**
2011/4	2.863,53	796,00	**2.067,53**
2011/5	2.863,53	796,00	**2.067,53**
2011/6	2.863,53	796,00	**2.067,53**
2011/7	2.975,28	837,00	**2.138,28**
2011/8	2.975,28	837,00	**2.138,28**
2011/9	2.975,28	837,00	**2.138,28**
2011/10	2.975,28	837,00	**2.138,28**
2011/11	2.975,28	837,00	**2.138,28**
2011/12	2.975,28	837,00	**2.138,28**

Gıda Mühendisi adına saptanan fark işçilik tutarları, bu sigortalı ile ilişkilendirilip fark tahakkuk yapılacağından, mükerrer prim hesaplamasına meydan vermemek bakımından aşağıdaki fark işçilik tablosunda indirim konusu yapılmalıdır.

Kuruma Bildirilmesi Gerekli Olan İşçilik Tutarı

TABLO-52

Dönem	A (TL)	B (TL)	C (TL)	D =B-C (TL)	E	F	G= (AxE/100) + (DxF/100) (TL)
2011/1	20.000	50.000	2.000,00	48.000,00	%10	%20	**11.600,00**
2011/2	30.000	45.000	2.300,00	42.700,00	%10	%20	**11.540,00**
2011/3	25.000	60.000	2.100,00	57.900,00	%10	%20	**14.080,00**
2011/4	36.000	65.000	1.900,00	63.100,00	%10	%20	**16.220,00**
2011/5	45.000	60.000	1.850,00	58.150,00	%10	%20	**16.130,00**
2011/6	47.000	70.000	1.900,00	68.100,00	%10	%20	**18.320,00**
2011/7	35.000	65.000	2.250,00	62.750,00	%10	%20	**16.050,00**
2011/8	36.000	60.000	2.000,00	58.000,00	%10	%20	**15.200,00**
2011/9	36.000	60.000	2.000,00	58.000,00	%10	%20	**15.200,00**
2011/10	35.000	65.000	2.150,00	62.850,00	%10	%20	**16.070,00**
2011/11	30.000	62.000	2.200,00	59.800,00	%10	%20	**14.960,00**
2011/12	30.000	60.000	2.000,00	58.000,00	%10	%20	**14.600,00**

A-Kahvaltı Gelirleri. (Safi İşçilik Matrahı) (Bu tutarlar, Tablo-50'den alınmıştır.)

B-Yemek Gelirleri (Gayrisafi İşçilik Matrahı) (Bu tutarlar, Tablo-50'den alınmıştır.)

C-Yemek Gelirlerine Ait Malzemeli İşçilik Tutarları. (Bu tutarlar, Tablo-49'dan alınmıştır.)

D-Safi Yemek Gelirleri (Safi İşçilik Matrahı)

E-Kahvaltı Hizmeti İçin Asgarî İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Asgarî İşçilik Oranı

F- Yemek Hizmeti İçin Asgarî İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Asgarî İşçilik Oranı

G-Kuruma Bildirilmesi Gerekli Olan Asgarî İşçilik Tutarı

Fark İşçilikler

TABLO-53

Dönem	A (TL)	B (TL)	C (TL)	D (TL)	E (TL)	F =A-(B+C+D+E) (TL)
2011/1	11.600,00	5.000,00	0	0	2.067,53	**4.532,47**
2011/2	11.540,00	4.500,00	0	0	2.067,53	**4.972,47**
2011/3	14.080,00	6.000,00	0	0	2.067,53	**6.012,47**
2011/4	16.220,00	7.000,00	0	0	2.067,53	**7.152,47**
2011/5	16.130,00	5.000,00	0	0	2.067,53	**9.062,47**
2011/6	18.320,00	4.000,00	0	0	2.067,53	**12.252,47**
2011/7	16.050,00	5.000,00	0	0	2.138,28	**8.911,72**
2011/8	15.200,00	6.000,00	0	0	2.138,28	**7.061,72**
2011/9	15.200,00	5.000,00	0	0	2.138,28	**8.061,72**
2011/10	16.070,00	7.000,00	0	0	2.138,28	**6.931,72**
2011/11	14.960,00	5.000,00	0	0	2.138,28	**7.821,72**
2011/12	14.600,00	4.000,00	0	0	2.138,28	**8.461,72**

A-Kuruma Bildirilmesi Gerekli Olan Asgarî İşçilik Tutarı (Tablo-52'nin son sütunu)

B-İşveren Tarafından Kuruma Bildirilen İşçilikler.

C-Kayden Tespit Edilen ve Kuruma Bildirilmediği Belirlenen İşçilikler.

D- Dışarıdan Satın Alınan Fatura Gider Belgelerine Dayalı Salt İşçilik Tutarları.

E-Gıda Mühendisi Adına Tespit Edilen ve Kuruma Bildirilmeyen Fark Kazançlar. (Tablo-51'in son sütunu)

F-Kuruma Bildirilmeyen Fark İşçilik Tutarı.

Hesaplanan fark işçilik tutarının en az kaç sigortalı ile ilişkili olduğunun belirlenmesi ise bize, inceleme dönemi aylarında kayıtdışı çalıştırılan personel sayısını verecektir. Hesaplamalar 4857 sayılı iş yasasına göre 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen brüt asgarî ücret esas alınarak yapıldığından hesaplama sonucunda bulunan fark işçilik tutarlarının brüt aylık asgarî ücret tutarına bölünmesi ile işletmede kayıtdışı çalıştırılan personel sayısına ulaşılacaktır.

Kayıtdışı Çalıştırılan Personel Sayısının Belirlenmesi

TABLO-54

Dönem	Fark İşçilik Tutarı	Brüt Ücret	Kayıtdışı Çalıştırılan Personel Sayısı (Fark İşçilik Tutarı/ Brüt Ücret)
2011/1	4.532,47	796,50	5
2	4.972,47	796,50	6
3	6.012,47	796,50	7
4	7.152,47	796,50	8
5	9.062,47	796,50	11
6	12.252,47	796,50	15
7	8.911,72	837,00	10
8	7.061,72	837,00	8
9	8.061,72	837,00	9
10	6.931,72	837,00	8
11	7.821,72	837,00	9
12	8.461,72	837,00	10

b.) Kayıt ve Belge İbraz Etmeyen İşletmeler:

Uygulamada, kayıt ve belgelerini ibraz etmeyen işletmelerle karşılaşılması kuvvetle muhtemeldir. Bu işletmelerde de Kurumca belirlenen asgarî işçilik oranları kullanılmalıdır.

Örnek 2- X Yemek Tabldot Ltd.Şti.'nin Bergama Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğünde tescilli olan 2.5610.000000.35 sicil sayılı dosyada işlem gören bir adet devamlı işyeri kaydı mevcuttur. Şirket 2011 yılı yasal kayıt ve belgelerini incelemeye sunmadığı için işyeri kayıt ve belgelerinden asgarî işçilik hesaplaması yapılabilecek veri elde edilememiştir.

Yapılan araştırma sonucunda;

Gıda Mühendisleri Odasından elde edilen Sorumlu Yöneticilik Sözleşmesinin incelenmesinden, 5179 ve 5996 sayılı yasalar gereğince şirkette gıda mühendisi olarak istihdam edilen gıda mühendisi X'in sözleşmede kayıtlı olan kazanç tutarlarının 2011 yılının ilk altı ayı için brüt 2.863,53 TL, ikinci altı ay için 2.975,28 TL olduğu, mühendis adına 2011 yılında Kurma aynı tutarlarda kazanç bildirilmediği, Gıda Mühendisi adına Kuruma yapılan kazanç bildirimlerinin asgarî ücret düzeyinde kaldığı görülmüştür.

İlgili Vergi Dairesi Başkanlığından elde edilen Gelir Tablosunun incelenmesi sonucu, şirketin 2011 yılı Yurt İçi Satış Gelirlerinin 2.000.000,00TL olduğu belirlenmiştir.

Öncelikle, işletmede sorumlu yönetici olarak istihdam edilen X gıda mühendisinin Kuruma bildirilmeyen kazançlarını tespit edelim.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Elde Edilen Belgelere Dayalı Kazanç ve Hizmet Tespitleri

TABLO-55

Dönem	Mühendis/ Sorumlu Yönetici Adına Kuruma Bildirilmesi Gereken Kazançlar (TL)	Mühendis/ Sorumlu Yönetici Adına Kuruma Bildirilen Kazançlar (TL)	Mühendis Adına Kuruma Bildirilmeyen Fark Kazançlar (TL)
2011/1	2.863,53	796,00	**2.067,53**
2011/2	2.863,53	796,00	**2.067,53**
2011/3	2.863,53	796,00	**2.067,53**
2011/4	2.863,53	796,00	**2.067,53**
2011/5	2.863,53	796,00	**2.067,53**
2011/6	2.863,53	796,00	**2.067,53**
2011/7	2.975,28	837,00	**2.138,28**
2011/8	2.975,28	837,00	**2.138,28**
2011/9	2.975,28	837,00	**2.138,28**
2011/10	2.975,28	837,00	**2.138,28**
2011/11	2.975,28	837,00	**2.138,28**
2011/12	2.975,28	837,00	**2.138,28**

Gıda Mühendisi adına saptanan fark işçilik tutarları, bu sigortalı ile ilişkilendirilip fark tahakkuk yapılacağından, mükerrer prim hesaplamasına meydan vermemek bakımından aşağıdaki fark işçilik tablosunda indirim konusu yapılmalıdır.

Bu işletmenin 2011 yılında Kuruma bildirmesi gereken asgarî işçilik tutarı şu şekilde hesaplanmalıdır.

Yurt İçi Satış Gelirleri X Kurumca Belirlenen Asgarî İşçilik Oranı= Yıllık En Az İşçilik Tutarı

2.000.000,00X0,20=400.000,00TL

Hesaplanan en az işçilik tutarının aylara dağıtımında kullanılacak en iyi yöntem, işletmenin elektrik ya da su tüketimleridir. Hesaplanan asgarî işçilik tutarı aylar itibariyle elektrik ya da su tüketimlerinin toplam elektrik ya da su tüketimi içindeki payları esas alınarak, aylara dağıtılmalıdır. Bu dağıtım ve fark işçilik hesabı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Hesaplanan İşçiliğin Aylara Dağıtılması ve Fark İşçiliğin Hesaplanması

TABLO-56

Dönem	A (KW)	(B) ((İlgili Ay Tüketimi / Toplam Tüketim)	C =400.00,00 X B (TL)	D (TL)	E (TL)	F =C-(D+E) (TL)
2011/1	3556	0,068227	27.290,87	5.400,12	2.067,53	19.823,22
2	4001	0,076765	30.706,06	7.450,20	2.067,53	21.188,33
3	3300	0,063315	25.326,17	4.535,13	2.067,53	18.723,51
4	4400	0,084421	33.768,23	6.765,00	2.067,53	24.935,70
5	4000	0,076746	30.698,39	5.500,00	2.067,53	23.130,86
6	3675	0,07051	28.204,14	2.450,00	2.067,53	23.686,61
7	3700	0,07099	28.396,01	6.315,00	2.138,28	19.942,73
8	3856	0,073983	29.593,25	5.015,00	2.138,28	22.439,97
9	5000	0,095932	38.372,99	4.455,00	2.138,28	31.779,71
10	5665	0,108691	43.476,59	3.565,00	2.138,28	37.773,31
11	5554	0,106562	42.624,71	4.690,17	2.138,28	35.796,26
12	5413	0,103856	41.542,59	4.754,00	2.138,28	34.650,31
TOPLAM	52120	100	400.00,00	80.894,62	25.234,86	313.870,52

A-Aylar İtibariyle Elektrik Tüketimleri.

B-Toplam Elektrik Tüketimi İçinde Aylık Tüketimlerin Payı.

C-Yıllık Olarak Hesaplanan En Az İşçilik Tutarının Aylara Dağıtımı.

D-İşveren Tarafından Kuruma Bildirilen İşçilikler.

E-Gıda Mühendisi Adına Saptanan Fark Kazançlar.

F-Fark İşçilikler.

c.) Kayıt ve Belge İbraz Etmekle Birlikte, İnceleme Döneminde Ürettiği Yemek/Tabldot Adedi Belirlenemeyen İşletmeler:

Toplu beslenme hizmeti veren yemek fabrikalarının düzenli yemek hizmeti sunduğu özel kişi ve kuruluşlara verilen yemek hizmeti karşılığında düzenlenen gelir faturalarında nadiren de olsa yemek adedi yada tabildot adedi bilgisine yer verilmeden, faturaya sadece yemek tutarının kaydedildiği durumlarla karşılaşılmaktadır. Bu gibi durumlarda, hizmeti satın alan firmadan, yemeğin birim fiyatı ile bilgi istenmeli ve yemek/tabldot adedi belirlenmeye çalışılmalıdır. Sonuç alınamıyorsa, faturada yer alan yemek bedeli tutarı doğrudan, %20'lik işçilik oranının matrahı olarak esas alınmalıdır.

Merkezi bir mutfağı bulunsun ya da bulunmasın, taşımalı üretim ya da yerinde üretim modellerinden hangisini seçerse seçmiş olsun, Kayıt ve belgelerini incelemeye ibraz etmekle birlikte çeşitli nedenlerle, incelenen dönem içinde ürettiği yemek/tabldot adedi belirlenemeyen buna karşın sadece yemek hizmeti gelirleri saptanabilen işletmelerde Kurumca yayınlanan asgarî işçilik oranlarının uygulanması kaçınılmazdır.

Örnek 3- X Yemek Tabldot Ltd.Şti.'nin Çiğli Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğünde tescilli olan 2.5610.000000.35 sicil sayılı dosyada işlem gören bir adet devamlı işyeri kaydı mevcuttur. Şirketin 2011 yılı yasal kayıt ve belgelerinin incelenmesi sonucunda;

Kendine ait merkezi mutfağı kullanarak, özel sektörde kurulu müşterilerine taşımalı ve yerinde üretim modeline uygun olarak yemek hizmeti verdiği,

A Kamu kurumunun personelinin 2011 yılı öğle yemeği ihtiyaçlarının karşılanması için ihale sözleşmesi ile taahhüt içine girdiği, ihale sözleşmesi ve teknik şartnamelerde çalıştırılacak işçi sayısının 10 olarak belirlendiği,

Özel sektör kuruluşlarına verdiği yemek hizmeti ve A Kamu kurumuna karşı üstlendiği taahhüt konusu işi şirket adına tescilli olan devamlı işyerinden Kuruma bildirilen sigortalılarla yürüttüğü,

5179 ve 5996 sayılı yasalar gereğince istihdamı zorunlu olan bir adet gıda mühendisi istihdam ettiği, Gıda Mühendisleri Odasından elde edilen Sorumlu Yöneticilik Sözleşmesinde kayıtlı olan kazanç tutarlarının mühendis adına aynı tutarlarda Kuruma bildirildiği,

İncelemeye ibraz edilen sevk irsaliyelerinden Kuruma bildirilmeyen kayıtdışı kalmış sigortalı hizmeti bulunmadığı,

Gıda Mühendisleri Odasından elde edilen Sorumlu Yöneticilik Sözleşmesinin incelenmesinden, 5179 ve 5996 sayılı yasalar gereğince şirkette gıda mühendisi olarak istihdam edilen gıda mühendisi X'in sözleşmede kayıtlı olan kazanç tutarlarının 2011 yılının ilk altı ayı için brüt 2.863,53 TL, ikinci altı ay için 2.975,28 TL olduğu, mühendis adına 2011 yılında Kurma aynı tutarlarda kazanç bildirilmediği, Gıda Mühendisi adına Kuruma yapılan kazanç bildirimlerinin asgarî ücret düzeyinde kaldığı belirlenmiştir. İşletmede çalışan gıda mühendisi adına belirlenen fark kazançlar aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Elde Edilen Belgelere Dayalı Kazanç ve Hizmet Tespitleri

TABLO-58

Dönem	Mühendis/ Sorumlu Yönetici Adına Kuruma Bildirilmesi Gereken Kazançlar (TL)	Mühendis/ Sorumlu Yönetici Adına Kuruma Bildirilen Kazançlar (TL)	Mühendis Adına Kuruma Bildirilmeyen Fark Kazançlar (TL)
2011/1	2.863,53	796,00	**2.067,53**
2011/2	2.863,53	796,00	**2.067,53**
2011/3	2.863,53	796,00	**2.067,53**
2011/4	2.863,53	796,00	**2.067,53**
2011/5	2.863,53	796,00	**2.067,53**
2011/6	2.863,53	796,00	**2.067,53**
2011/7	2.975,28	837,00	**2.138,28**
2011/8	2.975,28	837,00	**2.138,28**
2011/9	2.975,28	837,00	**2.138,28**
2011/10	2.975,28	837,00	**2.138,28**

Gıda Mühendisi adına saptanan fark işçilik tutarları, bu sigortalı ile ilişkilendirilip fark tahakkuk yapılacağından, mükerrer prim hesaplamasına meydan vermemek bakımından aşağıdaki fark işçilik tablosunda indirim konusu yapılmalıdır.

Şirketin yemek hizmeti gelir faturalarının incelenmesi sonucunda, faturalarda yemek (tabldot) adetlerine yer verilmediği, faturalarda sadece toplam yemek tutarlarının yer aldığı görülmüştür. Sevk irsaliyeleri de incelemeye sunulmadığı için üretilen yemek adedi bilgisi tespit edilememektedir. (Sevk irsaliyeleri ve/veya faturaların kısmen incelemeye sunulmadığı hallerde de aylık üretim adedi belirlenemeyecektir.)

İşletmenin gelir faturalarının incelenmesi sonucu, aylık yemek gelirlerinin KDV hariç aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi gerçekleştiği belirlenmiştir.

A Kamu kurumuna taahhüt edilen işin işçiliği işçi sayısı olarak bellidir. Bu nedenle bu işe ait yemek hizmeti gelirleri aşağıdaki tabloya dahil edilmemiştir.

TABLO-59

Dönem	**Yemek Hizmeti Gelirleri (TL)**
2011/1	50.000
2011/2	45.000
2011/3	60.000
2011/4	65.000
2011/5	60.000
2011/6	70.000
2011/7	65.000
2011/8	60.000
2011/9	60.000
2011/10	65.000
2011/11	62.000
2011/12	60.000

Kuruma Bildirilmesi Gerekli Olan İşçilik ve Fark İşçilik (Kuruma Bildirilmeyen İşçilik)

TABLO-60

Dönem	A (TL)	B (TL)	C =A-B (TL)	D	E =10x796,00 =10x837,00	F =DxE/100+E (TL)	G (TL)	H (TL)	I (TL)	J =F-(G+H+I) (TL)
2011/1	50.000	0	50.000	%20	7.960,00	17.960,00	5.000,00	0	2.067,53	**10.892,47**
2011/2	45.000	0	45.000	%20	7.960,00	16.960,00	4.500,00	0	2.067,53	**10.392,47**
2011/3	60.000	0	60.000	%20	7.960,00	19.960,00	6.000,00	0	2.067,53	**11.892,47**
2011/4	65.000	0	65.000	%20	7.960,00	20.960,00	7.000,00	0	2.067,53	**11.892,47**
2011/5	60.000	0	60.000	%20	7.960,00	19.960,00	5.000,00	0	2.067,53	**12.892,47**
2011/6	70.000	0	70.000	%20	7.960,00	21.960,00	4.000,00	0	2.067,53	**15.892,47**
2011/7	65.000	0	65.000	%20	8.370,00	21.370,00	5.000,00	0	2.138,28	**14.231,72**
2011/8	60.000	0	60.000	%20	8.370,00	20.370,00	6.000,00	0	2.138,28	**12.231,72**
2011/9	60.000	0	60.000	%20	8.370,00	20.370,00	5.000,00	0	2.138,28	**13.231,72**
2011/10	65.000	0	65.000	%20	8.370,00	21.370,00	7.000,00	0	2.138,28	**12.231,72**
2011/11	62.000	0	62.000	%20	8.370,00	20.770,00	5.000,00	0	2.067,53	**13.702,47**
2011/12	60.000	0	60.000	%20	8.370,00	20.370,00	4.000,00	0	2.067,53	**14.302,47**

A-Yemek Gelirleri (Gayri Safi İşçilik Matrahı)

B- Fatura Gider Belgelerine Dayalı Malzemeli İşçilik Giderleri

C-Safi Yemek Gelirleri. (Safi İşçilik Matrahı)

D-Asgarî İşçilik Oranı.

E-A Kamu Kurumuna Sunulan Yemek Hizmeti İçin Kuruma Bildirilmesi Gerekli Olan Asgarî İşçilik Tutarı.

F-Kuruma Bildirilmesi Gereken Asgarî İşçilik Tutarı Toplamı

G-İşveren Tarafından Kuruma Bildirilen İşçilikler.

H-Kayden Tespit Edilen ve Kuruma Bildirilmediği Belirlenen İşçilikler

I- Gıda Mühendisi Adına Tespit Edilen ve Kuruma Bildirilmeyen Fark Kazançlar.

J-Kuruma Bildirilmeyen Asgarî İşçilik (Fark İşçilik) Tutarı.

Hesaplanan fark işçilik tutarının en az kaç sigortalı ile ilişkili olduğunun belirlenmesi ise bize, inceleme dönemi aylarında kayıtdışı çalıştırılan personel sayısını verecektir. Hesaplamalar 4857 sayılı iş yasasına göre 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen brüt asgarî ücret esas alınarak yapıldığından hesaplama sonucunda bulunan fark işçilik tutarlarının brüt aylık asgarî ücret tutarına bölünmesi ile işletmede kayıtdışı çalıştırılan personel sayısına ulaşılacaktır.

Kayıtdışı Çalıştırılan Personel Sayısının Belirlenmesi

TABLO-61

Dönem	Fark İşçilik Tutarı	Brüt Ücret	Kayıtdışı Çalıştırılan Personel Sayısı (Fark İşçilik Tutarı/Brüt Ücret)
2011/1	10.892,47	796,50	13
2	10.392,47	796,50	13
3	11.892,47	796,50	14
4	11.892,47	796,50	14
5	12.892,47	796,50	16
6	15.892,47	796,50	19
7	14.231,72	837,00	17
8	12.231,72	837,00	14
9	13.231,72	837,00	15
10	12.231,72	837,00	14
11	13.702,47	837,00	16
12	14.302,47	837,00	17

Hesaplanan fark işçilik tutarının en az kaç sigortalı ile ilişkili olduğunun belirlenmesi ise bize, inceleme dönemi aylarında kayıtdışı çalıştırılan personel sayısını verecektir. Hesaplamalar 4857 sayılı iş yasasına göre 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen brüt asgarî ücret esas alınarak yapıldığından hesaplama sonucunda bulunan fark işçilik tutarlarının brüt aylık asgarî ücret tutarına bölünmesi ile işletmede kayıtdışı çalıştırılan personel sayısına ulaşılacaktır.

Kayıtdışı Çalıştırılan Personel Sayısının Belirlenmesi

TABLO-57

Dönem	Fark İşçilik Tutarı	Brüt Ücret	Kayıtdışı Çalıştırılan Personel Sayısı (Fark İşçilik Tutarı/ Brüt Ücret)
2011/1	19.823,22	796,50	**24**
2	21.188,33	796,50	**26**
3	18.723,51	796,50	**23**
4	24.935,70	796,50	**31**
5	23.130,86	796,50	**29**
6	23.686,61	796,50	**29**
7	19.942,73	837,00	**23**
8	22.439,97	837,00	**26**
9	31.779,71	837,00	**37**
10	37.773,31	837,00	**45**
11	35.796,26	837,00	**42**
12	34.650,31	837,00	**41**

3. Yemek Fabrikası İşletmesinin Devamlı İşyerinden Yürütülen Taahhüt Konusu İşleri Ve/Veya Aynı İşletmenin Geçici İşyeri Faaliyetleri:

Sektörde kurulu yemek fabrikalarının kayıtdışı olmayanlarının neredeyse tamamının sosyal sigorta uygulamaları bakımından devamlı bir işyeri tescili mevcuttur. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarına toplu beslenme hizmeti veren firmalar olduğu gibi, taahhüt konusu yemek üretim işleri ile birlikte özel sektöre ait kuruluşlara toplu beslenme hizmeti veren firmalar da mevcuttur.

Toplu beslenme ihtiyaçlarına bağlı yemek hizmeti alımları Kamunun toplam hizmet alımları içinde temizlik ve güvenlik hizmetlerinden sonra en yüksek paya sahiptir. Sektörde kurulu olan

firmaların önemli bir kısmı özel kişi ve kuruluşlara toplu yemek hizmeti sunmanın yanında, Kamu kesiminin toplu beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 4374 ve 4735 sayılı yasalar kapsamında taahhüt konusu yemek üretim işleri de yapmaktadırlar Sektör firmaları tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına 4734 ve 4735 sayılı yasalar çerçevesinde verilen toplu beslenme hizmetlerinin konusu genellikle malzeme dahil yemek pişirme, servis ve servis sonrası hizmetlerini kapsayacak bir içeriğe sahiptir.

Bu çalışma temelde, yemek fabrikalarında yürütülecek asgarî işçilik incelemelerinde hesaplama kriteri olarak temel değişkenin gerçekleşen üretim miktarı olduğu bir sistemi esas almıştır. Bu bakımdan, yemek fabrikası incelemelerinde öncelikle bu rehberin V. Bölümünde 2.1. ve 2.2. maddelerinde anlatılan hesaplama yöntemleri kullanılmalıdır. Belirlenen hesaplama yöntemlerinin kullanılmasına elverişli bilgilerin temin edilememesi durumunda, bir önceki bölümde de açıklandığı üzere bu rehberin V. Bölümü 2.3. maddesinde açıklanan durumlara göre Kurum Asgarî İşçilik Tespit Komisyonunca belirlenen işçilik oranlarının kullanılması da mümkün bulunmaktadır.

Kamunun yemek hizmeti alımlarında çoğu zaman işi taahhüt eden firmalar tarafından sözkonusu iş için ilgili SGK ünitesinde geçici bir işyeri dosyası açtırılmakta, iş bitiminde ilgili ünite tarafından yapılan araştırmaya göre yeterli işçilik bildiriminin yapılmış olduğunun görülmesi ile işverene, bu işe özel açılmış olan geçici işyeri dosyası üzerinden ilişiksizlik belgesi verilmektedir. İlgili SGK ünitesi tarafından yapılan işçilik araştırmasında öncelikle ihale sözleşmesi ve eklerinde çalıştırılması gereken işçi sayısına yer verilip verilmediği kontrol edilmektedir. İhale sözleşmesi ve eklerinde taahhüt konusu işte çalıştırılması gerekli personel sayısı bilgisine yer verilmiş ise işin devamı süresince belirtilen personel sayısı kadar sigortalının SGK'ya bildirilmiş olması ilişiksizlik belgesinin verilmesi için yeterli görülmektedir. Personel sayısı bilgisi yer almıyorsa bu defa Kurum

Asgarî İşçilik Tespit Komisyonunca belirlenen, işe uygun işçilik oranının %25 eksiği kdv hariç hakediş bedeline oranlanarak bu iş için Kuruma bildirilmesi gerekli olan asgarî işçilik tutarı hesaplanmış olmaktadır. Hesaplama sonucunda, taahhüt konusu iş için açtırılmış olan geçici işyeri dosyasından bildirilen sigorta primine esas kazanç tutarları hesaplanan asgarî işçilik tutarından fazla ise ilişiksizlik belgesi verilmektedir.

Bu bakımdan, geçici işyeri dosyalarından yürütülen yemek hizmeti faaliyetleri ilgili olarak ilgili SGK ünitesi tarafından işçilik araştırması yapıldığından, yapılacak incelemelerde, yemek fabrikası işletmesinin geçici işyeri dosyasından yürütülen faaliyetlerinin mevcut olduğunun tespit edilmesi durumunda mükerrer işçilik hesaplaması yapılmasına meydan vermemek bakımından bu faaliyetlerin kesin olarak ayrılması ve değerlendirme dışı tutulması gerekmektedir.

Örnek 1: X Yemek Tabldot işletmesinin SGK Bornova Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğünde tescilli olan 2.5610.000000.35 sicil sayılı devamlı bir işyeri mevcuttur. İşletme A kamu kurumunun ve B Limited Şirketi personelinin 2011 yılı personel yemeği ihtiyacını karşılamakta ve yemek üretimi için müşterilerinin mutfağını kullanmaktadır. İşletme kendine ait merkez mutfağından da ayrıca 10 tane daha özel sektör kuruluşunun personel yemeği ihtiyacını karşılamaktadır. İşletme A Kamu kurumunun yemek hizmeti için SGK Çiğli Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğünde 4.5610.000000.35 sicil sayılı, B Limited şirketinin yemek hizmeti için de SGK Karşıyaka Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğünde 4.5610.000001.35 sicil sayılı geçici işyeri dosyaları tescil ettirmiştir. Diğer 10 adet müşterisinin yemek ihtiyacına ilişkin faaliyetlerin ise 2.5610.0000.35 sicil sayılı devamlı işyerinden yürütüldüğü tespit edilmiştir.

Geçici işyeri dosyasından yürütülen faaliyetler hakkında ilgili SGK ünitesi tarafından işçilik araştırması yapılacağından, asgarî işçilik

hesaplamasında kullanılmak üzere X işletmesinin yemek hizmeti gelirleri ve/veya tabldot adetleri belirlenirken A Kamu kurumu ve B limited şirketine verilen tabldot adetleri veya bu iki kurumdan elde edilen yemek hizmeti gelirleri değerlendirme dışı tutulmalıdır. Dolayısıyla, hesaplama, işletmenin 2.5610.0000.35 sicil sayılı devamlı işyerinden yürüttüğü faaliyetlerle sınırlı olacaktır.

Kurum tarafından yayımlanan 2011/13 sayılı genelge, devamlı işyerinden yürütülen taahhüt konusu işler için de ilgili SGK ünitesi tarafından işçilik araştırması yapılmasını mümkün kıldığından yemek hizmeti taahhüt işlerinin devamlı işyerlerinden yürütüldüğü iddiaları yaygınlık kazanma eğilimindedir.

İncelemelerde devamlı işyerinden yürütülen ve ilgili SGK ünitesi tarafından işçilik araştırması yapılıp ilişiksizlik belgesi verilmiş taahhüt konusu işlerle karşılaşılması kuvvetle muhtemeldir. Bu durumda da, devamlı işyerinden yürütülen taahhüt konusu yemek hizmeti işine ilişkin faaliyetlerin mükerrer işçilik hesaplaması yapılmasına meydan vermemek bakımından ayrılması ve değerlendirme dışı tutulması gerekmektedir.

İncelemelerde, devamlı işyerinden yürütüldüğü iddialarına konu olan taahhüt konusu yemek hizmeti satışları tespit edildiğinde, işverenin taahhüt konusu iş için 2011/13 sayılı genelge gereğince ilişiksizlik belgesi almak için başvuru yapmış olması şartıyla, devamlı işyerinden yürütülen taahhüt konusu işle ilişkilendirilmiş olan işçilik tutarlarının (Kuruma bildirilen ve/veya ilgili SGK ünitesi tarafından eksik işçilik olarak hesaplanıp Kuruma bildirilmiş olan işçiliklerin), işletmenin diğer faaliyetleri için hesaplanan fark işçiliğin belirlenmesinde indirim konusu yapılmaması gerekmektedir.

Örnek-2. X Yemek Tabldot işletmesi A Kamu kurumunun 2011 yılı yemek işini ihale sözleşmesi ile üstlenmiştir. İhale sözleşmesinde çalıştırılması gereken personel sayısı 15 olarak belirlenmiştir.

İşletmenin, SGK Bornova Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğünde tescilli olan 2.5610.000000.35 sicil sayılı devamlı bir işyeri mevcuttur ve bu işyerinden aylık 18 sigortalı bildirimi mevcuttur. X işletmesi, A Kamu kurumuna üstlendiği işi devamlı işyerinden yürüttüğünü ve bu işyerinden bildirilen sigortalılarla tamamladığını iddia etmektedir. A Kamu kurumuna üstlenilen işin 31.12.2011 tarihinde sona erdiği görülmüştür. İşveren, A Kamu kurumuna üstlendiği işe ait ilişiksizlik belgesini almak için 2011/13 Genelge esaslarına göre ilgili SGK ünitesine başvurmuştur. İlgili SGK ünitesi işverenin talebi doğrultusunda devamlı işyerinden bildirilen işçi sayısı ile ihale sözleşmesine göre çalıştırılması gereken işçi sayısını karşılaştırmış ve bildirilen işçi sayısının fazla olduğunun anlaşılması üzerine ilişiksizlik belgesi verilmiştir. Program kapsamında incelemeye alınan X işletmesinin yasal kayıt ve belgelerinin incelenmesi sonucunda, işletmenin A kamu kurumuna verdiği yemek hizmeti dışında pekçok özel sektör kuruluşuna yemek hizmeti sunduğu ve A Kamu kurumuna verilen yemek hizmeti dışında aylık tabldot üretiminin 30.000 adet ve aylık tabldot satış gelirinin de 90.000TL olduğu saptanmıştır. İşletmenin 2011 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak üretim miktarı ya da aylık gelir miktarı esas alınarak rehberin V. Bölümü 2.1., 2.2., ve 2.3. maddelerinde açıklanan yöntemlere göre asgarî işçilik hesaplaması yapılırken A Kamu kurumuna sunulan hizmet karşılığı elde edilen gelirler veya tabldot adetlerinin değerlendirme dışı tutulması gerekmektedir. Keza, ilgili SGK ünitesi tarafından yapılan işçilik değerlendirmesinde dikkate alınan 15 sigortalıya ilişkin işçilik ücretlerinin hesaplamada tekrar dikkate alınmaması ve indirim konusu yapılmaması gerekmektedir.

Örnek-3. X Yemek Tabldot işletmesi A Kamu kurumunun 2011 yılı yemek işini 200.000,00 TL bedelle ihale sözleşmesi ile üstlenmiştir. İhale sözleşmesinde çalıştırılması gereken personel sayısı bilgisine yer verilmemiştir. İşletmenin, SGK Bornova Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğünde tescilli olan 2.5610.000000.35 sicil sayılı devamlı bir işyeri

mevcuttur ve bu işyerinden aylık 25.000,00 işçilik (sigorta primine esas kazanç) bildirimi mevcuttur. X işletmesi, A Kamu kurumuna üstlendiği işi devamlı işyerinden yürüttüğünü ve bu işyerinden bildirilen sigortalılarla tamamladığını iddia etmektedir. A Kamu kurumuna üstlenilen işin 31.12.2011 tarihinde sona erdiği görülmüştür. İşveren A Kamu kurumuna üstlendiği işe ait ilişiksizlik belgesini almak için 2011/13 Genelge esaslarına göre ilgili SGK ünitesine başvurmuştur. İlgili SGK ünitesi işverenin talebi doğrultusunda işverene ödenen KDV hariç hakkedişler tutarına Kurumca belirlenen %20'lik asgarî işçilik oranının %25 eksiğini (%16) uygulayarak bildirilmesi gerekli olan asgarî işçilik tutarının 32.000TL olduğunu hesaplamıştır. 2011 yılında işverenin toplam işçilik bildirimi 25.000,00 TL olduğundan hesaplama sonucunda işverene 7.000,00TL fark işçilik tahakkuk ettirilmiş ve karşılığı prim tutarı işveren tarafından ödenerek ilişiksizlik belgesi verilmiştir.

Program kapsamında incelemeye alınan X işletmesinin yasal kayıt ve belgelerinin incelenmesi sonucunda, işletmenin A Kamu kurumuna verdiği yemek hizmeti dışında pekçok özel sektör kuruluşuna yemek hizmeti sunduğu ve A Kamu kurumuna verilen yemek hizmeti dışında aylık tabldot üretiminin 30.000 adet ve aylık tabldot satış gelirinin de 90.000TL olduğu saptanmıştır. İşletmenin 2011 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak üretim miktarı ya da aylık gelir miktarı esas alınarak asgarî işçilik hesaplaması yapılırken A Kamu kurumuna sunulan hizmet karşılığı elde edilen gelirler dikkate alınmamalıdır. Keza, Kuruma bildirilen işçiliklerden, ilgili SGK ünitesi tarafından yapılan işçilik değerlendirmesinde A Kamu kurumuna sunulan yemek hizmeti işi ile ilişkilendirilenler ve A Kamu kurumuna sunulan işe ait fark işçiliğin de hesaplamada tekrar dikkate alınmaması ve indirim konusu yapılmaması gerekmektedir.

VI. BÖLÜM

RAPOR DÜZENLENMESİ

1. Asgarî İşçilik İnceleme Raporu

Yemek imalatı işletmesi işyerinde işverenin Kuruma, emsaline, yapılan işin nitelik, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütülmesi için gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun saptanması halinde, işin yürütülmesi için gerekli olan asgarî işçilik miktarını, yapılan işin niteliği, bünyesinde kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalışan işçi sayısı**, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar** dikkate alınarak yapılan asgarî işçilik tespitine ilişkin olarak asgarî işçilik inceleme raporu düzenlenecektir.

Asgarî işçilik inceleme raporu Başkanlığımız iç emir ve talimatlarında belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak hazırlanacaktır.

2. Rapor Düzenlemesi ile İlgili Genel Hususlar

- Rehberin V. Bölümünün 2.1. ve 2.2. maddelerinde anlatılan yöntemler doğrudan Kuruma bildirilmesi gereken En Az Prim Gün Sayısının tespit edilmesine dönük sonuçlar vermektedir. Dolayısıyla, kıyaslama, hesaplanan ve bildirilen prim gün sayısı arasında yapılmakta ve fark prim gün sayısı prime esas günlük alt sınır kazancı ile çarpılarak Kuruma bildirilmeyen Prime Esas Kazanç Tutarı (fark

tahakkuk) bulunmaktadır. İncelemesi yapılan ayda Kuruma bildirilen prim gün sayısı toplamı, işin yürütümü için gerekli olduğu belirlenen prim gün sayısından fazla ise, asgarî işçilik fark tahakkuku söz konusu olmayacaktır.

- Rehberin V. Bölümünün 2.3. maddesinde anlatılan yöntemde Kuruma bildirilmesi gerekli olan en az prime esas kazanç tutarı doğrudan hesaplanmaktadır. Bu tutardan Kuruma bildirilen kazançların düşülmesi ile fark tahakkuka ulaşılmaktadır.

- İşyerinde asgarî işçilik incelemesi sonucu tespit edilen tahakkuklar ve/veya işyeri kayıtlarından kayden tespit edilen ek/asıl tahakkukların 5510 sayılı Kanunun hangi maddeleriyle (59. 85. ve 86.'ncı maddeler) ilgili olduğu ay bazında raporda ayrıca belirtilecektir.

- Rehberde anlatılan hesaplama yöntemleri kullanılarak, bir toplu yemek işletmesinin üretim bölümü ve üretim sonrası sevkiyat ve servis işçiliği ile ilgili asgarî işgücü ihtiyacı hesaplanmaktadır. Şirket ortaklarının işin yürütümünde fiilen çalışmaları mevcutsa bu çalışmalar hesaplanan asgarî gün sayısı veya asgarî işçilik miktarından indirim konusu yapılmalıdır. Buna karşın, şirket ortaklarının çalışmaları, işin sevk ve idaresi ve/veya diğer idari görevlerle ilgili iş işlemleri kapsıyorsa, bu çalışmalar indirim konusu yapılmayacaktır.

- İnceleme sırasında kayden tespit edilen hizmetlere ilişkin kazanç tutarları için ilgili sigortalılar adına tahakkuk yapılacağından , asgarî işçilik hesaplamalarında bulunan ''fark işçilik'' miktarından indirim konusu yapılmalıdır.

- Rehberin V. Bölümünde 2.1., 2.2. ve 2.3. maddelerinde anlatılan yöntemlerle hesaplanan fark işçilik tutarının, dönemin brüt asgarî ücrete bölünmesi ile, işletmede kayıtdışı çalıştırılan kişi sayısına ulaşılmaktadır. Raporun yazımı aşamasında, hesaplanan fark tahakkukların kayıtdışı çalıştırılan kaç sigortalı ile ilişkilendirilmesi

gerektiği, belirtilen şekilde hesaplandıktan sonra, bu sigortalılara ait sigortalı işe giriş bildirgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmemesinden kaynaklı idari para cezası önerilmelidir.

▪ Hesaplanan fark işçilik tutarlarının ilgili olduğu aylar için 5510 sayılı yasanın 102. maddesinin 1. fıkrasının d bendi gereğince idari para cezası önerilmelidir.

▪ Sigortalılara mal edilsin ya da edilmesin incelemelerde kayden tespit edilen ve Kuruma bildirilmediği anlaşılan sigorta primine esas kazanç tutarlarının ilgili olduğu aylara ilişkin ek/asıl aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma yasal süresi içinde verilmemiş olması nedeniyle 5510 sayılı yasanın 102. maddesinin 1. fıkrasının c bendinin 4 numaralı alt bendi gereğince idari para cezası önerilmelidir.

▪ inceleme sonucu fark işçilik hesaplanan ya da kaydi tespitlere bağlı olarak kayıtdışı işçi çalıştırdığı anlaşılan işyerleri için, işverenin, 5510 sayılı yasanın 81. maddesinin 1. fıkrasının (I) bendinde belirtilen teşvik düzenlemesi ile 4447 sayılı yasanın geçici 10. Maddesi kapsamındaki teşvik düzenlemesinden yararlandığının anlaşılması halinde, ilgili düzenlemeler gereğince teşviklerden bir yıl süre ile yararlanmalarının engellenmesi yönünde görüş belirtilmelidir.

▪ 5179 sayılı yasa, istihdamı zorunlu personel için getirilen yükümlülüğe verdiği önemi, bu yükümlülüğe uymayan gıda işletmelerine idari yaptırım uygulanmasını öngören bir düzenleme ile vurgulamaktadır. Yasanın 29. maddesi, 6. madde gereğince sorumlu yöneticileri istihdam etmeyen işyerlerine, birmilyar lira idarî para cezası verileceğini, otuz gün içinde, sorumlu yönetici görevlendirmediği takdirde de gıda işletmesinin faaliyetten men edileceğini hükme bağlamıştır. 5996 sayılı yasa, 40. maddesindeki düzenleme ile istihdamı zorunlu personel çalıştırmayan gıda işletmelerine uygulanacak idari yaptırımlarla ilgili olarak 5179 sayılı yasada yer alan düzenlemeye

benzer fakat, daha hafif bir yaptırım öngörerek, yasanın 22 nci maddenin yedinci fıkrasında belirtilen personeli çalıştırmayan gıda işletmelerine üçbin Türk Lirası idarî para cezası yaptırımı uygulanacağını hükme bağlamıştır. Bu bakımdan, incelemelerde sözkonusu yükümlülüğe uymadığı tespit edilen işletmelerin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir.

EKLER

EK-01

SORUMLU YÖNETİCİ SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

Madde 1- Bu sözleşme; bir taraftan ("İş Yerinin Ticari Ünvanı") (İş yeri diye anılacaktır.), diğer taraftan "Sorumlu Yönetici" (Sorumlu Yönetici diye anılacaktır.) ("Sorumlu Yöneticinin Adı Soyadı") arasında yapılan iş antlaşmasının şartlarını belirler.

Madde 2- Sözleşmenin konusu, ("İş Yerinin Ticari Ünvanı")'de SORUMLU YÖNETİCİ olarak çalışacak olan ("Sorumlu Yöneticinin Adı Soyadı")'nın görev, yetki ve sorumluluklarının; çalışma şartlarının belirlenmesidir**.**

Madde 3- TARAFLAR;

İşyerinin Ticari Ünvanı :
Adresi :
Telefon No :
Fax No :
Sorumlu Yönetici :
Mezun Olduğu Okul :
Diploma No :
Oda Üye No :
Doğum Yeri ve Tarihi :
İkametgah Adresi :

Madde 4- YASAL DAYANAK

5179 sayılı Kanun, Türk Gıda Kodeksi, Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde Ve Malzemeleri Üreten İşyerlerinin Çalışma İzni Ve Gıda Sicili Ve Üretim İzni İşlemleri İle Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik ve ilgili tebliğ ve talimatlar.

Madde 5- SORUMLU YÖNETİCİ'NİN TANIMI, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

a. Sorumlu Yönetici , 5179 Sayılı Yasa ve bağlı yönetmeliklerinde belirtilen sorumlulukları yerine getirmek zorundadır.
b. Sorumlu Yönetici, Madde 4'de belirtilen mevzuatla ilgili görevlerinin gerçekleştirilmesinde ve aksatılmadan yürütülmesinde gerekli her türlü araç gereç ve imkanı işverenden istemeye yetkilidir.
c. İşveren, Sorumlu Yöneticinin görevlerini yerine getirmesini engelleyemez veya geciktiremez. İşverenin tutumu nedeniyle Sorumlu Yöneticinin görevlerini yerine getirmekte engellendiği durumlarda, Sorumlu Yönetici taraflar arasında yapılan sözleşmeyi tek taraflı fesh etme hakkına sahiptir.
d. İşletmede Sorumlu Yöneticinin uygun görmediği ürün satışa arz edilemez.

Madde 6- İŞVERENİN SORUMLULUKLARI

a. İşveren Madde 4'de belirtilen mevzuatta geçen Sorumlu Yöneticinin sorumluluklarını, yerine getirmede Sorumlu Yöneticiye gerekli şartları sağlamakla yükümlüdür.
b. İşveren Madde 4'de belirtilen mevzuatla ilgili görev ve sorumlulukların dışında sorumlu yöneticiden başka bir iş talep edemez.
c. İşveren Madde 4'de belirtilen mevzuatla ilgili görevlerin yerine getirilmesine kolaylık sağlanması için isletmenin uygun bir yerinde Sorumlu Yöneticiye bir oda ve içerisine gerekli araç ve gereci sağlamak zorundadır.

Madde 7- SORUMLU YÖNETİCİNİN ÜCRETİ VE ÖZLÜK HAKLARI

a. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun ilgili maddeleri gereğince çalışan Sorumlu Yönetici sigortalı olmak zorundadır.
b. 60 beygir gücünün altındaki ve/veya 10 işçiden az işçi çalıştıran işletmeler sorumlu yönetici için her ay için en az 6 gün sigorta primi ödeyecektir.
c. Taraflar çalışma süresince 4857 sayılı İş Kanunu'nun ilgili maddelerine karşı sorumludurlar ve kanunun gereklerini yerine getirmek zorundadırlar.

EK-01

d. Sorumlu Yönetici aylık net (sigorta, vergi. vb. kesintiler sonunda) ..... YTL' ücret alacaktır.
e. İşveren Sorumlu Yöneticinin ücretini her ayın en geç ..... gününe kadar ödeyecektir.
f. Sorumlu Yöneticinin ücreti her yıl kayıtlı olduğu meslek odasının belirlediği taban ücretin altında kalmayacak biçimde arttırılacaktır.

Madde 8 – FESİH

a. Taraflar karşılıklı olarak anlaştıkları taktirde sözleşmeyi süresinden önce fesh edebilirler.
b. Sözleşmenin fesh edilmesi halinde durum, işverence Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl ve/veya İlçe Müdürlüğüne bildirilir. Sorumlu yönetici ise, ilgili Odaya ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl ve/veya İlçe Müdürlüğüne sorumlu yöneticilikten ayrıldığını gösterir belgeyi gönderir.
c. Sorumlu yönetici işten ayrılmak istediği takdirde bir ay önceden iş yerine yazılı olarak bildirir.
d. Sorumlu yöneticinin işten çıkartılmak istenmesi hâlinde aynı işlemler iş yeri tarafından yerine getirilir.

Madde 9 – ÇALIŞMA GÜNLERİ

a. Sorumlu Yöneticinin işyerinde haftalık çalışma günleri ve saatleri aşağıdaki gibidir:

	PAZARTESİ	SALI	ÇARŞAMBA	PERŞEMBE	CUMA
SAAT	.....	.....	.....	.....	.....

b. Sorumlu Yöneticiler çalışma saatleri içerisinde başka bir işte çalışamazlar.

Madde 10 - Bu sözleşme ..... tarihinde hazırlanmış ve taraflarca imzalanmıştır. İşbu sözleşmede hüküm bulunmayan konularda, ilgili yasaların hükümleri geçerlidir.

Madde 11- Bu sözleşme .....(süre)..... için geçerlidir.Sözleşme süresinin bitiminde, tarafların aksine bir başvurusu olmadığı sürece (sözleşmenin ücret kısmı hariç) devam edecektir.

Madde 12- ATANMA

Sorumlu yöneticinin atanması noter onaylı sözleşmenin Odaya sunulmasını takiben alınacak olan Sorumlu Yönetici Belgesi ile yapılır.

Madde 13- ANLAŞMAZLIKLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde …….. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Firma Yetkilisinin	Sorumlu Yöneticinin
Adı Soyadı	Adı Soyadı
İmza	İmza

EK-02

İSTİHDAMI ZORUNLU PERSONEL SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

Madde 1- Bu sözleşme; bir taraftan "İşyerinin Ticari Unvanı" (İşyeri diye anılacaktır), diğer taraftan "İstihdamı Zorunlu Personel" arasında yapılan iş antlaşmasının şartlarını belirler.

Madde 2- Sözleşmenin konusu, işyerinde görev yapacak İstihdamı Zorunlu Personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma şartlarının belirlenmesidir**.**

Madde 3- TARAFLAR;

İşyerinin
Ticari Unvanı :
Adresi[1] :
Telefon No :
Fax No :

İstihdamı Zorunlu Personelin
Adı ve Soyadı :
TC Kimlik No :
Mezun Olduğu Okul
(Üniversite/Fakülte/Bölüm) :
Diploma No :
Oda Üye No :
Doğum Yeri ve Tarihi :
İkametgah Adresi :

Madde 4- YASAL DAYANAK

5996 sayılı Kanun ve bağlı yönetmelikleri ile Türk Gıda Kodeksi ve bağlı tebliğleri.

Madde 5- İSTİHDAMI ZORUNLU PERSONELİN TANIMI, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

İstihdamı Zorunlu Personel, görevini 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve bağlı yönetmelikleri ile Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ile bağlı tebliğlerinde belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getirmek zorundadır.

a. İstihdamı Zorunlu Personel, Madde 4'de belirtilen mevzuatla ilgili görevlerinin gerçekleştirilmesinde ve aksatılmadan yürütülmesinde gerekli her türlü araç, gereç ve imkanı işverenden istemeye yetkilidir.
b. İşveren, İstihdamı Zorunlu Personelin görevlerini yerine getirmesini engelleyemez veya geciktiremez. İşverenin tutumu nedeniyle İstihdamı Zorunlu Personelin görevlerini yerine getirmekte engellendiği durumlarda, İstihdamı Zorunlu Personel taraflar arasında yapılan sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahiptir.

Madde 6- İŞVERENİN SORUMLULUKLARI

a. İşveren Madde 4'de belirtilen mevzuatta geçen İstihdamı Zorunlu Personelin görevini yürütmede gerekli şartları sağlamakla yükümlüdür.
b. İşveren Madde 4'de belirtilen mevzuatla ilgili görev ve sorumlulukların dışında İstihdamı Zorunlu Personelden başka bir iş talep edemez.
c. İşveren Madde 4'de belirtilen mevzuatla ilgili görevlerin yerine getirilmesine kolaylık sağlanması için işletmenin uygun bir yerinde İstihdamı Zorunlu Personele bir oda ve içerisine gerekli araç ve gereci sağlamak zorundadır.

[1] İşyeri Genel Merkezinin adresi ve İstihdamı Zorunlu Personelin çalışacağı adres farklı ise her ikisi de yazılmalıdır.

EK-02

Madde 7- İSTİHDAMI ZORUNLU PERSONELİN ÜCRETİ VE ÖZLÜK HAKLARI

a. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ilgili madde hükümleri doğrultusunda, İstihdamı Zorunlu Personel sigortalı olarak çalıştırılmak zorundadır.
b. Taraflar çalışma süresince 4857 sayılı İş Kanunu'nun ilgili maddelerine karşı sorumludurlar ve kanunun gereklerini yerine getirmek zorundadırlar.
c. İstihdamı Zorunlu Personel aylık net (sigorta, vergi. vb. kesintiler sonunda) ..... TL' ücret alacaktır.
d. İşveren İstihdamı Zorunlu Personelin ücretini her ayın en geç ..... gününe kadar ödeyecektir.
e. İstihdamı Zorunlu Personelin ücreti kayıtlı olduğu meslek odasının belirlediği taban ücretin altında kalmayacak her yıl ücret artışı bu ücretle uyumlu olacak şekilde düzenlenecektir.

Madde 8 – FESİH

a. Taraflar karşılıklı olarak anlaştıkları taktirde sözleşmeyi süresinden önce feshedebilirler.
b. Sözleşmenin feshedilmesi halinde durum, işverence Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl ve/veya İlçe Müdürlüğüne bildirilir. İstihdamı Zorunlu Personel ise, ilgili Odaya ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl ve/veya İlçe Müdürlüğüne işten ayrıldığını bildirir, Oda'dan aldığı belgeyi Oda'ya iade eder.
c. İstihdamı Zorunlu Personel işten ayrılmak istediği takdirde bir ay önceden iş yerine yazılı olarak bildirimde bulunur.
d. İstihdamı Zorunlu Personelin işten çıkartılmak istenmesi hâlinde aynı işlemler işyeri tarafından yerine getirilir.

Madde 9 – ÇALIŞMA GÜNLERİ

a) İstihdamı Zorunlu Personelin işyerinde haftalık çalışma gün ve saatleri (Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe-Cuma) iş mevzuatında belirlenmiş hükümler doğrultusundadır ve çalışma saatleri içerisinde(08:30 – 17:30) sözleşme hükümleri dışında başka işte çalıştırılamazlar.
b) Belirtilen gün ve saatler dışındaki çalıştırmalarda fazla çalışma ücreti ödenecektir.

Madde 10 - Bu sözleşme ..... tarihinde hazırlanmış ve taraflarca imzalanmıştır. İşbu sözleşmede hüküm bulunmayan konularda, ilgili yasaların hükümleri geçerlidir.

Madde 11- Bu sözleşme .....(süre)..... için geçerlidir. Taraflardan birinin sözleşmenin bitiminden 1 ay evvel yazılı fesih bildirimi olmadığı taktirde, ücret güncellenerek sözleşme aynı koşullarda 1 yıl daha yenilenmiş sayılacaktır.

Madde 12- ATANMA

İstihdamı Zorunlu Personelin atanması noter onaylı sözleşmenin Odaya sunulmasını takiben alınacak olan İstihdamı Zorunlu Personel Onay Belgesi ile yapılır.

Madde 13- ANLAŞMAZLIKLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde …….. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Firma Yetkilisinin	İstihdamı Zorunlu Personelin
Adı Soyadı	Adı Soyadı
İmza	İmza

EK-03

İŞLETME KAYIT BELGESİ BAŞVURU VE BEYANNAMESİ

…….....……. İL/İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNE

Aşağıda beyan edilen işletmeme ait kayıt işlemlerinin yapılması hususunda gereğini arz ederim.

…….....
İşletme Sahibi
Adı, Soyadı, İmzası, Kaşe ve Tarih

İşletmenin Ticaret Unvanı		
İşletmecinin Adı-Soyadı/Tüzel Kişiliğin Adı		
İşletmecinin Vergi Numarası		
İşletmenin Faaliyet Konusu		
Şirket, Kurum, Kuruluş Merkez Adresi	İli/İlçesi	
	Köy/Mahalle	
	Cadde/Sokak	
	Bina No/Semt	
	Gemi ise bağlı olduğu liman	
İşletmenin Adresi	İli/İlçesi	
	Köy/Mahalle	
	Cadde/Sokak	
	Bina No/Semt	
	Gemi ise bağlı olduğu liman	
Telefon ve Faks Numarası E-posta Adresi		
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı veya deneme izni belgesi	Veren Kurum	
	Tarih	
	Numarası	
(*)Kapasite Raporu ( ) (*)Ekspertiz Raporu( ) (*)Kurum Beyanı ( )	Beygir Gücü	
	Toplam Personel Sayısı	
	Bitiş Tarihi	
(*) İstihdamı Zorunlu Personel	Adı Soyadı	
	Mesleği-Bölümü	
	T.C. Kimlik Numarası	
İşletmenin haftada çalışma gün sayısı ve gün içerisinde çalışma saatleri		……-……..saatleri arası ……..gün/hafta
İşletmenin faaliyet dönemi	Tüm yıl boyunca	( )
	Mevsimsel	( ) Faaliyette olduğu ayları belirtiniz

(*)Hazır yemek, tabldot yemek ve meze üreten işyerleri hariç diğer perakende işyerlerinde bu bilgiler gerekli değildir.
EKLER: *[Başvuru esnasında Ek-3'te talep edilen belgeler yazılır]*

EK-04

T.C.
……..VALİLİĞİ
İL/İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
İŞLETME KAYIT BELGESİ

Kayıt Numarası :

İşletmecinin Adı-Soyadı /Tüzel Kişiliğin Adı :

İşletmenin Ticaret Unvanı :

Şirket, Kurum, Kuruluş Merkez Adresi :

İşletmenin Adresi :

İşletmenin Faaliyet Konusu :

Belgenin İlk Veriliş Tarihi :

Belgenin Değişiklik Tarihi :

İş bu belge, 5996 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

İL/İLÇE MÜDÜRÜ